



2025년 광주광역시 조례 입법평가 연구용역

2025 Legislative Impact Assessment Study on Gwangju Metropolitan City Ordinances

2025. 11.



한국산업관계연구원
Korea Institute for Industrial Research

제 출 문

광주광역시의회 의장 귀하

본 보고서를 광주광역시의회가 의뢰한 「2025년 광주광역시 조례
입법평가 연구용역」의 최종성과품으로 제출합니다.

2025년 11월
(재)한국산업관계연구원
이사장 임 승택

연구진

연구책임

(재)한국산업관계연구원	장 계 련	연 구 위 원
--------------	-------	---------

연구원

(재)한국산업관계연구원	백 남 중	연 구 위 원
(재)한국산업관계연구원	박 승 준	수석연구원
(재)한국산업관계연구원	임 재 영	수석연구원
(재)한국산업관계연구원	안 희 성	수석연구원
(재)한국산업관계연구원	김 준 식	수석연구원
(재)한국산업관계연구원	김 다 예	선임연구원
(재)한국산업관계연구원	이 효 정	선임연구원
(재)한국산업관계연구원	김 진 주	연 구 원
(재)한국산업관계연구원	성 유 진	연 구 원

2025년 광주광역시 조례 입법평가 최종 평가결과

I 개 요

- 추진근거: 「광주광역시 입법평가 조례」
- 평가대상: 총 조례 1,055건에서 기관설치 · 조직운영 등 단순 · 기술적인 내용, 시행일부터 2년 미경과 조례를 제외한 424건 조례 중 입법평가위원회가 선정한 50건 조례
- 평가기간: 2025년 4월 ~ 11월

II 평가결과

- 총괄
 - 개선이 필요한 50건 조례에 대해 총 94개 개선방안 확정(개선방안 중복사항 합산)
 - 개선방안을 유형별로 살펴보면, ① 일반정비 46건, ② 개정권고 43건, ③ 통합권고 1건, ④ 폐지권고 4건임

III 주요내용

□ 일반정비

- (관리번호 05) 광주광역시 성인지예산제의 실효성 향상 조례
 - 용어정비: '개최하며' → '열며', '개의회고' → '회의를 시작하고', '그러하지 아니하다' → '그렇지 않다'
- (관리번호 06) 광주광역시 민주시민교육 조례
 - 띄어쓰기: '기르는데' → '기르는 데', '시행 하여야' → '시행하여야'
- (관리번호 38) 광주광역시 전통시장 및 상점가 지원 조례
 - 한자병기: '개축' → '개축(改築)'

□ 개정권고

- (관리번호 03) 광주광역시 사회성과보상사업 운영 조례
 - 5개년 기본계획에 따른 매년 실행계획(연차계획) 수립 조항 신설
 - 전문성 확보를 위한 심의위원회 구성 조항에서 유사 위원회 대행 삭제
 - 자문위원회 및 보상실무단 구성 및 운영 조항 신설 등을 통해 사업추진의 실효성 확보

○ (관리번호 24) 광주광역시 입양가정 지원 조례

- 상위법령인 「입양특례법」이 「국내입양에 관한 특별법」('25.7.19.시행)으로 전부 개정됨에 따라 민간 위임 사무를 국가의 책임으로 전환하는 등 상위법령 개정사항 반영 필요
- 중복지원 금지 및 입양기관 지도·감독 조항 신설을 통해 형평 성 및 집행 효율성 제고

○ (관리번호 44) 광주광역시 시민 여가 활성화 기본 조례

- 아동·청소년으로 정책 적용 범위를 확대하여 여가 접근성과 참여 기회 증진
- 인센티브 지원에 대한 규정 신설로 여가활동 증진 및 법적 근거 확보
- 우수사례 발굴 및 시상 규정 신설로 시민, 관내 기업의 참여 독려

□ 통합권고

○ (관리번호 48) 광주광역시교육청 위기학생 심리 치유 지원 조례

- 학생 건강증진의 체계적 관리를 위한 유사조례와의 통합을 권고하며, 평가기간인 '25.7.1. 해당 조례는 폐지로 광주광역시교육청 학생 건강증진에 관한 조례와 통폐합되어, 평가에 따른 검토 결과인 폐지 및 통합 권고와 일치함

□ 폐지권고

○ (관리번호 41) 광주광역시 지역 인적자원 개발 조례

- 조례에 따라 이행되는 사항이 없으며 장기 방치되어 있으므로 조례의 실효성은 미흡한 것으로 판단되어 폐지 권고

○ (관리번호 43) 광주광역시 청소년 진로체험 활동 지원 조례

- '25년부터 해당 사업 예산 미편성 및 사업 미실행
- 상위법인 「진로교육법」에서는 현행 조례의 주요 사업인 진로체험지원센터 보조금 지원사업을 교육청과 자치구 중심으로 추진하도록 권고함
- 진로체험지원센터는 기초 지자체인 자치구 단위로 설치되어 있으므로 법적 기반인 조례는 자치구 조례로 결정하도록 권고함

○ (관리번호 50) 광주광역시교육청 반편견 입양교육 활성화 조례

- 예산 미배정 및 삭감 등의 사유로 외부 기관 협력이 중단, 포상 제도 미활용 등으로 실질적 실행력과 지속성의 제한으로 실질적인 조례의 실효성 확보는 한계가 있어 폐지 권고

목 차

제1장 연구개요

제1절 연구의 배경 및 목적	1
1. 연구의 배경 및 필요성	1
2. 연구의 목적	2
제2절 연구의 범위 및 방법	3
1. 연구의 범위	3
2. 연구의 방법	3
제3절 기대효과 및 활용방안	4
1. 연구의 기대효과	4
2. 연구의 활용방안	4

제2장 광주광역시 조례현황분석 및 문제점 진단

제1절 조례 입법평가의 개요	7
1. 지방자치단체의 자치입법권	7
2. 자치법규 정비와 조례 입법평가의 구분	9
제2절 자치조례 및 법령위임조례의 분류	11
1. 자치조례와 법령위임조례의 구분 기준	11
2. 자치사무와 위임사무가 혼재된 조례의 입법평가 기준 및 방식	13
제3절 광주광역시 조례의 현황 및 문제점 진단	15
1. 광주광역시 조례의 일반 현황	15
2. 광주광역시 조례의 문제점 진단	19

제3장 평가대상 조례의 심층 입법평가

제1절 평가대상 조례의 심층 입법평가 체계	27
1. 입법평가 대상 조례의 선정	27
2. 조례 심층 입법평가의 절차	30
3. 조례 심층 입법평가의 기준 및 판정 근거	31
제2절 심층 입법평가의 결과	35
1. 심층 입법평가의 결과 판정 종류 및 기준	35
2. 평가대상 조례의 개선방안	36

제4장 입법평가제도의 개선방안

제1절 광주광역시 입법모델(안) 마련	53
1. 광주광역시 조례의 현황 분석 및 조례 제정 필요 영역 발굴	53
2. 일본 지자체 자치기본조례 및 입법평가 사례분석	61
1) 일본 지방자치단체 자치기본조례	61
2) 일본 조례 평가	63
3. 광주광역시 실정에 적합한 입법모델(안) 제안	67
제2절 입법평가제도 운영방식의 개선방안	69
1. 광주광역시 입법평가 조례 분석	69
2. 타 시도 입법평가 조례의 비교분석	72
3. 입법평가 제도 및 운영의 개선방안	81
4. 광주광역시 의회 입법역량 강화를 위한 제언	85

표 목차

[표 1] 조례의 양적 증가에 대한 긍정과 부정의 영향	1
[표 2] 자치입법의 종류(조례와 규칙 비교)	7
[표 3] 자치법규 정비와 조례 입법평가 비교	10
[표 4] 지방자치단체의 사무 구분	11
[표 5] 광주광역시 입법평가 대상 조례 : 위임조례 및 위임근거(상위법령)	14
[표 6] 광주광역시 법규 현황('25. 10)	15
[표 7] 광주광역시 조례 제정 현황('21~'25)	15
[표 8] 광주광역시 의안(조례안) 접수 및 처리(제1대~제9대)	16
[표 9] 위원회별 평가대상 조례 개정 현황	20
[표 10] 위원회별 평가대상 조례의 일반정비 권고 결과	20
[표 11] 광주광역시 입법평가 대상 조례 현황	27
[표 12] 행정자치위원회 평가 대상 조례 현황	28
[표 13] 환경복지위원회 평가 대상 조례 현황	28
[표 14] 산업건설위원회 평가 대상 조례 현황	29
[표 15] 교육문화위원회 평가 대상 조례 현황	29
[표 16] 평가대상 조례의 소관부서 작성용 심사기준표	31
[표 17] 광주광역시 입법평가 조례의 평가 기준과 평가항목 연계 구조화	32
[표 18] 광주광역시 입법평가 결과표 구성 및 상세 내용	33
[표 19] 광주광역시 조례 입법평가 결과표(총괄표)	34
[표 20] 광주광역시 조례 입법평가 결과	36
[표 21] 조례 입법평가에 따른 개선방안	36
[표 22] 광주광역시 조례 입법평가 결과 개정권고 현황(43건)	38
[표 23] 광주광역시 조례 입법평가 결과 통합권고 현황(1건)	48
[표 24] 광주광역시 조례 입법평가 결과 폐지권고 현황(4건)	49
[표 25] 광주광역시 조례 입법평가 결과 일반정비 현황(46건)	50
[표 26] 광주광역시 주요 경제 동향(인구, 생산, 노동)	54
[표 27] 광주광역시 주요 실·국·기관별 조례 건수(건)	55
[표 28] 광주광역시 소관업무 편장별 조례 현황	56
[표 29] 니세코마치 마을만들기 기본조례의 내용	62
[표 30] 표준적인 평가 기준	65
[표 31] 조례에서 활용 가능한 행정 수단 일람	66
[표 32] 인구감소 시대의 지방자치단체 정책 및 조례의 방향성	67
[표 33] 조례 평가기준인 실현성과 실효성의 개념화	70

[표 34] 광역지방자치단체 시행 주체, 평가 시기, 평가표	72
[표 35] 광역지방자치단체교육청 시행 주체, 평가 시기, 평가표	73
[표 36] 광역지방자치단체 입법평가 대상	73
[표 37] 광역지방자치단체교육청 입법평가 대상 관련 조항	75
[표 38] 광역지방자치단체 입법평가 기준 관련 조항	76
[표 39] 광역지방자치단체교육청 입법평가 기준 관련 조항	78
[표 40] 광역지방자치단체 입법평가위원회 관련 조항	78
[표 41] 광역지방자치단체교육청 입법평가위원회 관련 조항	80

그림 목차

[그림 1] 연도별 자치법규 보유 현황(1995~2024)	1
[그림 2] 조례 입법평가의 기대효과 및 활용방안	4
[그림 3] 법제처 국가법령정보센터 위임조례 판단 근거	12
[그림 4] 광주광역시 주체별 의안(조례안) 접수 및 처리 추이(제1대~제9대)	17
[그림 5] 광주광역시 인구 현황	53
[그림 6] 광주광역시 경제 및 산업 현황	54
[그림 7] 광주광역시 산업 특화도(LQ분석)	55
[그림 8] 연도별 전국 자치기본조례 시행 현황('24. 4.)	61
[그림 9] 법률과 조례 종합계획의 체계	63
[그림 10] 지방의회의 개혁방향: 행동하는 정책기관으로	64
[그림 11] 조례 평가의 기준: 우수 조례의 조건	65
[그림 12] 조례와 정책의 연계성 강화를 위한 조례 간 체계화	68
[그림 13] 조례와 정책의 연계성 강화를 위한 조례 간 체계화	68
[그림 14] 입법평가 흐름에 따른 제도 및 운영 개선	81



연구개요

제1절 연구의 배경 및 목적

제2절 연구의 범위 및 방법

제3절 기대효과 및 활용방안

제1절 연구의 배경 및 목적

1. 연구의 배경 및 필요성

□ 지방자치 발전과 자치입법권 확대로 조례 수 증가에 따른 입법평가의 필요

- 지방자치 발전과 자치입법권 확대에 따른 조례의 수가 증가하면서 조례의 적법성, 경제성, 효율성 등에 대한 점검으로 입법(영향) 평가의 필요성이 대두됨
- 1991년 지방자치제도의 부활 이래 중앙사무의 지방이양 확대, 국제화·기후변화·신기술의 급속한 도입 등에 따른 정책환경 변화, 주민참여 확대로 지역의 고유한 정책 수요 증가로 인해 지방정책의 법적 근거가 되는 자치법규, 특히 조례의 급속한 증가 추이¹⁾

[그림 1] 연도별 자치법규 보유 현황(1995~2024)



- 조례의 양적 증가가 단순히 자치입법의 질적 발전으로 연결되는 것은 아니며, 긍정과 부정의 양면성을 가지고 있음

[표 1] 조례의 양적 증가에 대한 긍정과 부정의 영향

긍정적 측면	부정적 측면
- 지역 주민의 다양한 요구 반영으로 생활 밀착형 행정 서비스 강화 - 행정의 세분화로 특정 분야에 대한 규제 및 지원 체계 명확화 - 법률의 공백을 보완하여 지역 실정에 맞는 유연한 운영 가능 - 지역 경제 및 사회 변화에 대한 신속한 대응 가능 - 주민 참여 기회 확대를 통한 민주적 의사결정 과정 활성화	- 지나친 규제 및 복잡한 행정절차로 인한 불필요한 부담 증가 - 조례 간 중복 또는 모순으로 인한 혼란 발생 가능 - 실효성이 낮은 조례의 양산으로 인해 행정력 낭비 초래 - 단기적인 정치적 이익을 위한 입법은 장기적인 정책목표와 충돌할 가능성 있음 - 주민들의 법 감수성 저하 및 행정 신뢰도 저하 가능

- 양적으로 증가한 조례를 적절하게 평가하고 관리함으로써 자치입법의 질적 발전을 도모하고 자치입법권을 강화할 필요가 있음

1) 행정안전부, 「2025년 자치법규 정비사례집」, 2025에 2024년 자료를 추가하여 작성

□ 「광주광역시 입법평가 조례」에 따른 입법평가 실시

- 2013년 전국 최초로 「광주광역시 조례 사후 입법평가 조례」가 제정되었으나, 조례집행기관이 입법평가를 진행하는 모순이 있었던 점을 바로 잡아 2024년 7월부터 집행부의 조례집행을 시의회가 평가하도록 개정
- 광주광역시 조례정비특위(22.11.~23.11.) 활동 결과 집행부 주관의 입법평가 한계점 등 확인
 - 집행기관에 의한 조례에 대한 사후적 입법평가는 지방자치의 본질을 침해할 우려
 - 조례 제정 이후의 정책환경 변화 등에 대한 대처 미흡

2. 연구의 목적

- 국회, 타 시·도의회, 학계 등 입법 품질향상을 위한 입법 영향분석의 중요성 인식
 - 조례에 대한 지속적인 관찰과 개선은 입법기관의 책무이고 좋은 입법으로 선순환 작용
- 「광주광역시 입법평가 조례」에 근거하여 평가대상 조례의 입법평가를 통한 문제점 분석과 제·개정안 등 도출로 조례의 실효성 제고

【 광주광역시 입법평가 조례 】

제1조(목적) 이 조례는 광주광역시에서 시행 중인 조례에 대하여 입법 목적 등이 제대로 실현되고 있는지 분석·평가하여 조례의 실효성을 제고하고 시민의 삶의 질을 높이는 데 이바지 함을 목적으로 한다.

제4조(입법평가 대상) 입법평가의 대상은 광주광역시와 광주광역시교육청 조례로 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제외한다.

1. 기관설치·조직운영·업무분장·문서관리 등 단순하고 기술적인 내용의 조례
2. 시행일부터 2년이 지나지 않은 조례
3. 입법평가 실시 후 4년이 지나지 않은 조례

제5조(입법평가 기준 및 시기) ① 입법평가는 다음 각 호의 사항을 기준으로 실시한다.

1. 입법 목적의 실현성
2. 기본계획 및 시행계획 수립 여부
3. 예산편성 및 집행의 적정성
4. 상위법령 제정·개정 사항 반영 등 법적 정합성
5. 인권·성평등 침해 또는 차별 여부
6. 위원회·협의회 등 자문기구 구성 및 운영 실태
7. 그 밖에 입법평가 대상 조례의 규정에 따른 이행 여부

- 입법평가 결과의 환류를 통해 입법평가제도 운영의 내실화 및 발전 방향, 광주광역시 의회의 입법역량 강화 방안 제안

제2절 연구의 범위 및 방법

1. 연구의 범위

□ 과업대상 및 범위

- 총 조례 1,055건에서 기관설치·조직운영 등 단순·기술적인 내용, 시행일부터 2년 미경과 조례를 제외한 424건 조례 중 입법평가위원회가 선정한 50건 조례
 - 상임위원회별 대상조례는 행정자치위원회 13건, 환경복지위원회 13건, 산업건설위원회 13건, 교육문화위원회 11건
- 공간적 범위: 광주광역시 의회
- 시간적 범위: 2025년

□ 내용적 범위

- 광주광역시 조례 현황 분석 및 문제점 진단
- 2025년 평가대상 조례에 대한 심층 입법평가
- 평가대상 조례의 개선방안 및 개정안 등 도출
- 광주광역시 실정에 적합한 입법모델(안) 마련
- 입법평가 규정 및 평가기준 등, 운영방식 개선방안 마련
- 광주광역시의회 등 의견수렴 및 입법평가위원회 심의·대응

2. 연구의 방법

□ 문헌 및 자료조사

- 입법평가 관련 이론의 검토·분석
- 타 지자체 및 해외사례 검토·분석
- 광주광역시 통계 및 각종 정책자료, 예·결산 자료 등의 검토·분석
- 광주광역시 관련 정책 및 사업 등의 기사, 인터넷 검색·분석

□ 집행기관 인터뷰 및 의회 소관부서와의 브레인스토밍

- 평가대상 조례의 집행부서 업무의 수행 관련한 전화 인터뷰
- 의회 소관부서와 입법평가 관련 업무회의 추진

제3절 기대효과 및 활용방안

1. 연구의 기대효과

□ 광주광역시 조례 입법의 실효성 확보

- 평가대상 조례의 개선방안을 마련함으로써 입법 기능의 통제·관리
- 광주광역시의 행정 및 입법의 효율성 제고
- 개별 조례의 실효성 확보
- 주민의 삶의 질 향상

□ 광주광역시 조례 입법평가 체계 구축

- 광주광역시 조례 입법평가 내실화 및 차기 입법평가 기반 확보
- 개별 조례의 성과 관리 체계 마련
- 평가 결과 반영 및 입법과정에서의 환류 통해 광주광역시 의회의 입법역량 강화

2. 연구의 활용방안

- 광주광역시의 지방자치 강화 및 입법 의사결정 지원과 관련한 다음 사항에 활용 가능함
- 예산 편성 및 심의와 행정사무감사(조사)에 활용
- 5분발언 및 시정질의와 공청회, 토론회, 정책연구 등에 활용
- 시정운영 방향 수립에 활용

[그림 2] 조례 입법평가의 기대효과 및 활용방안



II

조례현황분석 및 문제점 진단

제1절 조례 입법평가의 개요

제2절 자치조례 및 법령위임조례의 분류

제3절 광주광역시 조례의 현황 및 문제점 진단

제1절 조례 입법평가의 개요

1. 지방자치단체의 자치입법권

□ 자치입법권으로서의 조례

- 지방자치단체가 자기의 사무를 자기의 책임 아래 행할 수 있는 권한을 “지방자치권”이라 하며, 지방자치권 중에서 지방자치단체가 국가로부터 독립적으로 법규를 제정할 수 있는 권한을 의미하며, 지방자치에 필요한 법규를 스스로 정립하는 권능이 “자치입법권”임²⁾
- 자치입법은 지방의회가 제정하는 조례와 지방자치단체의 장이 제정하는 규칙이 있음

[표 2] 자치입법의 종류(조례와 규칙 비교)

구분	조례	규칙
제정주체	지방의회	지방자치단체의 장(시장, 도지사, 군수, 구청장 등)
내용	자치사무 및 법령에서 위임한 사무에 대한 규율	조례의 시행에 필요한 사항 또는 그 권한에 속하는 사무의 처리에 관한 사항
법적 성격	일반적·추상적 규범으로서 주민 전체에 구속력을 가짐	행정명령적 성격을 가지며, 내부 조직이나 절차를 규율함
예시	광주광역시 5·18민주화운동 정신계승 기본조례	광주광역시 5·18민주화운동 정신계승 기본조례 시행규칙

- 조례는 헌법 제117조 제1항에 따라 법령의 범위 안에서 관할구역의 자치사무와 법령에 따라 지방자치단체에 속하는 사무에 관한 사항을 규율함
- 주민의 권리제한 또는 의무 부과에 관한 사항이나 벌칙에 관한 사항은 개별적인 법률의 위임이 있어야 규율이 가능함(「지방자치법」 제28조 제1항)³⁾

2) 행정안전부, 자치법규 입법실무, 2013, 7면.

3) 2021. 1. 13. 시행된 「지방자치법」 제28조 제28조(조례) ① 지방자치단체는 법령의 범위에서 그 사무에 관하여 조례를 제정할 수 있다. 다만, 주민의 권리 제한 또는 의무 부과에 관한 사항이나 벌칙을 정할 때에는 법률의 위임이 있어야 한다.

② 법령에서 조례로 정하도록 위임한 사항은 그 법령의 하위 법령에서 그 위임의 내용과 범위를 제한하거나 직접 규정할 수 없다.

□ 조례의 개념과 법적 성격

- “조례(條例)”란 지방의회가 제정하는 지방자치단체의 자치법규로서, 해당 지방자치단체의 자치사무와 법령에 의하여 위임된 사무에 관하여 제정됨
- 조례는 다음과 같은 법적 성격을 가짐
 - 법규명령적 성격: 일반적·추상적 규범으로서 주민에게 법적 구속력을 가짐
 - 자치입법의 산물: 국가의 법률과 달리, 지방의회의 의결을 통해 지역 실정에 맞게 제정됨
 - 하위규범성: 법률과 명령의 범위 안에서 제정되어야 하며, 상위법령에 위반될 수 없음

□ 조례의 제정 범위

- 조례는 다음 두 가지 영역에서 제정될 수 있음
- 자치사무에 관한 조례: 지방자치단체 고유의 사무에 대해 제정 가능
 - (예시) 주민참여예산제 운영, 지방공공시설 관리 등
- 법령위임사무에 관한 조례: 상위법령에서 구체적 사항을 위임한 경우 제정 가능
 - 단, 위임 범위를 벗어나거나 새로운 의무·벌칙을 부과할 수 없으며, 이는 법률유보 원칙에 따라 제한된다는 의미임

□ 자치입법권의 한계

- 조례는 지방자치단체의 자치입법권의 구체적 표현으로서, 지역의 자율성과 주민의 자기결정권을 실현하는 핵심 수단임
- 다만, 그 제정은 헌법과 법률의 한계 안에서 이루어져야 하며, 법률의 위임이 없는 새로운 국민의 권리·의무 창설은 불가능함
- 조례의 자치입법권은 다음과 같은 한계를 가짐
 - 헌법 및 법률에 위반되어서는 안 됨
 - 국가적 사무나 타 자치단체의 권한을 침해할 수 없음
 - 주민의 기본권을 침해하는 내용 금지
 - 법률의 위임 없이 새로운 형벌·조세 부과 불가

2. 자치법규 정비와 조례 입법평가의 구분

□ 자치법규의 급격한 양적 증가와 관리의 문제

- 자치법규 수의 급속한 증가로 상위법 위반, 법률의 위임 없는 의무·벌칙 등 부과, 불필요한 규제, 상위법 제·개정 사항 미반영, 기타 오탈자, 문장, 띄어쓰기 오류 등 법체계상의 문제가 빈번하게 발생함
- 상위법령의 빈번한 제·개정⁴⁾으로 인해 상위법령 불부합의 문제도 늘어나고 있어 법체계의 일관성이 훼손될 우려 있음
- 중앙정부(행정안전부, 법제처)의 자치법규 정비, 의견 제시, 대법원 제소 등과 지방자치단체 및 지방의회의 입법역량 발전으로 상위법 위반 같은 중대한 위반행위는 최근 감소하는 경향을 보이 나⁵⁾, 자치법규의 제·개정에 비해 관리에 대해서는 관심이 소홀한 것이 현실임
- 특히 상위법령의 잦은 제·개정에 따른 불부합 문제 및 오탈자, 띄어쓰기 등의 문제는 심각하게 여겨지지 않아 방치하고 있는 경우가 많고 늘어난 자치법규가 ‘제대로 실행되고 있는지’ 여부에 대해서는 상대적으로 관심이 적음

□ 자치법규 정비와 입법평가

- 행정안전부는 2012년 「자치법규 입법 등에 관한 지침」을 제정하여 자치법규 입법과 정비 지원사업을 시작하였고, 2015년부터 자치법규 일제 정비사업을 진행 중이며, 정비가 필요한 자치법규를 발굴하고 지방자치단체에 정비를 권고하고 있음
- 법제처는 지방자치단체의 입법권을 존중하는 의미에서 지방자치단체가 요청할 경우 자치법규 입법컨설팅, 의견제시, 상담 및 교육 제공, 기준, 지침 제공 등 지원하고 있으며, 부정기적으로 자치법규 일괄정비를 시행하고 있음
- 2025년 3월 기준으로 86개 지역의 지방자치단체(교육청 포함)가 자치법규 정비에 관한 규정을 가지고 있고, 5월 기준으로 86개 지역의 지방자치단체(교육청 포함)가 입법(영향)평가에 관한 규정을 가지고 있는 것으로 조사됨⁶⁾

□ 자치법규 정비와 입법평가

- 이러한 규정에 따라 지방자치단체 또는 지방의회는 정기적 또는 부정기적으로 정비,

4) 행정안전부에 따르면 2023년 기준으로 매년 2,600여 건의 상위법령 제·개정이 이루어지고 있음. 행정안전부, 「2024년 자치법규 정비사례집」, 행정안전부, 2024, p. 3.

5) 2024년 제의 요구된 조례는 33건(시도 4, 시군구 29)으로 전체 제정·개정 및 폐지 건수(30,059건)의 0.1%에 해당되며, 년도별 추이는 22건('18년) → 34건('19년) → 23건('20년) → 31건('21년) → 26건('22년) → 22건('23년)임. 조례에 대한 대법원 제소 건수는 1995년부터 2024년까지 총 187건으로, '95년부터 연평균 6.2건이며 무효 94건(50.3%), 유효 51건(27.2%), 기타 42건(22.5%)임. 최근 5년 대법원 제소 현황은 3건('20년) → 3건('21년) → 10건('22년) → 6건('23년) → 2건('24년)으로 감소 경향을 보임. 「2024년 조례·규칙 현황」, 행정안전부, 2025.

6) 법제처, 국가법령정보센터에서 추출·작성함

입법평가를 시행하고 있음

- 자치법규 정비는 자치법규의 법체계적 일관성을 유지하기 위한 목적으로 시행하며, 전수조사를 원칙으로 함
 - 상위법령 위반, 법률상 위임 없는 의무·벌칙 등의 부과, 불필요한 규제 조항, 상위법령 제·개정 사항 미반영, 기타 오탈자, 띄어쓰기, 문장오류 등을 검토하여 수정하는 것이 자치법규 정비의 주요 목적
- 입법평가는 자치법규 중 조례를 대상으로 하고, 입법평가 대상조례는 입법 후 일정한 기간이 지난 조례, 단순 기술적 내용을 규정하고 있는 조례가 아닌 자치조례 등임
- 조례의 법체계적 일관성뿐 아니라 실제 조례 시행 후 조례에 규정된 사항들이 제대로 추진되고 있는지, 어떤 정책 또는 사업이 시행되고 있는지, 예산은 적정하게 배분되었는지, 사업의 결과 조례의 목적이 달성되고 있는지 등을 검토·분석하는 것을 목적으로 함
- 따라서 자치법규 정비가 자치법규 전체의 형식적 관리를 주요 목적으로 한다면 조례 입법평가는 입법의 실질적 효과를 평가하는 것이 주요 목적임
- 자치법규 정비와 입법평가의 구분에 대한 명확한 인식이 부재하여 어느 것도 제대로 이루어지지 못하고 있는 상황이 빈번하게 발생함⁷⁾

[표 3] 자치법규 정비와 조례 입법평가 비교

구분	자치법규 정비	조례 입법평가
대상	• 조례 및 규칙(전수조사 원칙)	• 평가대상 조례로 제한
근거	• 조례 내에 규정 또는 규칙, 지침 등	• 별도 조례 제정
내용	• 자치법규의 제정 또는 개정 후 오랜 기간 동안 수정·보완되지 않아 현실에 맞게 정비할 필요가 있는 경우 • 상위법령의 제·개정 등에 따라 정비할 필요가 있는 경우 • 주민에게 과도한 부담을 주거나 불합리한 절차 등으로 주민의 불편을 초래하는 경우 • 행정환경의 변화에 대응하고 정책을 효율적으로 수행하기 위하여 자치법규의 정비가 필요한 경우	• 조례 입법평가는 ‘제도화된 정책’의 효과성 평가 • 조례가 미치는 종합적이고 포괄적인 영향을 객관적인 분석방법을 통해 분석하고 평가 • 조례의 입법 목적을 기준으로 실효성 및 실현성을 평가하여 시행 중인 조례의 문제점을 진단하고 현실에 맞게 개선해가는 일련의 과정 • 조례의 입법평가를 통해 조례의 개선방안(개정, 통·폐합 등) 제시뿐 아니라, 조례에 규정된 제도 및 사업의 시행효과를 평가하여 실질적인 실효성 제고를 위한 정책 제언 제공으로 각종 의정활동에 활용 가능

- 조례 입법평가는 형식적인 정비와 달리 조례의 효과성에 대한 양적·질적 평가이기 때문에 단순히 법률적 정합성에 대한 이해뿐만 아니라, 예산 및 정책에 대한 이해와 분석이 전제되어야 함

7) 자체적으로 시행하고 있는 자치법규 정비를 별도로 하고, 입법평가를 시행하면서 조례의 정책적 효과에 대한 분석과 평가에 이르지 못하고, 법적 체계성 같은 형식적 문제와 수정안 제안에 머무는 경우가 대부분임. 이 경우 전수조사가 아니기 때문에 정비라 하기 어렵고, 조례의 정책적 효과성 같은 질적 평가에 이르지 못하기 때문에 입법평가라 보기도 어려운 문제를 발생시킴

제2절 자치조례 및 법령위임조례의 분류

1. 자치조례와 법령위임조례의 구분 기준

□ 자치조례와 법령위임조례

- (자치조례) 별도의 법령 위임 없이 헌법 및 지방자치법이 보장하는 자치입법권에 따라 해당 지방자치단체의 고유한 사무(자치사무)에 대해 제정
 - 법령의 위임없이 지역의 특성과 주민의 복리를 이해 자치사무에 관하여 자율적으로 제정하는 조례
 - (근거) 헌법 제117조 제1항 “지방자치단체는 법령의 범위 안에서 자치에 관한 규정을 제정할 수 있다.”
 - (특징) ① 지방자치단체의 고유사무(자치사무)에 관한 사항을 규율, ② 법률의 위임이 없어도 제정이 가능하나, 법령에 위반되어서는 안됨, ③ 지역의 특징, 생활환경, 복리증진 등을 위한 정책적·자율적 규율이 가능함
 - (예시) 쓰레기 배출시간, 주차질서, 지역축제 운영 등에 관한 조례, 주민참여예산제 운영 조례 등
- (법령위임조례) 상위법령에서 조례로 정하도록 구체적으로 위임하고 있는 사항을 규정
 - 법률 또는 상위법령이 구체적으로 내용을 위임하는 경우, 그 위임의 범위 안에서 제정되는 조례
 - (근거) 헌법 제75호, 제95호 및 제117조 제1항 법률의 위임에 따른 명령·조례 제정 가능
 - (특징) ① 상위법령이 “○○은 조례로 정한다”라고 명시적으로 위임한 경우에만 제정 가능, ② 위임의 한계를 벗어나면 무효가 될 수 있음(위임범위 이탈), ③ 주로 주민의 권리 및 의무, 부담, 벌칙 등에 관한 사항이 해당됨
 - (예시) 지방세법에 따라 세율을 조례로 정하도록 하는 경우, 공중위생관리법 위임에 따라 영업허가 기준을 정한 조례
- (지방자치단체의 조례 제정 사무의 범위) 자치사무와 단체위임사무에 한함
 - 기관위임사무는 국가의 사무를 업무의 능률과 국민의 편의를 위해 지방자치단체의 장에게 위임한 것으로 원칙적으로 조례 제정이 불가능하나, 개별 법령의 위임이 있을 경우 조례 제정 가능하다는 대법원 판례가 있음⁸⁾

[표 4] 지방자치단체의 사무 구분

구분	자치사무	단체위임사무	기관위임사무
자치법규 형식	조례	조례	규칙
경비 부담	지방자치단체의 자체재원 + 국가의 장려적 보조금	지방자치단체의 자체재원 + 위임기관의 부담금	전액 위임기관 부담
사무처리 기준	법령에만 구속	법령과 위임자 지시에 구속	법령과 위임자 지시에 구속
지방의회 관여	허용	허용	원칙적 불허
국가의 감독	위법성 감독	위법성 감독 + 합목적성 감독	위법성 감독 + 합목적성 감독
감독처분			시정, 취소, 정지 및 이행명령, 대집행 등
감독처분 제소	가능	불가능	원칙적 불가능

8) 대법원 2007.12.13. 선고, 2006추52 판결. 강명희, ‘자치입법권의 한계와 확대방안’. 법제, vol .686, 법제처, 2019, p. 6.

□ 자치조례와 법령위임조례의 구분 기준 제시

○ (핵심기준) 사무의 성질 기준으로 구분하는 것이 가장 기본적으로 해당사무가 지방의 고유사무인지, 국가위임사무인지를 가장 먼저 판단함

- 자치사무인 지역주민의 생활과 복리를 위한 자체적 사무에 관한 조례
- 국가사무를 지방에 위임하는 사무에 관한 조례

○ 관련 상위법령에 ‘조례로 정한다’라는 규정이 있는지 확인

- 법률에 명시된 경우는 법령위임조례로 판단: 권리·의무·벌칙 등 국민의 법적 지위에 직접적인 영향을 미치는 사항은 반드시 법률 위임이 필요하며 이 경우는 위임조례임
- 명시적 위임없이 자치단체가 필요에 따라 제정하는 경우는 자치조례로 판단
- 행정운영, 지역생활 편의, 공공시설 이용 등과 같이 지역 특성 반영을 위한 사항은 자치조례로 가능함
- (대법원 판례) “법령의 위임없이 주민의 권리·의무에 직접 영향을 미치는 규정을 두는 것은 허용되지 않는다.”⁹⁾

□ 평가대상 조례의 구분을 위한 현실적 판단의 근거 및 방법

○ 평가대상 50건의 조례 구분에 대한 분류방식은 자치조례 또는 위임조례로만 구분함

- 현재 입법평가의 개별 조례 특징분석 항목 가운데 조례 구분은 단순히 자치조례와 위임조례로 구분하고 있으므로, 이에 따라 상위법령의 명시적 위임이 있는 조례를 위임조례로 분류
- 법제처 국가법령정보센터에서 자치법규 검색 방식에 따르면, 상위법령이 연계되는 경우 위임조례로 판단하고 있으므로 이를 활용함

[그림 3] 법제처 국가법령정보센터 위임조례 판단 근거

9) 대법원 2005.7.14. 선고 2003추7 판결

2. 자치사무와 위임사무가 혼재된 조례의 입법평가 기준 및 방식

□ 혼합형 조례와 보충조례

- (혼합형 조례) 하나의 조례 안에 자치조례적 요소와 위임조례적 요소가 함께 포함된 조례
 - 조례의 일부 조항은 법률의 위임에 따라 제정된 위임조례적 성격, 다른 일부 조항은 지방자치단체의 자치권에 근거한 자치조례적 성격
 - 자치입법권의 현실적 운영에서 불가피하게 등장하게 된 형식의 조례
- 자치사무와 위임사무가 혼재된 조례의 판단 방법은 조례 전체가 아닌 조항별로 판단해야 함
 - ① 상위법령상 직접 위임하는 “조례로 정한다”고 명시한 조항과 지자체의 자치사무로 정할 수 있다는 조항을 구분
 - ② 위임사무에 해당하는 부분은 위임 관련 상위법령의 제·개정사항 유무 검토
 - ③ 위임 내용이 조례에 정확히 규정되어 있는지 판단
 - (예시) 광주광역시 경관 조례: 「경관법」에서 경관위원회의 심의 대상 사업은 “조례로 정한다”고 명시하여 위임조례이나, 동시에 「경관법」은 “시·도는 지역의 특성과 주민 의견을 반영하여 경관계획을 수립·시행할 수 있다”고 규정하므로 경관관리의 구체적 운영·기준·시민참여 절차 등은 지자체의 자치사무로서 자치조례적 성격도 지님
 - (대법원 판례) “조례는 그 내용에 따라 자치조례 또는 위임조례로 나뉘며, 하나의 조례가 자치사무와 위임사무를 함께 규정하는 경우에는 각 조항별로 구분하여 보아야 한다.”¹⁰⁾
- (보충조례) 법령이 직접 규정하지 않은 세부적·기술적 사항을 보완하기 위해 제정된 조례로 법령의 취지를 구현하기 위한 법령을 보충하는 성격을 지닌 조례임
 - 법률의 위임이 없어도 법령의 목적 실현을 위한 합리적 보충 규정은 가능하나 법령의 내용을 변경·확장·제한해서는 안됨
 - 보충조례는 자치조례의 일종으로 보되, 성질상 법령과 밀접한 보완 관계에 있음
 - 상위법령에서 위임받은 사항이나 법령의 규정이 불완전한 경우, 또는 법령의 취지에 반하지 않는 범위에서 지방자치단체의 사정에 맞도록 필요한 사항을 보충하거나 구체화하는 역할을 하는 조례는 ‘보충조례’로 분류하여 최종적으로는 자치조례로 판단함
- (예시) 광주광역시 노숙인 등의 복지 및 자립지원에 관한 조례: 보충조례의 성격으로 자치조례로 판단
 - 관계법령으로 「노숙인 등의 복지 및 자립지원에 관한 법률」이 있으나, 조례는 「노숙인 등의 복지 및 자립지원에 관한 법률」의 내용을 광주광역시 실정에 맞게 규정하고 있으며, 조례의 내용은 「지방자치법」 제13조 제2항 제2호 다목의 ‘생활이 어려운 사람의 보호 및 지원’에 해당되어 자치사무에 해당한다고 볼 수 있음
 - 「노숙인 등의 복지 및 자립지원에 관한 법률」에는 “... 조례로 정한다”는 위임 문구가 없어 위임조례로 보기 어려움

10) 대법원 1997. 12. 23. 선고 96누17637 판결

- 이러한 유형의 조례는 상위법령에서 위임받은 사항이나 법령의 규정이 불완전한 경우, 또는 법령의 취지에 반하지 않는 범위에서 지방자치단체의 사정에 맞도록 필요한 사항을 보충하거나 구체화하는 역할을 하는 ‘보충조례’로 보는 것이 타당함

□ 평가대상 조례의 구분을 위한 현실적 판단의 근거 및 방법

- 혼합형 조례는 법령에 의해 위임된 사무뿐만 아니라 자치사무의 영역도 포함하고 있으나, 평가대상 조례의 경우 상위법령상 직접 위임의 명시 조항이 있으면 위임조례로 구분함
 - 상위법령상 직접 위임하는 “조례로 정한다”고 명시한 조항과 지자체의 자치사무로 정할 수 있다는 조항을 구분하는 것이 원칙이나, 대부분의 위임조례는 자치사무까지를 포함하는 혼합형임
 - 이 경우에도 법제처 국가법령정보센터의 자치법규 검색 방식을 활용하여, 상위법령이 연계되는 조례는 위임조례로 판단하고 있으므로 이에 따름
- 자치조례로 분류되는 평가대상 조례는 많은 경우 보충조례적 성격을 지님
 - 다만, 보충조례는 자치조례로 구분하는 것이 타당하므로, 이에 대한 이견은 없음
 - 법제처 국가법령정보센터 내에서 자치조례는 별도의 검색이 가능하므로 이를 활용함

□ (평가대상 조례) 위임조례 및 위임법령

- 입법평가 대상 조례 총 50건을 대상으로 상기 기준 및 판단 방식에 따라 분류한 결과, 자치조례 39건, 위임조례는 11건으로 구분됨
- 위임조례의 상위법령 위임근거인 조항은 다음과 같으며, 상세한 내용(조문)은 개별 분석 평가표를 참조할 것

[표 5] 광주광역시 입법평가 대상 조례 : 위임조례 및 위임근거(상위법령)

조례(위임조례)	위임 근거(상위법령)
연번 07 광주광역시 민간투자사업 기본 조례	사회기반시설에 대한 민간투자법 제6조, 동법 시행령 제4조
연번 10 광주광역시 인구정책 기본 조례	인구감소지역 지원 특별법 제9조
연번 17 광주광역시 발달장애인 권리 보장 및 지원 조례	발달장애인 권리보장 및 지원에 관한 법률
연번 30 광주광역시 경관 조례	경관법 제4조
연번 32 광주광역시 도시재생 기본 조례	도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법 제3조
연번 37 광주사랑 상품권 이용 활성화 조례	지역사랑상품권 이용 활성화에 관한 법률 제4조
연번 38 광주광역시 전통시장 및 상점가 지원 조례	전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법 제3조
연번 39 광주광역시 도시계획 조례	국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제36조, 제77조 및 제78조, 동법 시행령 제84조 및 제85조
연번 41 광주광역시 지역 인적자원 개발 조례	인적자원개발 기본법 제7조의3
연번 44 광주광역시 시민 여가 활성화 기본 조례	국민여가활성화기본법 제4조, 제5조 및 제7조, 동법 시행령 제4조
연번 46 광주광역시 영상·영화 진흥 조례	영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률 제28조의3, 동법 시행령 제10조의2, 동법 시행규칙 제5조의3

제3절 광주광역시 조례의 현황 및 문제점 진단

1. 광주광역시 조례의 일반 현황

□ 광주광역시 조례의 현황 및 추이

- 2025년 11월 기준 광주광역시 법규(교육청 포함)는 총 1,507건, 이 가운데 조례는 1,089건임¹¹⁾
 - 이 가운데 자치조례는 1,105건, 위임조례는 402건임¹²⁾

[표 6] 광주광역시 법규 현황('25. 10)

구분	총계	조례	규칙	훈령	예규
광주광역시 본청	1,193	877	149	121	46
광주광역시 교육청	314	212	75	27	0

- 평가기간인 '21년~'24년까지 조례 제·개정 규모는 '21년도 63건, '22년도 78건, '23년도 270건, '24년도 170건으로 증가 추이를 보임¹³⁾
- 특히, '23년도는 대규모의 조례제·개정 건수의 증가가 나타나고 있는데, 이는 광주광역시의회 조례정비특별위원회의 활동 결과인 것으로 파악됨
 - '22년 조례정비특별위원회는 개별 조례가 당초 입법취지에 맞게 실현되고 있는지, 중복되거나 상위법에 어긋나지 않는지를 파악하기 위해 출범하였음
 - '22년도 6월 30일 이전 제정된 조례 946건을 전수조사하여 247건을 정비하였으며, 구체적인 내용으로는 247건은 통합 1건, 개정 241건, 폐지 5건임
- 조례 제정 현황은 년도별로 편차를 보이고 있으나, 조례정비특별위원회 활동과 연계되어 '23년도 제정 규모가 가장 큰 것으로 나타나고 있으며, '25년을 제외한 4개년간 평균 35건 이상이 제정되고 있음¹⁴⁾
 - 광주광역시 의회 의원 정수가 '25년 기준 23명임을 감안할 때, 의원 1인당 매년 평균 1.5건 이상의 조례를 제정하는 활발한 의정활동을 추진하고 있다고 볼 수 있음

[표 7] 광주광역시 조례 제정 현황('21~'25)

구분	'21	'22	'23	'24	'25
건수	39	20	51	31	26

11) 2025. 11. 자치법규정보시스템 기준
 12) 2025. 11. 법제처 국가법령정보센터 기준
 13) 2025. 11. 자치법규정보시스템
 14) 2025. 11. 국가법령정보센터

□ 조례안 접수와 처리현황 및 추이

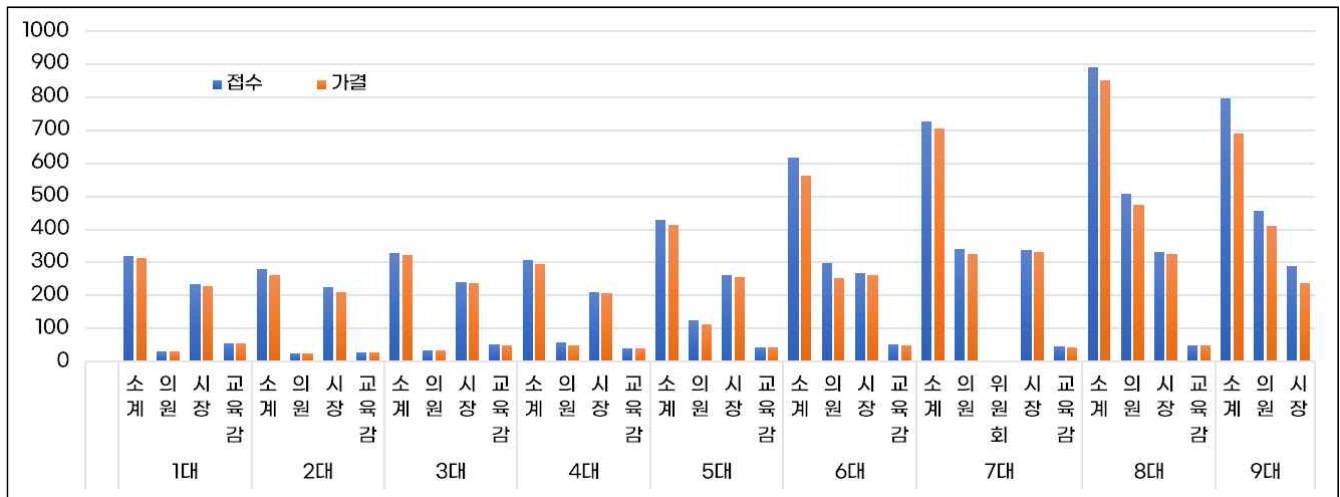
- 광주광역시 의회 제1대부터 제9대까지 조례안 접수 및 처리현황을 살펴보면, 다소의 편차는 있으나 전반적으로 조례안의 접수는 증가하는 경향을 보이고 있음
- 특히 2006년 이후부터 조례안 접수 건수가 대폭 증가하게 되는데, 이는 지방의회 활성화를 위해 2006년 지방자치법 개정에 따른 기존 비상근 명예직에서 상근 전문의원제 성격으로 전환되면서 안전 처리 수가 증가하고 조례의 제·개정 활동이 활발해짐

[표 8] 광주광역시 의안(조례안) 접수 및 처리(제1대~제9대)

구분		접수	처리	처리내용					
				가결			부결	폐기	철회
				소계	원안	수정			
1대	소계	320	318	314	267	47	0	0	4
	의원	30	30	30	27	3	0	0	0
	시장	236	234	230	193	37	0	0	4
	교육감	54	54	54	47	7	0	0	0
2대	소계	279	278	262	197	65	5	0	10
	의원	25	25	25	25	0	0	0	0
	시장	225	225	209	149	60	5	0	10
	교육감	29	28	28	23	5	0	0	0
3대	소계	328	326	324	265	59	1	0	1
	의원	35	35	35	30	5	0	0	0
	시장	242	240	239	191	48	0	0	1
	교육감	51	51	50	44	6	1	0	0
4대	소계	307	302	296	244	52	6	0	0
	의원	58	54	48	33	15	6	0	0
	시장	209	208	208	175	33	0	0	0
	교육감	40	40	40	36	4	0	0	0
5대	소계	430	424	413	348	65	1	0	10
	의원	126	121	113	83	30	1	0	7
	시장	261	260	257	228	29	0	0	3
	교육감	43	43	43	37	6	0	0	0
6대	소계	617	614	564	468	96	4	1	44
	의원	298	297	254	198	56	2	0	41
	시장	268	266	262	227	35	2	1	0
	교육감	51	51	48	43	5	0	0	3
7대	소계	726	715	704	603	101	2	4	5
	의원	340	332	327	288	39	0	3	2
	위원회	1	1	1	1	0	0	0	0
	시장	339	336	332	273	59	2	1	1
	교육감	46	46	44	41	3	0	0	2
8대	소계	892	871	850	751	99	0	11	10
	의원	509	491	476	419	57	0	9	6
	시장	333	330	326	285	41	0	2	2
	교육감	50	50	48	47	1	0	0	2
9대	소계	797	715	691	605	86	3	9	12
	의원	456	424	410	351	59	1	6	7
	시장	290	248	238	214	24	2	3	5
	교육감	51	43	43	40	3	0	0	0

- 전체적인 조례안 접수 및 처리가 증가하는 현상뿐만 아니라 제6대부터는 이전 시장이 의원보다 조례안 접수 및 처리 규모가 크던 상황에서 의원의 조례안 접수 및 처리 건수의 규모가 더욱 확대되는 추이를 보이고 있음
- 특히, 8대 이후부터는 의원의 조례안 접수 및 처리 건수가 시장에 의한 건수보다 매우 높은 수준으로 증가하고 있음

[그림 4] 광주광역시 주체별 의안(조례안) 접수 및 처리 추이(제1대~제9대)



□ 광주광역시 조례 현황 및 추이에 따른 특징

- 최근 광주광역시의회에서는 의원 발의 조례안의 규모가 시장(집행부) 발의 조례보다 많아지는 경향이 뚜렷하게 나타나는데, 이는 전국 광역의회 전반에서도 나타나는 추세로 지방의회의 입법 기능 강화를 보여주는 현상이라고 볼 수 있음
- '24년 나라살림연구소의 조례입법현황분석 및 제언에 따르면, '23년 전국 17개 시도 의회 의원은 총 3,746건의 의안을 발의함
 - 전년 대비 의안 발의 건수가 가장 많이 증가한 곳은 전남도의회(279건 증가), 경기도(181건), 경북도의회(174건), 서울특별시의회(151건)에 이어 광주광역시의회(114건)는 상위 수준임
 - 최근 전체 의안발의 건수가 증가한 것은 정책지원관 제도 도입에 따른 의원의 입법역량 증가의 효과로 분석되나, 단순히 입법 건수 증가가 의정활동의 질적 성장으로 연계되기는 어려움
- 광주광역시의회는 전국적으로도 활발한 입법활동을 보이고 있으며 긍정적인 측면에서의 특징은 먼저, 지방의회의 정책 주도성이 강화됨
 - 과거에는 조례의 대부분이 시장 등 집행부가 발의한 '행정형 입법'이었으나, 의원 발의의 증가는 지방의회가 지역 문제 해결을 위한 입법 주체로 성장했음을 의미함
 - 이는 지방분권 및 자치입법 활성화의 긍정적 효과로 평가할 수 있음

- 광주는 역사적으로 민주·인권·문화 중심지로서 지역 주민의 정책요구가 다양하고 강한 지역으로 지역특화 정책 수요 반영성이 증가함
 - 조례의 경우에도 「광주광역시 저소득층 아동 치과 주치의 지원 조례」, 「광주광역시 고려인 주민 지원 조례」, 「광주광역시 조류 충돌 저감 조례」, 「광주광역시 ESG 경영 지원 조례」 등이 전국 최초로 제정되었음
 - 의원 발의 조례 증가가 단순 실적이 아니라 “지역의 요구를 반영한 입법활동 강화”로 볼 수 있음
- 광주는 자치입법(조례)과 자치사무 정비에 적극적으로, 자치법규 정비에서 전국 1위 평가를 받는 등 입법 기능 강화에 따른 자치력을 제고함¹⁵⁾
 - 광주광역시는 행정안전부 주관 ‘2024 자치법규 일제정비 지방규제 우수지자체’ 평가에서 광역 부문 최고점을 받아 지방규제 우수지자체로 선정되어 재정인센티브로 특별교부세를 교부받음
 - ‘자치법규 일제정비’는 지방규제가 새로운 사회환경 변화에 부합하지 않아 지역 투자를 가로막고 주민생활에 불편을 미치는 규제를 폐지·완화하는 것으로, 광주시는 상위법령의 위임 없이 내부 규정이나 지침 등으로 지역 기업과 주민에게 불필요한 절차를 요구하거나 처분을 지연하는 그림자 규제, 규제가 아님에도 규제로 등록되어 있는 비규제, 지역 내 활용도가 없어 사실상 사문화된 규제 등을 집중적으로 정비함
 - 주요 개혁 성과로는 도시 및 주거환경정비 조례에 따른 감정평가업자 선정 시 광주·전남으로 제한한 지역제한 삭제, 옥외광고물 조례에 따른 광고물의 바탕색 색깔 사용 제한을 삭제해 광고물의 다양성을 보장하는 등 자치법규 개선을 통해 경쟁제한 해소, 영업활동의 자율성 향상
 - 또한 공공기관이 관리하는 각종 공공시설물의 대관과 관련해 사용기한 이후 취소 시 사용료 반환 조항을 신설해 시민 불편을 해소하고 소비자 권익보호에 기여함
- 의원발의안 증가가 “집행부 중심이 아닌, 시의회 중심의 입법·감시 기능 강화”라는 자치분권 흐름과 연계되고 있음
- 의원들이 직접 지역 문제를 발굴하고 조례를 발의함으로써, 집행부가 중심이 되지 않았던 생활밀착형 주제나 권리중심 주제가 법제화될 가능성이 높아지면서 정책 다양성과 창의성이 확대되고 있음
- 이러한 변화는 지방의회가 단순 심의기관에서 정책(생산)기관으로의 기능을 강화하고 있음을 보여주는 측면이라고 평가할 수 있음
 - 일본 지방의회는 의회의 기능과 개혁의 방향을 ‘행동하는 정책기관으로’ 설정하여, 자문형·폐쇄형 지방의회에서 정책 형성형·협력형 의회로 변화하기 위해 의회의 정책형성 방식과 정책 검토 체제의 정비 등을 추진하고 있으며, 이러한 맥락과 동일하다고 할 수 있음

15) 출처 : 강진투데이(<https://www.gangjintoday.co.kr>)

2. 광주광역시 조례의 문제점 진단

□ 광주광역시 의회의 입법 활성화에 따른 과제 대두

- 광주와 같이 조례 제정이 활발한 지역일수록, 집행부의 예산·조직·인력 대비 조례 수가 많아질 수 있기 때문에, 입법 이후 집행이 제대로 뒤따르지 않으면 조례가 명문 규정에 머물 가능성이 있음
 - 광주에서 의원발의 조례가 많다는 것은 긍정이나, 그만큼 “집행부와의 연계, 예산 배정, 행정체계 정비”가 병행되지 않으면 실질적 효과가 떨어질 수 있으므로 입법량 증가 대비 제·개정 조례의 실효성 및 집행력의 한계가 나타날 수 있음
- 조례 제정이 증가하면서 의원 및 시의회의 입법지원 인력, 법률검토 체계, 조례사후평가의 중요도가 증가하는 동시에 부담이 증가하게 됨
 - 광주처럼 특화된 주제가 많을 경우 전문성 확보가 중요하므로 지역 의정 역량 강화가 지속적으로 추진되어야 할 뿐만 아니라 입법지원체계의 부담이 과중해질 수 있음
 - 집행부 중심이 아닌 의원 중심의 입법이 많아진다는 것은 역량 강화의 요구가 커진다는 의미이기도 하므로 조례사후평가 등의 제도 활용을 적극적으로 추진하여 지속가능성의 확보가 필요함
- 조례 제·개정 건수가 급증하면 조례 간 중복·충돌·상위법 위반 등의 위험이 커지게 되어, 조례 관리 복잡성 및 규제 정합성 문제가 발생하게 됨
 - 광주는 자치법규 정비를 체계적으로 지속하여 왔으나, 증감 추세 속에서 “질적 관리를 위한 내부 체계 강화”가 중요함
 - 광주 특유의 정책다양성이 긍정이지만 동시에 복잡성 관리라는 과제를 집중 관리해야 함
- 광주광역시의 일반적인 조례의 증가 현황 및 추이로 인한 문제점과 과제는 심층 입법평가에서도 구체적으로 나타나고 있으므로, 입법평가 기준인 평가항목 및 입법평가 결과에 따른 개선방안을 중심으로 검토하고자 함
- 유의해야 할 부분은 심층 평가대상 조례의 분석 결과가 광주광역시 조례를 일반화할 수 있는 대표성을 지니고 있지는 않음을 전제로 하여, 심층 입법평가 조례에 대한 문제점 진단을 통하여 광주광역시 조례에 대한 귀납적 접근은 가능할 수 있음

□ 심층 입법평가 대상 조례의 일반적인 특징과 문제점

- 심층 입법평가 대상 조례 50건 가운데 제정 이후 개정되지 않은 조례는 총 31건으로 62%에 달하고 있으며, 위원회별로는 환경복지 및 산업건설위원회는 평균을 상회하는 69.2%, 행정자치위원회는 61.5%로 유사하게 나타나고 있으나, 교육문화위원회의 경우 45.5%로 낮은 수준임
 - 평가대상 조례는 '25년 개정 8건을 제외하고는 '22년도 개정이 가장 최근으로 미개정뿐만 아니라 개정이 3년 이전에 이루어진 것으로 분석됨

[표 9] 위원회별 평가대상 조례 개정 현황

위원회	행정자치위원회	환경복지위원회	산업건설위원회	교육문화위원회	합계
평가대상 조례수(건)	13	13	13	11	50
개정 조례수(건)	8	9	9	5	31
조례 개정률(%)	61.5	69.2	69.2	45.5	62.0

- 행정자치위원회의 경우, 「광주광역시 시민참여형 도시공원의 관리·운영 조례」는 2017.7.1. 제정 이후 개정이 이루어지지 않음
 - 환경복지위원회의 경우, 「광주광역시 장애인가족 지원조례」는 2011.4.1. 제정 이후 개정이 이루어지지 않았음
 - 산업건설위원회의 경우, 「광주광역시 고령친화산업 육성 및 지원에 관한 조례」는 2017.3.1. 제정 이후 개정이 이루어지지 않았음
 - 교육문화위원회의 경우, 「광주광역시교육청 학교폭력 예방교육 및 대책에 관한 조례」는 2013.8.1. 제정 이후 개정이 이루어지지 않았음
- 상위법 개정에 따른 개정이 이루어지지 않아 상위법 개정이 미반영인 조례도 3건인 것으로 나타남
- 「광주광역시 노인일자리 창출 지원 조례」는 2011.9.15. 제정 이후 개정이 이루어지지 않았으며, 노인일자리 및 사회활동 지원에 관한 법률 제정(2024. 11. 1. 시행)에 따른 용어 변경 등의 개정이 필요함
 - 「광주광역시 입양가정 지원 조례」는 2012.10.15. 제정 이후, 2021.7.23. 개정은 있었으나, '23년 「국내 입양에 관한 특별법」 전부 개정 및 '25년 7월 19일부터 시행됨에 따른 상위법령 개정사항 반영을 위한 조례 개정이 필요함
 - 「광주광역시교육청 학교폭력 예방교육 및 대책에 관한 조례」는 2013.8.1. 제정 이후 개정이 이루어지지 않아, '25. 3. 18. 일부 개정된 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」에 따른 중앙정부의 정책 반영이 미흡하여 추진 과제에 비해 법제도적 기반이 부실함
- 일반정비 권고 대상 조례는 평가대상 조례 50건 가운데 47건인 94%에 달하여 앞서 제기한 조례 제정 이후 사후입법평가 및 관리의 부재 문제가 나타나고 있음
- 행정자치위원회 및 환경복지위원회는 대상 조례 100%가 일반정비에 해당되며, 산업건설위원회는 1건을 제외한 12건으로 92.3%, 교육문화위원회는 11건 가운데 9건인 81.8% 순임

[표 10] 위원회별 평가대상 조례의 일반정비 권고 결과

위원회	행정자치위원회	환경복지위원회	산업건설위원회	교육문화위원회	합계
평가대상 조례수(건)	13	13	13	11	50
일반정비 권고 (건)	13	13	12	9	47
일반정비 개정률(%)	100.0	100.0	92.3	81.8	94.0

- 조례 제정 이후 개정이 빠르게 이루어지거나, 빈번하게 개정되는 것이 반드시 바람직하다고 하기는 어려우나, 조례 입법평가의 평가 기준으로 제시되고 있는 지역 현실 부합성 및 정책 환경 수용성을 확보하기 위해서는 제정된 조례는 관리가 필요하며, 관리의 주요 방법이 조례의 개정이라고 할 수 있음

□ 위원회 운영의 적정성

- 심층 입법평가 대상 조례 50건 가운데 위원회 설치가 규정되지 않은 조례는 21건이며, 위원회 구성 및 운영이 강행 규정임에도 설치되지 않은 조례는 2건임
 - 강행규정은 의무조항으로 반드시 위원회 설치 및 운영이 시행되어야 법적 실효성을 확보할 수 있으므로 이에 대한 사후입법평가를 포함하는 관리가 필요함
 - 위원회 목적 및 기능 등이 해당 조례와 관련하여 반드시 필요하지 않을 경우는 조례 개정을 통하여 임의규정화하는 개선방안도 가능하나, 위원회 설치 및 운영은 전문성뿐만 아니라 시민의 참여 활성화와 해당 시책에 대한 관리 차원에서 위원회는 지방자치의 중요한 요소이므로 유사 위원회의 대행이나 통합적 운영 또는 기 설치된 위원회의 분과위원회 구성 등을 고려해야 함
- 위원회 구성 및 운영에 대한 조항에 따라 위원회를 설치하여 운영하는 조례의 경우, 위원회 구성 및 운영에 관한 조항은 조례에 따라 상이하게 내용이 구성되어짐
 - 조례에서 위원회 설치 요건을 상세하게 규정하여, 설치목적, 기능, 성격, 존속기한, 위원의 구성 및 임기, 위원장과 부위원장 선임방법, 회의 소집, 의사정족수 및 의결정족수, 위원의 제척·기피·회피, 위원의 해촉, 위원회의 운영, 회의록 등의 공개, 수당 등을 조항으로 명기함
 - 조례에서 위원회 설치 요건 가운데 설치목적, 기능, 성격, 위원의 구성 및 임기를 상세 규정하되 구체적인 운영에 관해서는 「광주광역시 각종위원회 구성 및 운영 등에 관한 조례」를 준용하는 경우
- 평가 결과, 개선이 필요한 경우는 다음과 같음
 - 위원회 설치 요건을 상세히 규정하였으나 일부 누락되는 경우로, 위촉 위원 구성의 성별 균형 사항이 가장 빈번하며, 다음으로 위원의 제척·기피·회피, 위원의 해촉에 관한 규정임
 - 위원회 구성에 대한 규정은 조항으로 설치되었으나, 운영에 관해서는 「광주광역시 각종위원회 구성 및 운영 등에 관한 조례」의 준용에 관한 규정이 없는 경우임
 - 일반적으로 간과되는 규정으로는 회의록 작성 및 공개에 관한 규정임
- 지방의회의 조례에 따른 위원회 구성과 관련하여, 「양성평등기본법」 제21조 제2항에는 각종 위원회의 구성에 있어서 특정 성별 위촉직 위원이 10분의 6을 초과하지 않도록 규정하고 있음

양성평등기본법

제21조(정책결정과정 참여) ②국가와 지방자치단체는 위원회(위원회, 심의회, 협의회 등 명칭을 불문하고 행정기관의 소관 사무에 관하여 자문에 응하거나 조정, 협의, 심의 또는 의결 등을 하기 위한 복수의 구성원으로 이루어진 합의제 기관을 말한다. 이하 같다)를 구성할 때 위촉직 위원의 경우에는 특정 성별이 위촉직 위원 수의 10분의 6을 초과하지

아니하도록 하여야 한다. 다만, 해당 분야 특정 성별의 전문인력 부족 등 부득이한 사유가 있다고 인정되어 다음 각 호의 구분에 따른 위원회의 의결을 거친 경우에는 그러하지 아니하다.

광주광역시 각종위원회 구성 및 운영등에 관한 조례
제6조(위원회의 구성) ③위촉직 위원을 구성할 때 특정 성별이 위촉직 위원 수의 10분의 6을 초과하지 아니하도록 하여야 한다.

- 「광주광역시 각종위원회 구성 및 운영 등에 관한 조례」 제6조 제3항에서도 이를 규정하고 있으며, 회의록의 작성 및 공개에 대해서도 규정하고 있음

광주광역시 각종위원회 구성 및 운영등에 관한 조례

제6조(위원의 구성) ① 위원회는 당연직 및 위촉직 위원으로 구성하되, 위촉직 위원은 미리 선정인원, 자격요건, 선정기준 등을 명확히 하여 시보 및 시 홈페이지에 공고하는 등 공개모집 방법으로 시장이 위촉한다.

③ 위촉직 위원을 구성할 때 특정 성별이 위촉직 위원 수의 10분의 6을 초과하지 아니하도록 하여야 한다.

제9조(위원회의 운영) ① 위원장은 회의개최 7일 전까지 회의일정과 안건 등을 위원에게 통보하여야 하며, 회의자료는 3일 전까지 배부하여야 한다. 다만, 회의내용이 비밀을 요하거나 긴급한 사유로 회의를 개최하는 경우에는 그러하지 아니한다.

② 위원장은 회의 개최일시, 장소, 출석위원, 심의안건, 발언내용 등을 기록한 회의록을 작성하여야 한다.

제10조(회의록 등의 공개) 회의록, 회의결과 등은 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제9조제1항의 비공개 사유가 없는 한 회의 종료 후 1개월 이내에 시 인터넷 홈페이지를 통해 공개하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

1. 법령 또는 다른 조례에 비공개하도록 규정된 경우
2. 위원장이 필요하다고 인정하여 재적위원 과반수의 의결로 회의록 등의 비공개를 결정한 경우

- 법제처 ‘자치법규 입안 길라잡이’에는 위원회의 구성 규정과 관련하여 “위원 중 특정 성별의 비율을 정할 때에는 「양성평등기본법」 제21조 제2항에 따라 조례에도 적용되므로 조례에 재기재하지 않도록 한다”고 권고하고 있음
- 상위법령 및 포괄적 자치법규에 의해 규정된 사항으로 개별 조례에서 규정할 필요는 없으나, 실제 위원회 구성 및 운영 과정에서 해당 사항이 준수되지 않는 경우가 발생하므로, 조례 제정 시 이에 대한 원칙을 수립하는 것이 필요함
 - 개별 조례의 독자성은 인정되어야 하나, 법적 체계성이나 지자체 조례 전반의 일관성은 고려되어야 하며, 조례 제정 시 조항의 구성에 대한 사전적 검토와 법적 합리성에 입각하여 입법을 추진하여야 함
- 「광주광역시 각종위원회 구성 및 운영 등에 관한 조례」에 근거하여 공개되는 위원회 운영 현황에는 「광주광역시 상권영향평가 조례」에 따라 설치된 광주광역시 상권영향평가 위원회의 정보가 누락됨(’25년 상반기 기준)
- 평가대상 개별조례의 위원회 설치 및 운영상의 문제 외에도 광주광역시의 조례와 관련한 전반적인 관리의 정비가 요구되며, 사후입법평가의 필요성이 보다 강조되는 맥락이라고 할 수 있음

□ 주민 수용성

- 조례의 주민 수용성의 입법평가를 위한 방법으로 해당 조례의 제·개정에 관한 조례안 입법예고의 시행여부를 검토하여, 입법예고 제도의 취지인 입법과정의 투명성과 주민의 참여권 보장 여부를 평가함
- 지방의회의 입법예고는 강행규정이 아니므로 의무가 없으나 평가 대상 조례의 평가기간('21~'24) 내에는 예외사항을 제외하고 입법예고를 시행한 경우가 다수임
- 지방자치법(2011.11.7. 전부개정) 제77조에 따라 의회는 조례안 취지와 주요 내용, 전문을 공보나 인터넷 홈페이지 등에 게재하는 방법으로 예고할 수 있으며, 5일 이상 입법예고를 하도록 규정
 - 임의규정으로 세부적으로는 각 지방 의회에서 정한 회의 규칙에 따르고 있으며, 광주광역시의회의회의규칙 제22조의2(조례안 예고)에 규정되어 있으나, 이 또한 임의규정임

광주광역시의회의회의 규칙

제22조의2(조례안 예고) ① 위원장은 심사대상인 조례안에 대하여 그 취지·주요 내용·전문·의견 제출에 관한 사항을 인터넷 홈페이지 등에 게재하는 방법으로 예고(이하 “입법예고”라 한다)할 수 있다. 이 경우 의장의 명의로 하되, 의장에게 미리 보고하여야 한다. <개정 2014.6.24.>

② 입법예고 기간은 5일 이상으로 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 입법예고를 아니할 수 있다. <개정 2014.6.24.>

1. 입법내용이 주민의 권리·의무와 관련이 없는 경우
2. 상위법령 등의 단순한 집행을 위한 경우
3. 입법이 긴급을 요하는 경우

③ 입법예고에 관하여 이 규칙에서 정하지 않는 사항에 대해서는「광주광역시 자치법규입법에 관한 조례」를 준용한다. 이 경우 시장은 의장으로 본다.<본조신설 2011.10.15>

- 의회는 임의규정으로 이는 지방자치의 자율성과 의회의 입법 기능을 존중하면서도 행정 절차의 현실적 제약을 고려한 결과임
 - 지방의회는 헌법 제117조·제118조에 의해 고유의 자치입법권을 부여받으며, 만약 입법예고를 강행규정으로 두면, 중앙정부가 정한 형식적 절차를 지방의회가 반드시 따라야 하는 결과가 되어 지방자치의 자율성이 훼손됨
 - 따라서 “입법예고를 해야 한다”는 절차를 법률로 강제하기보다는, 자치단체가 스스로 정한 조례 제정규칙에서 자율적으로 정하도록 두는 것이 지방분권의 원리에 부합함
 - 특히 의원발의 조례안의 경우 입법예고 절차를 강행할 법적 근거나 행정조직이 명확하지 않아 실무상 집행이 어려울 수 있으므로, 필요성이 큰 경우에 한해 임의적으로 시행할 수 있도록 재량을 부여하는 구조임
- 자치단체장의 경우 입법예고는 강행규정으로 예외적인 경우를 제외하고 반드시 입법예고를 시행하여야 하며, 평가대상 조례의 평가기간('21~'24) 내에는 예외사항을 제외하고 입법예고를 시행한 경우가 다수임

- 지방자치단체의 장이 발의하는 조례안은 행정절차법 제3조 제2항 제1호에 따라 행정절차법 제41조에 따른 입법예고(20일 이상) 규정을 적용함
- 「광주광역시 자치법규 입법에 관한 조례」 제4조에서 시장의 입법예고는 강행규정임

광주광역시 자치법규 입법에 관한 조례

제4조 (입법예고 대상) 광주광역시장(이하 "시장" 이라 한다)은 자치법규를 입법하고자 하는 할 때에는 이를 예고하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 입법예고를 아니할 수 있다.

1. 입법내용이 시민의 권리·의무 또는 일상생활과 관련이 없는 경우
 2. 신속한 시민의 권리 보호 또는 예측 곤란한 특별한 사정의 발생 등으로 입법이 긴급을 요하는 경우
 3. 상위법령등의 단순한 집행을 위한 경우
 4. 입법예고함이 공공의 안전 또는 복리를 현저히 해칠 우려가 있는 경우
 5. 단순한 표현·자구를 변경하는 등 입법내용의 성질상 예고의 필요가 없거나 곤란하다고 판단되는 경우
- ② 입법안을 마련한 주관과장 등은 시민생활과 직접 관련된 내용이 추가되는 등 다음 각 호 어느 하나에 해당하는 중요한 변경이 발생하는 경우에는 입법예고를 다시 하여야 한다.
1. 시민의 권리·의무 또는 시민 생활과 직접 관련되는 내용이 추가되는 경우
 2. 그 밖에 입안안의 취지 또는 주요 내용 등이 변경되어 다시 의견을 수렴할 필요가 있는 경우

III 평가대상 조례의 심층 입법평가

- 제1절 평가대상 조례의 심층 입법평가 체계
- 제2절 심층 입법평가의 결과

제1절 평가대상 조례의 심층 입법평가 체계

1. 입법평가 대상 조례의 선정

□ 평가 대상 조례의 선정 기준 및 방법

○ 입법평가 대상 조례의 선정 기준은 「광주광역시 입법평가 조례」 제4조(입법평가 대상)에 따라 선정하는 것이 원칙이며, 광주광역시와 교육청 조례가 대상이나 다음에 해당되는 것은 평가 대상에서 제외됨

1. 기관설치·조직운영·업무분장·문서관리 등 단순하고 기술적인 내용의 조례
2. 시행일부터 2년이 지나지 않은 조례
3. 입법평가 실시 후 4년이 지나지 않은 조례

○ 이를 근거로 2025년 기준 총 조례는 1,055건으로, 상기 예외를 제외한 424건 가운데 입법평가위원회가 선정한 50건을 대상으로 함

[표 11] 광주광역시 입법평가 대상 조례 현황

위원회	행정자치위원회	환경복지위원회	산업건설위원회	교육문화위원회
조례수(건)	13	13	13	11 (교육청 6)

○ 입법평가 대상 조례 가운데 평가기간 동안 개정 및 통폐합된 조례는 총 7건이며, 구체적인 조례 목록은 다음과 같음

- (개정 2025.07.18.) 관리번호 01. 광주광역시 소방공무원 보건안전 및 복지 기본 조례
- (개정 2025.02.28.) 관리번호 04. 광주광역시 초고층 건축물 등의 재난관리 조례
- (개정 2025.04.25.) 관리번호 10. 광주광역시 인구정책 기본 조례
- (개정 2025.09.23.) 관리번호 38. 광주광역시 전통시장 및 상점가 지원 조례
- (개정 2025.08.06.) 관리번호 39. 광주광역시 도시계획 조례
- (개정 2025.04.25.) 관리번호 45. 광주광역시교육청 학생 도박 예방교육 조례
- (폐지 2025.07.01.) 관리번호 48. 광주광역시교육청 위기학생 심리 치유 지원 조례는 폐지되어 광주광역시교육청 학생건강증진에 관한 조례와 통합

○ 평가 과정에서 개정 및 폐지(통합)된 조례는 직전 조례에 기반하여 평가를 진행하였으며, 평가 결과와 개정 및 폐지(통합) 사유를 비교하여 제시함

□ 입법평가 대상 조례 현황

○ 행정자치위원회의 입법평가 대상 조례 13건은 다음과 같음

[표 12] 행정자치위원회 평가 대상 조례 현황

관리 번호	조 례 명	구분	시행일	소관부서
1	광주광역시 소방공무원 보건안전 및 복지 기본 조례	일부개정	2015-07-01	소방행정과
2	광주광역시 시민참여형 도시공원의 관리운영 조례	제정	2017-07-01	도시공원과
3	광주광역시 사회성과보상사업 운영 조례	제정	2018-04-01	예산담당관
4	광주광역시 초고층 건축물 등의 재난관리 조례	제정	2019-04-15	사회재난과
5	광주광역시 성인지예산제의 실효성 향상 조례	일부개정	2019-10-15	예산담당관
6	광주광역시 민주시민교육 조례	제정	2020-04-01	민주보훈과
7	광주광역시 민간투자사업 기본 조례	일부개정	2020-09-28	예산담당관
8	광주광역시 지속가능한 기반시설 관리 기본조례	제정	2020-11-13	사회재난과
9	광주광역시 주민자치회 활성화 지원 조례	제정	2021-02-25	자치행정과
10	광주광역시 인구정책 기본 조례	제정	2021-06-01	인구정책담당관
11	광주광역시 마을공동체 기본 조례	제정	2021-11-03	자치행정과
12	광주광역시 공공데이터 제공 및 이용활성화 조례	일부개정	2022-01-01	데이터정보화담당관
13	광주광역시 시민참여 기본조례	일부개정	2022-12-14	시민소통과

○ 환경복지위원회의 입법평가 대상 조례 13건은 다음과 같음

[표 13] 환경복지위원회 평가 대상 조례 현황

관리 번호	조 례 명	구분	시행일	소관부서
14	광주광역시 장애인가족 지원조례	제정	2011-04-01	장애인복지과
15	광주광역시 노숙인 등의 복지 및 자립지원에 관한 조례	제정	2012-06-08	돌봄정책과
16	광주광역시 장애물 없는 생활환경 인증 촉진 조례	제정	2014-01-01	장애인복지과
17	광주광역시 발달장애인 권리 보장 및 지원 조례	전부개정	2015-10-01	장애인복지과
18	광주광역시 저소득층 아동 치과주치의 지원 조례	일부개정	2022-04-26	건강위생과
19	광주광역시 어린이집 안전에 관한 조례	일부개정	2019-03-15	여성가족과
20	광주광역시 고려인 주민 지원 조례	일부개정	2019-07-01	외국인주민과
21	광주광역시 노인일자리 창출 지원 조례	일부개정	2019-07-01	고령사회정책과
22	광주광역시 수돗물 이용 활성화 조례	일부개정	2020-11-10	상수도사업본부
23	광주광역시 조류 충돌 저감 조례	제정	2021-04-20	환경보전과
24	광주광역시 입양가정 지원 조례	전부개정	2021-07-23	아동청소년과
25	광주광역시 장기등 및 인체조직 기증 장려 조례	일부개정	2022-11-04	공공보건의료과
26	광주광역시 자살예방 및 생명존중문화 조성을 위한 조례	일부개정	2022-12-14	건강위생과

○ 산업건설위원회위원회의 입법평가 대상 조례 13건은 다음과 같음

[표 14] 산업건설위원회 평가 대상 조례 현황

관리 번호	조 례 명	구분	시행일	소관부서
27	광주광역시 에너지밸리 조성 조례	일부개정	2016-07-01	에너지산업과
28	광주광역시 고령친화산업 육성 및 지원에 관한 조례	제정	2017-03-01	로봇가전의료산업과
29	광주광역시 착한가격업소 지원에 관한 조례	제정	2018-09-15	경제정책과
30	광주광역시 경관 조례	일부개정	2019-05-15	건축경관과
31	광주광역시 사회적일자리 조례	일부개정	2019-07-01	노동일자리정책관
32	광주광역시 도시재생 기본 조례	일부개정	2019-11-01	공간혁신과
33	광주광역시 사회적기업 육성 조례	일부개정	2020-11-13	노동일자리정책관
34	광주광역시 ESG 경영 지원 조례	제정	2021-07-23	창업진흥과
35	광주광역시 상권영향평가 조례	제정	2022-03-02	경제정책과
36	광주광역시 어린이·노인 및 장애인 보호구역 교통안전관리 조례	전부개정	2022-03-02	교통운영과
37	광주사랑 상품권 이용 활성화 조례	일부개정	2022-07-08	경제정책과
38	광주광역시 전통시장 및 상점가 지원 조례	일부개정	2022-07-08	경제정책과
39	광주광역시 도시계획 조례	일부개정	2024-12-13	도시계획과

○ 교육문화위원회의 입법평가 대상 조례 11건은 다음과 같음

[표 15] 교육문화위원회 평가 대상 조례 현황

관리 번호	조 례 명	구분	시행일	소관부서
40	광주광역시교육청 학교폭력 예방교육 및 대책에 관한 조례	제정	2013-08-01	체육예술인성교육과
41	광주광역시 지역 인적자원 개발 조례	전부개정	2014-04-01	대학인재정책과
42	광주광역시교육청 학업중단 예방 및 학교 밖 청소년 교육지원 조례	전부개정	2016-04-15	체육예술인성교육과
43	광주광역시 청소년 진로체험 활동 지원 조례	제정	2017-11-15	교육지원정책과
44	광주광역시 시민 여가 활성화 기본 조례	제정	2019-05-15	문화정책관
45	광주광역시교육청 학생 도박 예방교육 조례	제정	2019-05-15	체육예술인성교육과
46	광주광역시 영상·영화 진흥 조례	제정	2019-07-01	콘텐츠산업과
47	광주광역시교육청 인터넷 매체 활성화 조례	제정	2019-10-15	공보담당관
48	광주광역시교육청 위기학생 심리 치유 지원 조례	제정	2021-04-15	체육예술인성교육과
49	광주광역시 문화영향평가 조례	제정	2021-06-01	문화정책관
50	광주광역시교육청 반편견 입양교육 활성화 조례	제정	2021-07-26	세계민주시민교육과

2. 조례 심층 입법평가의 절차

□ (1차 검토) 대상 조례의 입법의 근거 및 적법성 검토

- 입법평가 대상 조례가 선정된 이후, 입법평가 진행 과정은 3단계로 진행되는데, 제1차 검토인 입법의 근거 및 적법성 검토는 다음의 사항을 검토함
- 평가 대상 조례의 상위 법령 위반 여부
- 법률유보의 원칙 위반 여부 등 검토
- 알기쉬운 법령 정비 기준에 따른 일반정비 사항 검토

□ (2차 검토) 대상 조례의 기초자료 검토 및 자료조사 기반 심층 평가

- 개별 조례의 소관부서에 심사기준표를 배부하여, 작성된 답변서인 기초자료에 근거하여 입법평가를 진행함
- (2-1 검토) 기초자료 외에 조례와 관련된 정책, 사업 등에 대한 문헌조사, 예결산 자료, 통계자료조사, 광주광역시 및 의회 HP 및 언론기사 등 인터넷 검색 등을 통한 제출 자료 검증 및 추가적 자료 기반 심층분석
- (2-2 검토) 타 지자체 관련 조례와 정책 및 사업, 중앙정부의 해당 부처 정책 및 계획분석, 필요시 타 지자체 및 관계 기관 등에 대한 인터뷰 진행

□ 대상 조례의 3차 검토

- 자료 누락 사항, 제출자료 관련한 평가에 필요한 사항에 대한 소관부서 개별 문의 및 의견수렴을 통한 정비 방향을 최종적으로 판단함
- 답변서 등 자료에 들어 있지 않은 사항, 작성된 평가표의 내용 중 담당자 확인이 필요한 사항들을 소관부서 담당자 문의를 통해 보완
- 발주부서를 통해 평가표에 대한 소관부서 의견 조회 후 불일치 사항 보완

3. 조례 심층 입법평가의 기준 및 판정 근거

□ 입법평가의 기준

- 「광주광역시 입법평가 조례」 제5조의 평가 기준은 다음과 같음
 - ① 입법 목적의 실현성, ② 기본계획 및 시행계획 수립 여부, ③ 예산편성 및 집행의 적정성, ④ 상위법령 제정·개정 사항 반영 등 법적 정합성, ⑤ 인권·성평등 침해 또는 차별 여부, ⑥ 위원회·협의회 등 자문기구 구성 및 운영 실태, ⑦ 그 밖에 입법평가 대상 조례의 규정에 따른 이행 여부
- 광주광역시는 입법평가 기준표가 별도로 확정되어 있지 않아, 연구진과 소관부처의 협의에 따라 내용을 조정하여 개별 조례의 소관부서에 다음의 심사기준표를 배포하여 작성 및 제출하도록 함

[표 16] 평가대상 조례의 소관부서 작성용 심사기준표

평가항목	세부항목	제출자료
1. 조례의 실효성	(1-1) 조례 시행과정에서 다른 조례와의 충돌이나 모순 발생 여부	
	(1-2) 유사 또는 동일한 다른 조례가 제정 및 시행되어 통합 필요 여부	
	(1-3) 조례에 따른 계획 수립·시행 여부	
	(1-4) 조례상 집행기관 등에 대한 책무부여 여부	
	(1-5) 조례에서 부여한 책무 및 관련 사업의 이행여부	가. 센터 등 설치
		나. 실태조사
		다. 교육 및 홍보
		라. 인증 기관 등 지정
		마. 시설 등 대여
		바. 추진실적 및 성과평가
		사. 기관 교류
		아. 구매실적 등
		자. 포상
		차. 허가 및 승인
		카. 위탁
		타. 기타
2. 지원의 적정성	(2-1) 재정지원에 관한 규정 여부	
	(2-2) 지원 결과 지원대상이나 범위의 적정 여부	
	(2-3) 조례 시행에 필요한 예산 확보와 집행 현황	
	(2-4) 조례에 따른 민간위탁사무의 수행 효과	
	(2-5) 행정기관 재량권 사용의 적정여부	
3. 조례의 공정성	(3-1) 조례 시행과정 또는 시행결과 인권 및 장애인, 성별 등 특정계층 또는 특정지역에 대한 차별문제 발생 여부	
	(3-2) 차별의 합리성 여부	

평가항목	세부항목	제출자료
4. 정책환경· 주민 수용성	(4-1) 조례 개정시 이해관계인 및 주민의견 수렴 여부	
	(4-2) 조례 시행중에 주민의 여러 가지 의견, 또는 요구사항 변화를 조례가 충분히 반영하는지 여부	
	(4-3) 지원대상 및 지원금액의 변동에 관한 사항 발생시 조례가 충분히 반영하고 있는지 여부	
	(4-4) 상위법령 제·개정사항을 반영하고 있는지 여부	
	(4-5) 기타 정책환경의 변화를 조례가 반영하는지 여부	
5. 광주 현실 부합성	(5-1) 조례의 광주광역시 현실 부합여부	
6. 위원회 운영의 적정성	(6-1) 조례로 위원회를 구성하도록 되어 있는가?	
	(6-2) 위원회가 법정위원회인가 조례로 설치된 위원회인가	
	(6-3) 위원회 위원의 성별 구성(조례 규정 대비 실제 구성 현황)	
	(6-4) 법령이나 조례에서 정한 회의개최 운영 실적 및 회의록 보존 여부	
	(6-5) 위원회를 계속 설치·운영할 필요성이 있는가?	
	(6-6) 해당 위원회와 유사한 다른 위원회와의 기능적 통합이 필요한가?	
	(6-7) 위원회 결정사항에 대한 조치사항 여부	
7. 종합 의견	(7-1) 조례를 현행대로 유지할 필요가 있는가?	
	(7-2) 이 조례를 개정할 이유가 있는가?	
	(7-3) 이 조례를 폐지할 사유가 있는가?	
	(7-4) 그 밖의 의견 (자유롭게 기술)	

□ 입법평가 기준의 판정 근거

- 광주광역시 조례를 평가하기 위한 기준의 상세 내용과 해당 기준의 판정 근거는 다음과 같이 조례의 입법평가 기준을 최대한 수용하도록 체계화하여 재조정하였음
- 「광주광역시 입법평가 조례」의 기준뿐만 아니라 목적 및 입법평가에 대한 정의 조항을 포괄하여 입법평가 기준과 평가항목을 논리적으로 연계하여 최종적 평가틀을 마련함

[표 17] 광주광역시 입법평가 조례의 평가 기준과 평가항목 연계 구조화

구분	광주광역시 입법평가 조례 제5조 평가 기준	평가항목
내용	① 입법 목적의 실현성	• 조례의 실효성 • 지역 현실 부합성 • 정책 환경 수용성
	② 기본계획 및 시행계획 수립 여부	• 조례의 실효성
	③ 예산편성 및 집행의 적정성	• 조례의 실효성(지원의 적정성)
	④ 상위법령 제정·개정 사항 반영 등 법적 정합성	• 입법의 근거 및 적법성
	⑤ 인권·성평등 침해 또는 차별 여부	• 조례의 공정성
	⑥ 위원회·협의회 등 자문기구 구성 및 운영 실태	• 위원회 운영의 적정성
	⑦ 그 밖에 입법평가 대상 조례의 규정에 따른 이행 여부	• 조례의 실효성

□ 대상 조례의 개별 심층 입법평가 결과표의 작성

○ 개별 조례의 심층 입법평가를 위한 평가항목 검토 내용 및 판정방법은 다음과 같음

[표 18] 광주광역시 입법평가 결과표 구성 및 상세 내용

평가 기준	상세 내용 및 판정 방법
평가항목 판정	• 적법성, 현실부합성, 공정성, 정책환경수용성: 적정, 개정, 해당없음 • 위원회 운영의 적정성, 주민 수용성: 적정, 미흡, 평가기간('21~'24) 이외는 판단불가(-)
총괄평가 (평가항목과 입법평가 조례 평가 기준의 연계)	• 종합의견: (조례 기준 1, 4) 입법목적의 실현성 평가 및 정리 - 조례의 목적 달성을 위한 사업 및 정책과 관련한 수단 등의 적정성을 포함한 종합평가, 개선 방향, 검토 결과를 종합적으로 설명 • (검토결과) 현행 유지, 일반 정비, 개정 권고, 통합 권고, 폐지 권고 • 조례의 실효성: (조례 기준 2, 3, 7) 계획수립 여부, 예산 편성 및 집행 여부 • 지역 현실 부합성: (조례 기준 1) 예산의 적정성 및 지역 현안 대응: 조례 입법 목적의 실현성 결과에 해당함 • 조례의 공정성: (조례 기준 5) 인권·성평등 침해 또는 차별 여부, 차별의 합리성 여부 • 위원회 운영의 적정성: (조례 기준 6) 위원회 구성 및 운영에 관한 적정성 여부 • 주민 수용성: (기준 1) 조례의 기본 조건에 해당 • 정책 환경 수용성: (기준 1) 조례의 기본 조건에 해당
1. 조례개요	• 1) 조례의 입법 근거: 자치조례 위임조례 구분 명확화 - (구분 기준) 법제처 국가법령정보센터 상위법령상 '조례로 정한다' • 2) 조례의 주요 내용: 조항 구성 및 주요 조항은 조례의 강행규정을 발체함
2. 평가기준에 따른 소관부서 답변 검토 및 심층 평가	• 1) 입법의 근거 및 법적 정합성: (조례 기준 4) 위임/자치조례, 위임근거, 위임 범위의 적절성, 유사 법령과의 관계, 타 조례와 상충 여부, 유사조례 통합 필요 등 • 2) 조례의 실효성: 조례 입법 목적의 실현을 위한 계획수립 여부, 집행기관 책무 및 이행 여부 • 3) 내용의 적정성: 예산 편성 및 집행 여부 검토, 위탁의 경우, 재정적 지원의 적정성 검토 • 4) 지역 현실 부합성: 지원 대상 및 규모의 적정성, 광주의 현실 문제 반영 여부 • 5) 조례의 공정성: 인권·성평등 침해 또는 차별 여부, 차별의 합리성 여부 • 6) 위원회 운영의 적정성: 위원회 설치 규정(강행/임의)에 따른 설치 여부, 위촉 위원의 양성 균형, 대상 집단 참여, 회의록 작성 및 공개 등 • 7) 주민 및 정책 환경 수용성: - (주민 수용성) 조례 제·개정의 입법예고, 공청회 등 의견수렴, 관련 민원제기 등, - (정책 환경 수용성) 상위 제도 및 계획 등 정책 변화의 반영 여부 및 반영의 필요성 • 8) 조례의 효과성: 예산편성 및 집행을 통한 목표 달성 정도, 목표 대비 실적(output) 및 성과(outcome) • 9) 타 지자체 사례 비교: 17개 광역 자치단체 전수 조사
3. 정책제안	• 조례 입법평가 항목별 판정 결과에 따른, 개정 판정 항목을 중심으로 조례의 개정사항 및 관련 정책과 시책의 연계를 통한 조례 입법평가의 결과 활용성 강화
4. 조례 개선방안	• 소관부서 의견 종합 정리 • 검토결과 및 개선방안 제시: 일반 정비, 현행 유지, 개정 권고, 통합 권고, 폐지 권고 - 일반 정비는 「알기쉬운 법령정비기준」 위배사항 제안(용어, 문장 정비, 오탈자, 띄어쓰기 등) • 신규대조표

[표 19] 광주광역시 조례 입법평가 결과표(총괄표)

관리번호 00		조례	
위원회		제정일	
소관부서	(과 단위 작성)	최근 개정일	
조례 구분	☒ 자치조례 ☐ 위임조례		
총괄평가	종합의견		
		검토결과	☐ 현행 유지 ☒ 일반 정비 ☐ 개정 권고 ☐ 통합 권고 ☐ 폐지 권고
	평가항목	판정	내역
	입법의 근거 및 적법성		
	조례의 실효성		
	지역 현실 부합성		
	조례의 공정성		
	위원회 운영의 적정성		
	주민 수용성		
	정책 환경 수용성		

제2절 심층 입법평가의 결과

1. 심층 입법평가의 결과 판정 종류 및 기준

□ 현행유지

- 조례의 규정들이 제대로 이행되고, 사업이 성과를 내고 있는 경우
- 현재 이행되고 있지는 않으나, 향후 이행이 될 것으로 예상되고 집행기관이 이행의 의지를 갖고 있는 경우
- 실제 이행되고 있지 않으나, 선언적인 의미 또는 해당 분야의 중요성을 강조하기 위해서 조례의 유지가 필요한 경우

□ 일반정비

- 상위법령, 인용법규 등의 제·개정 사항 미반영
- 「알기쉬운 법령정비기준」 위반사항(용어, 문장 정비 등)
- 현행유지를 제외한 다른 권고와 중복 가능(권고를 수용하지 않더라도 일반정비 필요성은 유지됨)

□ 개정권고

- 조례의 실효성을 높이기 위해 타 지자체 사례 등 정책제안 사항 반영
- 위원회, 협의회 등 위촉직 위원 구성의 성별균형 조항 미비
- 간단한 조항 개정은 신규대조문 첨부, 전부개정안 같이 방침결정이 전제되어야 하는 경우 개정 방향 제안

□ 통합권고

- 유사·중복 조례, 입법의 경제성 등을 위한 통합 권고
- 유사점, 차이점, 통합방안 등 제안
- 간단한 조항 신설을 통한 통합은 신규대조문 첨부, 전부개정안 또는 새로운 조례 제정과 같이 방침결정이 전제되어야 하는 경우 개정 방향 제안

□ 폐지권고

- 현실에 부합하지 않는 조례
- 오랫동안 시행되지 않고 있고 앞으로도 시행되지 않을 것으로 판단되는 조례(집행기관의 의지가 없는 경우 등)
- 통합대상 조례 중 폐지가 필요한 경우

2. 평가대상 조례의 개선방안

□ 총괄

○ 입법영향평가 대상 조례 50개의 평가 결과, 개선사항은 총 94건(조례별 중복 포함)으로, 환경복지위원회 및 산업건설위원회의 개선사항이 가장 많은 것으로 분석됨

- 행정자치위원회 평가대상 조례 13건 가운데 일반정비 13건, 개정권고 11건
- 환경복지위원회 평가대상 조례 13건 가운데 일반정비 13건, 개정권고 12건
- 산업건설위원회 평가대상 조례 13건 가운데 일반정비 11건, 개정권고 13건
- 교육문화위원회 평가대상 조례 11건 가운데 일반정비 9건, 개정권고 7건, 폐지권고 4건, 통합권고 1건

○ 조례 입법평가 결과, 50개 대상 조례는 다음과 같은 정비방안으로 권고됨

[표 20] 광주광역시 조례 입법평가 결과

소관위원회	평가대상 조례	현행유지	정비 필요				정비 총계
			개정권고	통합권고	폐지권고	일반정비	
전체	50	0	43	1	4	46	94*
	100.0	0.0	86.0	4.0	8.0	92.0	188.0
행정자치위원회	13	0	11	0	0	13	24*
	100.0	0.0	84.6	0.0	0.0	100.0	184.6
환경복지위원회	13	0	12	0	0	13	25*
	100.0	0.0	92.3	0.0	0.0	100.0	192.3
산업건설위원회	13	0	13	0	0	11	24*
	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	84.6	184.6
교육문화위원회	11	0	7	1	4	9	21*
	100.0	0.0	63.6	9.1	36.4	81.8	190.9

* 정비가 필요한 조례의 평가결과는 중복이 포함됨

○ 소관위원회별 조례의 입법평가 결과에 따른 개선방안은 다음과 같음

[표 21] 조례 입법평가에 따른 개선방안

소관 위원회	관리 번호	조례명	검토결과
행정 자치 위원회	01	광주광역시 소방공무원 보건안전 및 복지 기본조례	☐ 현행 유지 ☒ 일반 정비 ☒ 개정 권고 ☐ 통합 권고 ☐ 폐지 권고
	02	광주광역시 시민참여형 도시공원의 관리·운영 조례	☐ 현행 유지 ☒ 일반 정비 ☒ 개정 권고 ☐ 통합 권고 ☐ 폐지 권고
	03	광주광역시 사회성과보상사업 운영 조례	☐ 현행 유지 ☒ 일반 정비 ☒ 개정 권고 ☐ 통합 권고 ☐ 폐지 권고
	04	광주광역시 초고층 건축물 등의 재난관리 조례	☐ 현행 유지 ☒ 일반 정비 ☐ 개정 권고 ☐ 통합 권고 ☐ 폐지 권고
	05	광주광역시 성인지예산제의 실효성 향상 조례	☐ 현행 유지 ☒ 일반 정비 ☒ 개정 권고 ☐ 통합 권고 ☐ 폐지 권고
	06	광주광역시 민주시민교육 조례	☐ 현행 유지 ☒ 일반 정비 ☒ 개정 권고 ☐ 통합 권고 ☐ 폐지 권고
	07	광주광역시 민간투자사업 기본 조례	☐ 현행 유지 ☒ 일반 정비 ☒ 개정 권고 ☐ 통합 권고 ☐ 폐지 권고
	08	광주광역시 지속가능한 기반시설 관리 기본조례	☐ 현행 유지 ☒ 일반 정비 ☐ 개정 권고 ☐ 통합 권고 ☐ 폐지 권고
	09	광주광역시 주민자치회 활성화 지원 조례	☐ 현행 유지 ☒ 일반 정비 ☒ 개정 권고 ☐ 통합 권고 ☐ 폐지 권고

소관 위원회	관리 번호	조례명	검토결과
	10	광주광역시 인구정책 기본 조례	☐ 현행 유지 ☒ 일반 정비 ☒ 개정 권고 ☐ 통합 권고 ☐ 폐지 권고
	11	광주광역시 마을공동체 기본 조례	☐ 현행 유지 ☒ 일반 정비 ☒ 개정 권고 ☐ 통합 권고 ☐ 폐지 권고
	12	광주광역시 공공데이터 제공 및 이용활성화 조례	☐ 현행 유지 ☒ 일반 정비 ☒ 개정 권고 ☐ 통합 권고 ☐ 폐지 권고
	13	광주광역시 시민참여 기본 조례	☐ 현행 유지 ☒ 일반 정비 ☒ 개정 권고 ☐ 통합 권고 ☐ 폐지 권고
환경 복지 위원회	14	광주광역시 장애인가족 지원조례	☐ 현행 유지 ☒ 일반 정비 ☒ 개정 권고 ☐ 통합 권고 ☐ 폐지 권고
	15	광주광역시 노숙인 등의 복지 및 자립지원에 관한 조례	☐ 현행 유지 ☒ 일반 정비 ☒ 개정 권고 ☐ 통합 권고 ☐ 폐지 권고
	16	광주광역시 장애물 없는 생활환경 인증 촉진 조례	☐ 현행 유지 ☒ 일반 정비 ☐ 개정 권고 ☐ 통합 권고 ☐ 폐지 권고
	17	광주광역시 발달장애인 권리 보장 및 지원 조례	☐ 현행 유지 ☒ 일반 정비 ☒ 개정 권고 ☐ 통합 권고 ☐ 폐지 권고
	18	광주광역시 저소득층 아동 치과주치의 지원 조례	☐ 현행 유지 ☒ 일반 정비 ☒ 개정 권고 ☐ 통합 권고 ☐ 폐지 권고
	19	광주광역시 어린이집 안전에 관한 조례	☐ 현행 유지 ☒ 일반 정비 ☒ 개정 권고 ☐ 통합 권고 ☐ 폐지 권고
	20	광주광역시 고려인 주민 지원 조례	☐ 현행 유지 ☒ 일반 정비 ☒ 개정 권고 ☐ 통합 권고 ☐ 폐지 권고
	21	광주광역시 노인일자리 창출 지원 조례	☐ 현행 유지 ☒ 일반 정비 ☒ 개정 권고 ☐ 통합 권고 ☐ 폐지 권고
	22	광주광역시 수돗물 이용 활성화 조례	☐ 현행 유지 ☒ 일반 정비 ☒ 개정 권고 ☐ 통합 권고 ☐ 폐지 권고
	23	광주광역시 조류 충돌 저감 조례	☐ 현행 유지 ☒ 일반 정비 ☒ 개정 권고 ☐ 통합 권고 ☐ 폐지 권고
	24	광주광역시 입양가정 지원 조례	☐ 현행 유지 ☒ 일반 정비 ☒ 개정 권고 ☐ 통합 권고 ☐ 폐지 권고
	25	광주광역시 장기등 및 인체조직 기증 장려 조례	☐ 현행 유지 ☒ 일반 정비 ☒ 개정 권고 ☐ 통합 권고 ☐ 폐지 권고
산업 건설 위원회	26	광주광역시 자살예방 및 생명존중문화 조성을 위한 조례	☐ 현행 유지 ☒ 일반 정비 ☒ 개정 권고 ☐ 통합 권고 ☐ 폐지 권고
	27	광주광역시 에너지밸리 조성 조례	☐ 현행 유지 ☒ 일반 정비 ☒ 개정 권고 ☐ 통합 권고 ☐ 폐지 권고
	28	광주광역시 고령친화산업 육성 및 지원에 관한 조례	☐ 현행 유지 ☒ 일반 정비 ☒ 개정 권고 ☐ 통합 권고 ☐ 폐지 권고
	29	광주광역시 착한가격업소 지원에 관한 조례	☐ 현행 유지 ☐ 일반 정비 ☒ 개정 권고 ☐ 통합 권고 ☐ 폐지 권고
	30	광주광역시 경관 조례	☐ 현행 유지 ☒ 일반 정비 ☒ 개정 권고 ☐ 통합 권고 ☐ 폐지 권고
	31	광주광역시 사회적일자리 조례	☐ 현행 유지 ☒ 일반 정비 ☒ 개정 권고 ☐ 통합 권고 ☐ 폐지 권고
	32	광주광역시 도시재생 기본 조례	☐ 현행 유지 ☒ 일반 정비 ☒ 개정 권고 ☐ 통합 권고 ☐ 폐지 권고
	33	광주광역시 사회적기업 육성 조례	☐ 현행 유지 ☒ 일반 정비 ☒ 개정 권고 ☐ 통합 권고 ☐ 폐지 권고
	34	광주광역시 ESG 경영 지원 조례	☐ 현행 유지 ☒ 일반 정비 ☒ 개정 권고 ☐ 통합 권고 ☐ 폐지 권고
	35	광주광역시 상권영향평가 조례	☐ 현행 유지 ☒ 일반 정비 ☒ 개정 권고 ☐ 통합 권고 ☐ 폐지 권고
	36	광주광역시 어린이·노인 및 장애인 보호구역 교통안전관리 조례	☐ 현행 유지 ☐ 일반 정비 ☒ 개정 권고 ☐ 통합 권고 ☐ 폐지 권고
	37	광주사랑 상품권 이용 활성화 조례	☐ 현행 유지 ☒ 일반 정비 ☒ 개정 권고 ☐ 통합 권고 ☐ 폐지 권고
교육 문화 위원회	38	광주광역시 전통시장 및 상점가 지원 조례	☐ 현행 유지 ☒ 일반 정비 ☒ 개정 권고 ☐ 통합 권고 ☐ 폐지 권고
	39	광주광역시 도시계획 조례	☐ 현행 유지 ☒ 일반 정비 ☒ 개정 권고 ☐ 통합 권고 ☐ 폐지 권고
	40	광주광역시교육청 학교폭력 예방교육 및 대책에 관한 조례	☐ 현행 유지 ☒ 일반 정비 ☒ 개정 권고 ☐ 통합 권고 ☐ 폐지 권고
	41	광주광역시 지역 인적자원 개발 조례	☐ 현행 유지 ☐ 일반 정비 ☐ 개정 권고 ☐ 통합 권고 ☒ 폐지 권고
	42	광주광역시교육청 학업중단 예방 및 학교 밖 청소년 교육지원 조례	☐ 현행 유지 ☒ 일반 정비 ☒ 개정 권고 ☐ 통합 권고 ☐ 폐지 권고
	43	광주광역시 청소년 진로체험 활동 지원 조례	☐ 현행 유지 ☒ 일반 정비 ☐ 개정 권고 ☐ 통합 권고 ☒ 폐지 권고
	44	광주광역시 시민 여가 활성화 기본 조례	☐ 현행 유지 ☒ 일반 정비 ☒ 개정 권고 ☐ 통합 권고 ☐ 폐지 권고
	45	광주광역시교육청 학생 도박 예방교육 조례	☐ 현행 유지 ☒ 일반 정비 ☒ 개정 권고 ☐ 통합 권고 ☐ 폐지 권고
	46	광주광역시 영상·영화 진흥 조례	☐ 현행 유지 ☒ 일반 정비 ☒ 개정 권고 ☐ 통합 권고 ☐ 폐지 권고
	47	광주광역시교육청 인터넷 매체 활성화 조례	☐ 현행 유지 ☒ 일반 정비 ☒ 개정 권고 ☐ 통합 권고 ☐ 폐지 권고
	48	광주광역시교육청 위기학생 심리 치유 지원 조례	☐ 현행 유지 ☐ 일반 정비 ☐ 개정 권고 ☒ 통합 권고 ☒ 폐지 권고
	49	광주광역시 문화영향평가 조례	☐ 현행 유지 ☒ 일반 정비 ☒ 개정 권고 ☐ 통합 권고 ☐ 폐지 권고
	50	광주광역시교육청 반편견 입양교육 활성화 조례	☐ 현행 유지 ☒ 일반 정비 ☐ 개정 권고 ☐ 통합 권고 ☒ 폐지 권고

□ 개정권고(43건)

[표 22] 광주광역시 조례 입법평가 결과 개정권고 현황(43건)

관리 번호	조례명 / 소관위원회	종합의견
1	광주광역시 소방공무원 보건안전 및 복지 기본 조례	「소방공무원 보건안전 및 복지 기본법」 및 같은 법 시행령에 따라 소방공무원의 근무여건 개선과 삶의 질 향상 도모, 소방공무원의 금지와 자부심을 갖고 소방업무에 전념할 수 있도록 소방공무원의 보건안전 및 복지증진을 위해 제정된 자치조례로, 실태조사 결과를 반영하여 매년 ‘보건안전 및 복지 집행계획’ 수립, 소방공무원에 대한 다양한 지원사업을 체계적으로 시행하고 있으나, 실효성 확보를 위한 보완이 필요함 - 예방접종, 소방공무원 보호장비 구비, 후생복지사업의 지원 확대, 비상대기시설 지원, 소방재해로부터 보호 등 지원의 다각화 필요 ‘25.7.18. 일부개정으로 보건안전, 복지, 정신건강 등 추진사업(심신안정실, 체력단련실, 매연배출설비, 직장어린이집)에 대한 근거 규정 추가로 체계적 운영 도모 - 평가 결과, 해당 사항을 개정 권고하였으나, 조례개정에 반영되어 제외
	행정자치위원회	• (개정 권고) 예방접종, 소방공무원 보호장비 구비, 소방재해로부터 보호, 후생복지사업의 지원 확대, 비상대기시설 지원
2	광주광역시 시민참여형 도시공원의 관리·운영 조례	• 광주광역시 내 시민참여형 도시공원의 조성 및 관리를 위하여 필요한 사항으로 조성단계에 시민의 실질적인 수요를 반영하고, 시민참여형으로 도시공원을 관리·운영함으로써 효율성 증진이라는 입법목적의 실현성과 내용의 타당성 및 실효성 확보 • 기본계획의 수립은 규정하지 않으며, 공원녹지기본계획 수립 시 시민참여형 정책을 강구하고 있으나, 실제 추진 사업은 시민의 도시공원 이용사업으로만 추진됨
	행정자치위원회	• 광주광역시 도시공원 조성 및 관리·운영단계에서 시민참여가 필요한 현실적·환경적 필요성이 대두되고 있으므로, 조례가 규정한 각 단계별 시민참여가 실질적으로 이루어질 수 있도록 규정의 명확화 및 위원회 강화가 필요함 • (개정 권고) 실효성 강화를 위해 다음의 조항을 신설할 필요가 있음 - 시민참여형 도시공원 조성·관리의 정의 명확화, 도시공원 관리 프로그램 개발, 위원회 강행규정, 자치구 및 관계기관과의 협력체계 구축 조항 신설
3	광주광역시 사회성과보상사업 운영 조례	• 광주광역시가 추진하는 사업에 성과 보상을 도입하여 민간의 참여와 투자 추진 및 사회문제의 효율적이고 창의적인 해결을 통한 사회적 편익을 증진하기 위한 ‘사회성과보상사업’의 운영을 제도화하는 자치조례로 지역 현실 부합성과 정책환경 수용성 확보 • ‘사회성과보상사업(SIB)’이란 민간자본을 활용하여 사업 수행 및 약정된 성과 달성, 지자체는 달성한 사회적 성과를 사후에 구매하는 사업으로 사회성과 연계채권 활용
	행정자치위원회	• 조례 제정 이후 실질적인 사업 추진은 이루어지지 않고 있어 사업 추진 권고 • (개정 권고) 사업추진의 실효성 확보를 위한 제도 개선 사항 신설 및 개정 필요 - 5개년 기본계획에 따른 매년 실행계획(연차계획) 수립 조항 신설 - 전문성 확보를 위한 심의위원회 구성 조항에서 유사 위원회 대행 삭제 - 자문위원회 및 보상실무단 구성 및 운영 조항 신설

관리 번호	조례명 / 소관위원회	종합의견
5	광주광역시 성인지예산제의 실효성 향상 조례	- 성인지예산제도가 성차별을 개선하고 성평등을 증진하는 데 이바지하도록 실효성 향상에 필요한 사항을 규정, 조례에 규정된 사업 추진으로 조례의 실효성 확보 - 중점관리사업을 선정, 성인지 예·결산서 작성방법 및 작성사례 지침서 마련·배포로 성인지예산제를 추진함으로써, 성평등 종합등급이 지속적으로 향상, '22년 상위권임
	행정자치위원회	- 성평등지수 평가 결과, 지속적인 하위권 분야 및 낮은 수준의 지표와 전년 대비 하락한 지표에 대한 정책적 보완이 필요함 (개정 권고) 성평등 격차해소와 실질적 성과창출, 시민참여 강화를 위한 조항 신설 - 교육 전문성 강화, 중장기 차원의 성평등 목표 수립 - 중점관리사업을 확대하여 성인지 결산 결과 성평등 목표에 미흡한 사업, 일상생활과 밀접한 사업 추가 - 관계부처 협의 강화 및 위원회 역할 확대
6	광주광역시 민주시민교육 조례	- 민주시민교육을 활성화하고 민주시민교육의 지원에 필요한 사항을 정함으로써 민주주의라는 가치를 계승하고 발전시키기 위한 조례 - 기본계획 수립을 통해 체계적인 사업 추진을 목표로 하고 있으나, 예산 부족 등의 이유로 사업 실행은 미흡함
	행정자치위원회	- 현재는 온라인 교육 콘텐츠를 제작하여 유튜브에 업로드 하는 사업으로 축소되었고, 시민참여, 교육이수자 관리 등이 이루어지지 못하고 있음 (개정 권고) 민관거버넌스 구축, 시민참여 확대 등을 위해 위원회 운영의 의무 강화, 연도별 시행계획 수립, 전담기관 설치 조항 신설
7	광주광역시 민간투자사업 기본 조례	- 관계법령 「사회기반시설에 대한 민간투자법」에 근거하여 위임된 사항 및 민간투자사업에 관한 기본 원칙과 진행 절차 등 필요한 사항을 규정함 - 재정부담이 유발되는 민간투자사업 추진하는 경우 사업계획 수립 전 심사위원회 심의를 거치고 시의회 동의를 받아 사업을 고시하도록 되어있음
	행정자치위원회	- 무분별한 민간투자사업 추진에 따른 시 재정부담을 완화, 실질적인 민간투자 확보를 통한 건전 재정에 기여할 수 있으나, 개정 이후 실제 추진된 사업성과는 없으므로 조례의 실효성 확보를 위하여 조례에 규정된 사항의 추진이 필요함 (개정 권고) 민간투자사업 실시협약 예고에 대한 시민의견 수렴 강화, 위원회의 실효성 확보, 외부 전문가 자문 및 협상단 구성
9	광주광역시 주민자치회 활성화 지원 조례	- 조례는 광주광역시 각 동에 두는 주민자치회의 설치 및 운영 활성화 지원에 관한 사항을 규정함으로써 풀뿌리 자치 실현과 주민의 민주적 참여의식을 높여 지역 공동체 형성과 지역사회 발전을 목적으로 제정된 자치조례임 - 조례 제정(2021) 이후 광주시는 매년 정기적으로 주민자치회 시범·전환동을 공개 모집해 심사를 통한 선정, 공간·사업비 등 각종 보조금 지원, 맞춤형 컨설팅 및 역량강화 교육 프로그램 확장, 주민총회 모델화, 박람회 우수사례 확산, 시민참여예산제 도입 등 단계별 실행계획을 구체화하고 있음
	행정자치위원회	2022년 이후 지속적인 신규 전환동 확대와 예산 지원 증액, 교육체계의 다층화, 성과평가체계 등을 통한 실질적 자치역량 강화에 집중해 오고 있음 - 연차별 계획의 목표는 '21년도 주민참여 유도 및 역량강화→'22년도 주민자치회가 주민대표기구로 자리매김하도록 지원→'23년도 지역문제 해결의 주체 역량강화→'24년도 실질적 대표기구로 정착이라는 주민자치회의 단계적이며 질적 성장 지향 및 달성이 가능하도록 주민자치회 프로그램의 공유 기반 마련이 필요 (개정 권고) 주민자치회 프로그램 경연대회 지원 조항 신설

관리 번호	조례명 / 소관위원회	종합의견
10	광주광역시 인구정책 기본 조례	• 인구정책의 기본방향과 추진체계를 규정하여 시민 삶의 질의 향상과 지역경쟁력 강화를 도모하기 위한 계획 수립 및 관련 사업추진의 근거가 되는 조례임 • 제2차 5개년 계획은 제1차 종합계획을 반영하여 계획, 전략, 과제 선정이 이루어졌으며, 연도별 시행계획에서 예산 편성 및 집행을 통해 담당부서에서 구체적인 사업이 운영됨 • 조례가 규정한 인구교육과 위원회 구성 및 운영이 적절히 추진되고 있음
	행정자치위원회	• 인구정책 기본 조례는 지방소멸에 대한 적절한 대응 전략으로 지속가능성 및 실효성 확보를 위해 전문적이고 체계적으로 운영 방안을 구체화할 필요가 있음 • (개정 권고) - 시민참여단, 인구교육을 통한 시민 참여 활성화 - 인구인지 예산제도, 인구영향평가를 통한 체계적이고 지속적인 정책 추진 여건 조성
11	광주광역시 마을공동체 기본 조례	• 마을공동체 기본조례는 주민의 자발적 참여와 주민자치 실현을 위한 마을공동체의 역량강화와 자립 기반 조성을 지원하여 지속가능한 공동체 생태계구축을 목적으로 제정된 자치조례임 • 마을공동체지원센터 및 마을분쟁해결지원센터 등 현장 중심의 지원체계가 운영되고 있으며, 주민총회 제도화, 마을사랑채 등 복합거점 조성, 마을활동가 육성, 주민자치회 기반의 협치마을 사업 확산 등 다양한 사업이 조례에 근거하여 주민주도로 추진됨으로써 조례의 실효성을 확보하고 있음
	행정자치위원회	• 자치구 중심 마을공동체사업이 효율적으로 추진될 수 있도록 행정지원의 강화, 지원사업 대상 주민의 수요와 사업 효과성을 사후적으로 측정함으로써 주민참여 효과 강화, 지원센터 운영에 대한 구체화를 통하여 위탁사업 등의 신뢰성 확보 필요 • (개정 권고) 행정협의회, 지원 주민의 사후관리 구체화, 지원센터 운영에 관한 규정 강화
12	광주광역시 공공데이터 제공 및 이용활성화 조례	• 공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률에 따라 조례는 광주시민의 데이터 이용권 보장과 민간 활용 확대를 통해 삶의 질 향상, 일자리 창출, 지역경제 발전을 도모하기 위하여 제정됨 • 부문계획 및 연도별 시행계획을 지속적으로 추진 및 이행하며, 공공데이터 개방확대, 품질관리 체계확립, 민관협력 강화 등의 시책을 추진함으로써 입법 취지와 실효성은 확보하고 있으나, 데이터 활용의 정책적 효과를 고용 및 산업 활성화로 직접 연결하는 제도적 기반과 지역문제해결의 수단과 역할을 강화할 필요가 있음
	행정자치위원회	• (개정 권고) - 데이터분석센터와 데이터 플랫폼 설치 규정 신설로 데이터 관리 및 분석기능 확립 - 우수사례 발굴 및 확산 조항 신설로 혁신적 데이터행정 확산 - 데이터 기반 지역문제 해결 및 맞춤형 주민서비스 제공 규정 신설

관리 번호	조례명 / 소관위원회	종합의견
13	광주광역시 시민참여 기본조례	- 광주광역시 시민참여 제도와 사업을 유기적으로 연계하고, 상호 보완적인 시민참여 생태계 조성을 통한 참여 민주주의를 구현하기 위하여 제정된 조례에 근거하여 시민참여 활성화 계획 수립 및 시민의 시정에 대한 의견 제시와 정책 과정에 참여할 수 있는 구조적 틀을 마련함으로써 조례의 실효성을 확보함 - 광주광역시는 탄소중립, 교통, 예산 등 다양한 정책 영역에서 선도적인 시민참여 제도를 운영함으로써, 전국 지자체의 벤치마킹 대상이 되고 있음
	행정자치위원회	- 시민참여의 다양한 경로의 제도화 및 시행을 통해 시민참여의 형식적 참여는 확대되었으나, 실질적 시민참여를 위한 포용적 참여환경 조성, 시민참여 결과 및 성과의 투명성 강화, 민관협치 기구의 실질화, 정책 전 단계의 시민참여 등에 대한 보완 필요 (개정 권고) 시민참여의 목적 구체화, 규정된 협의체의 역할·기능 구체화, 의회보고 의무화, 정책토론회청구심의위원회 신설
14	광주광역시 장애인가족 지원조례	- 광주광역시 거주 장애인 및 장애인 가족 구성원의 삶의 질을 향상시키고 안정적인 가족생활을 영위할 수 있도록 필요한 사항을 조례로 규정함으로써, 해당 계획수립 및 전문기관의 위탁사업을 추진하여 조례의 실효성을 확보함 - 광주광역시 장애인가족지원센터의 위탁사업은 매년 운영계획에 따라 추진되고 있으나, 시의 재정 여건 악화로 보조금 축소 및 위탁기관 축소로 대상 집단의 수요반영이 미흡하므로 지역 현실 부합성을 확보할 필요가 있음
	환경복지위원회	(개정 권고) - 계획의 수립 주기 매년으로 변경, 수행기관 운영계획 및 사업 추진사항과 연계 - 실태조사, 전문인력 육성, 상담 및 교육, 자원서비스 프로그램 개발 등 사업 다각화 - 수행기관 지정에 관한 사항, 위원회의 운영 및 자문, 협력체계 구축 조항 신설
15	광주광역시 노숙인 등의 복지 및 자립지원에 관한 조례	- 광주광역시 내 노숙인 등의 권익을 보호하고 복지 증진 및 사회복귀를 돕기 위해 제정된 자치조례로, 노숙인 등 정책에 관한 시행계획을 종합계획에 따라 매년 수립하고 있고, 노숙인 등에 대한 다양한 지원 사업을 시행하고 있으나, 실효성을 확보하기 위한 보완이 필요함 「노숙인 등의 복지 및 자립지원에 관한 법률」 제20조에서 노숙인시설 종사자에 대한 인권교육을 규정하고 있어 제도적 보완이 필요함
	환경복지위원회	- 조사 결과, 광주광역시는 거리노숙인 중 여성노숙인의 수가 전국 대비 상대적으로 규모가 큰 것으로 나타나므로 관련 시책이 필요함 (개정 권고) 노숙인 인권 보호 조항 신설, 노숙인 자립 지원을 위한 중간단계 기능 수행을 위한 중간지원주택의 설치·운영 등 조항 신설
17	광주광역시 발달장애인 권리 보장 및 지원 조례	- 발달장애인권리보장 및 지원에 관한 법률에 따라 위임된 발달장애인의 권리보장과 생애주기에 따른 특성 및 복지 욕구에 적합한 지원 사항을 구체적으로 규정하는 위임조례로, 사업의 체계적이고 효율적인 수행을 통한 조례의 실효성을 확보함 - 발달장애인의 규모 증가, 중앙정부 정책의 확대에 부합하도록 광주광역시의 발달장애인 권리보장 및 지원 기본계획과 시행계획을 수립하는 등 지원체계의 고도화 정비가 필요하며, 발달장애인에 대한 조기 개입 가능성 강화 및 사회·경제적 참여 기반을 강화하기 위한 시책을 구체화할 필요가 있음
	환경복지위원회	(개정 권고) - 기본계획 및 시행계획 수립조항 신설로 사업의 지속성과 구체성 확보 - 의견수렴을 통한 참여 보장 조항의 신설 - 성교육 제공 조항 신설 - 협력체계 구축 조항을 신설하여 사업 운영의 원활성과 효율성을 제고함

관리 번호	조례명 / 소관위원회	종합의견
18	광주광역시 저소득층 아동 치과주치의 지원 조례	- 구강관리 지원에 필요한 사항을 규정함으로써 저소득층 아동의 평생 구강건강 향상을 위해 제정된 전국 최초의 자치조례임 - 보건복지부 아동치과주치의 건강보험 시범사업 대상지역인 광주광역시는 해당 사업의 법제도적 기반인 조례를 통해 시책을 원활히 추진함으로써 조례의 실효성을 확보함 - 기본계획에 준하는 ‘저소득층 아동치과주치의 사업안내’를 제작 및 배포, 지역협의체를 구성하여 저소득층 아동 치과주치의 지원사업을 시행하고 있으나, 조례의 실효성을 강화하기 위한 추가적인 제도화가 필요함 - 사업 운영의 일관성과 체계성 확보를 위해 지역협의체의 실질적 기능 강화, 중복지원 금지와 지역 유관기관 간의 협력체계 구축을 통해 사업 효과성 강화 (개정 권고) 지역협의체 구성의 강행 규정, 중복지원 금지 및 협력체계 구축 조항 신설
	환경복지위원회	
19	광주광역시 어린이집 안전에 관한 조례	- 어린이집의 안전확보에 관한 사항을 정함으로써 영유아의 건강과 안전 도모를 위해 제정된 자치조례로, 매년 ‘어린이집 안전지원 계획’을 수립하고, 어린이집에 대한 다양한 지원사업을 시행하고 있으나, 실효성 확보를 위한 보완 필요 - 시장 뿐만 아니라 어린이집의 대표자 및 원장도 안전지원계획을 수립·시행할 수 있도록 함으로써 어린이집 안전에 대한 이중 대비 가능 - 영유아 수의 지속적인 감소 추세를 고려하여, 어린이집 안전관리 수요 대응형 정책 및 시책의 강화 필요 (개정 권고) 어린이집의 대표자 및 원장의 책무 조항 신설
	환경복지위원회	
20	광주광역시 고려인 주민 지원 조례	- 광주광역시 내 고려인들의 권익증진 및 생활안정을 도모하여 지역사회 정착을 돕기 위해 제정된 조례로, 매년 ‘외국인정책 기본계획’의 일부로 고려인 정착 등에 대한 계획을 수립하고, 고려인 주민 지원 사업을 시행하고 있으나, 실효성 확보를 위한 보완 필요 - 자문위원 또는 협력관 운영과 국제교류 및 협력체계 구축을 통해 고려인 주민 지원에 대한 전문성 확보 및 지원 범위 확대 (개정 권고) - 전문위원 또는 협력관 운영, 국제교류 및 협력체계 구축 조항 신설 - 실태조사와 계획수립 분리 및 별도 조항 신설
	환경복지위원회	
21	광주광역시 노인일자리 창출 지원 조례	- 광주광역시의 일할 의욕과 능력이 있는 노인에게 일자리창출과 보급을 통하여 활기차고 안정된 노후생활을 할 수 있도록 지원이 필요한 사항을 규정한 자치조례로, 노인일자리 및 사회참여 시책의 적절한 시행으로 입법 목적의 실현성과 내용의 타당성 및 실효성 확보 (개정 권고) 실효성 제고를 위해 다음 조항 신설 필요 - 장기적 효과 측정과 환류를 위한 만족도조사를 포함한 실태조사 실시 - 위원회 위촉직 위원 구성에 사업참가자, 노인 대표, 노인단체 임원 등 당사자참여 - 노인일자리 제공 기업에 대한 지원
	환경복지위원회	
22	광주광역시 수돗물 이용 활성화 조례	- 안전하고 깨끗한 수돗물을 편리하게 마실 수 있게 하고, 음용률을 높여 생활환경 개선에 이바지하기 위해 제정된 자치조례로, 매년 ‘수돗물 이용 활성화 계획’의 수립 및 수돗물 이용 활성화를 위한 지원사업을 시행하고 있으나, 실효성 확보를 위한 보완이 필요함 - 수돗물 홍보, 정보 공개 등의 조항 신설을 통해 시민들의 수돗물에 대한 불안감 해소 및 ‘빛여울수’ 안전 인식이 직접 음용률로 이어질 수 있도록 제도적 기반 확대 (개정 권고) 수돗물 홍보, 협력체계, 수돗물 정보 공개 조항 신설
	환경복지위원회	

관리 번호	조례명 / 소관위원회	종합의견
23	광주광역시 조류 충돌 저감 조례	조류가 시설물에 충돌하여 부상을 입거나 폐사하는 것을 저감하여 야생동물의 복지 증진, 인간과 자연이 공존할 수 있는 건전한 생태 환경을 조성하기 위해 제정된 자치조례로, 매년 공모를 통해 조류충돌 저감 사업의 지원대상을 선정하여 지원하고 있으나, 실효성 확보를 위한 보완 필요
	환경복지위원회	- 조류충돌 방지 대책의 예방적 조치 강화 및 협력체계 등의 제도적 기반 마련을 통한 조류 충돌 피해에 대한 선제적 대응 (개정 권고) 조류 충돌 방지 대책, 협력체계, 교육 등의 조항 신설
24	광주광역시 입양가정 지원 조례	- 입양가정 지원을 통해 건전한 입양문화 조성 및 입양아동의 권익과 복지를 증진하기 위해 제정된 자치조례로, 입양가정 지원계획을 수립하여 관련 시책을 추진함으로써 조례의 실효성을 확보함 ‘23년 「국내 입양에 관한 특별법」 전부 개정 및 ‘25년 7월 19일부터 시행됨에 따른 상위 법령 개정사항 반영을 위한 조례 개정이 필요하며, 형평성과 집행 효율성 제고를 위한 지도·감독 및 중복지원 금지에 대한 제도적 기반 마련 (개정 권고) 상위법령 개정에 따른 조례의 해당 조항 개정, 중복지원 금지 및 입양기관 지도·감독 조항 신설
	환경복지위원회	
25	광주광역시 장기등 및 인체조직 기증 장려 조례	「장기등 이식에 관한 법률」 및 「인체조직안전 및 관리 등에 관한 법률」에 따라 장기등 인체조직의 기증 활성화를 위해 제정된 자치조례로, 매년 ‘헌혈·장기기증 사업 추진 계획’ 수립 및 기증 장려 사업을 시행하고 있으나, 실효성 확보를 위한 보완이 필요 - 장기등 기증 대기자의 수는 증가하고 있는 반면 기증희망 등록자 수는 감소하는 추세로 기증희망 등록자 수 증가를 위한 조치 마련 필요 - 등록신청서 비치 등을 통한 장기등 및 인체조직의 기증에 대한 홍보 효과 및 접근성 향상으로 기증희망 등록자 확대를 도모함 (개정 권고) 등록신청서 비치 조항 신설, 위원의 해촉 조항 신설
	환경복지위원회	
26	광주광역시 자살예방 및 생명존중문화 조성을 위한 조례	- 자살예방 및 생명존중문화 조성을 위한 종합적인 정책의 수립·시행으로 시민의 안정되고 행복한 생활을 보장하기 위해 제정된 자치조례로, 매년 ‘자살예방 시행계획’ 수립 및 자살예방 등을 다양한 지원사업 시행으로 조례의 실효성 확보 - 실태조사 결과를 토대로 자살 유형별 보완이 필요한 부분에 대한 집중적 지원, 자살예방 효과를 강화할 수 있도록 시책의 재설계로 조례의 실효성 강화 필요 (개정 권고) 자치구별 시행계획의 조정 등, 자살자의 지인에 대한 지원, 자살유발정보예방체계의 구축, 자살위기개입과정의 심리적 외상회복에 대한 지원, 자살예방 시설물 설치 및 지원, 자살예방 전문인력 양성, 포상 조항 신설
	환경복지위원회	
27	광주광역시 에너지밸리 조성 조례	- 광주광역시 에너지밸리 육성을 위한 에너지산업 육성·지원방안과 기술개발 지원 사항의 규정을 위해 제정된 자치조례로, 에너지밸리 조성 지원사업을 시행함 - 에너지밸리는 한전에서 전라남도, 광주광역시, 나주시와 협력하여 나주 혁신도시와 광주광역시 산학 협력체계 구축, 중소기업 유치를 통한 에너지 신산업단지를 구축하는 사업으로 이를 지원하기 위한 조례는 실효성을 확보함 - 에너지밸리 조성사업이 기업의 실제 투자 실행률을 높일 수 있도록 정책 목표 명확화 및 민간 위탁의 내실화 필요 - 에너지산업의 날 지정 등을 통한 산업 홍보 및 관련 종사자의 사기 진작 도모 (개정 권고) 에너지산업의 날 지정 등 조항 신설
	산업건설위원회	

관리 번호	조례명 / 소관위원회	종합의견
28	광주광역시 고령친화산업 육성 및 지원에 관한 조례	고령친화산업 육성·지원함으로써 노인의 삶의 질 향상과 지역경제 발전을 위해 제정된 자치조례로 ‘고령친화산업육성 종합계획(5개년)’ 및 매년 ‘고령친화산업육성 시행계획’ 수립을 통해 고령친화산업 육성 및 지원을 체계적으로 시행하고 있으나, 실효성 확보를 위한 추가적 보완 필요
	산업건설위원회	- 국제협력 및 해외시장진출 촉진 조항 및 소비자의 권익보호 등 조항 신설을 통해 고령친화산업의 국제 경쟁력 강화 및 수출 기회 확대, 고령친화 제품에 대한 소비자의 신뢰도 제고, 고령친화산업정책심의위원회 설치를 통한 전문성 확보 및 참여 활성화 (개정 권고) 국제협력 및 해외시장진출 촉진 및 소비자의 권익보호 등 조항 신설
29	광주광역시 착한가격업소 지원에 관한 조례	착한가격업소에 대한 지원을 통해 지역물가 안정 및 지역경제 활성화에 기여하기 위해 제정된 자치조례로, 착한가격업소 지원사업 추진을 위한 예산의 확보 및 지속적인 사업 대상 규모의 확대를 도모하는 등 조례의 목적에 따른 시책을 추진함으로써 조례의 실효성을 확보함
	산업건설위원회	- 행안부 지침에 근거하여 지역의 착한가격업소 지원사업을 추진하고 있으나, 지역의 특성과 환경을 고려한 착한가격업소의 지속가능한 운영과 지역 물가안정 및 지역경제활성화를 위해서는 시민참여와 민간 자율성을 확대하고, 단순 예산 지원 중심에서 정책의 효과성과 신뢰성 제고가 필요함 (개정 권고) 지정 및 지정 취소, 연합회 구성, 물가모니터단 운영 및 임무 조항 신설
30	광주광역시 경관 조례	「경관법」과 같은법 시행령에서 위임한 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정하기 위해 제정된 위임조례로, 지역 경관 조성을 위한 사업 추진 및 경관위원회 개최를 통한 심의 진행, 주민참여단, 공청회 등을 통해 시민 중심의 경관심의를 추진하여 조례의 실효성을 확보하고 있으나, 제도의 선진화를 위한 보완 필요
	산업건설위원회	- 경관사업의 평가결과 공개, 사회기반시설 사업의 경관심의 대상 및 규모, 야간 경관조명의 설치, 도시경관의 기록 조항 신설을 통해 시행사업의 근거 규정 추가로 법적 정합성 강화 및 경관 영향의 체계적 관리를 통한 사업집행 효율성 제고가 필요함 (개정 권고) 경관사업의 평가결과 공개, 사회기반시설 사업의 경관심의 대상 및 규모, 도시경관의 기록, 야간경관 조명의 설치에 관한 조항 신설
31	광주광역시 사회적일자리 조례	사회적 저소득층과 취업취약계층을 대상으로 사회적일 자리를 창출하여 광주광역시민의 삶의 질 향상을 위해 제정된 자치조례로, 매년 ‘일자리대책 연도별 시행계획’ 수립, 사회적일자리 지원사업을 시행함으로써 조례의 실효성을 확보함
	산업건설위원회	- 지역의 사회적 일자리 수요에 대한 분석에 기반하여 맞춤형 사회적 일자리 창출 및 취업취약계층의 지속가능한 경제활동을 지원할 수 있도록, 사업의 추진, 평가, 환류 절차에 따라 연도별 지원계획의 수립이 필요함 (개정 권고) 지원계획의 성과평가 및 환류절차 추진 조항 신설
32	광주광역시 도시재생 기본 조례	「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」 및 같은 법 시행령에서 위임한 사항과 그 밖에 도시재생사업의 원활한 추진에 필요한 기본적인 사항을 규정, 도시의 경쟁력 제고와 시민의 삶의 질 향상 도모를 위해 제정된 위임조례임
	산업건설위원회	- 조례에 근거하여 광주광역시 지역 현실과 정책환경을 수용한 지역 맞춤형 시책을 추진함으로써 광주형 모델 창출을 촉진하여 조례의 실효성을 확보함 - 조례의 실효성을 강화하기 위해서는 공모사업에 대한 평가, 도시재생 네트워크 자문단 구성 및 운영을 통한 제도적 기반 마련이 필요하며, 도시재생사업 종료 후 전면 재개발 등으로 발생할 수 있는 문제를 고려하여, ‘공공성’ 과 ‘지속성’ 을 중심으로 하는 장기적 관점의 정책 추진이 필요함 (개정 권고) 공모형 사업 평가·지원, 도시재생 네트워크 자문단 구성·운영 조항 신설

관리 번호	조례명 / 소관위원회	종합의견
33	광주광역시 사회적기업 육성 조례	• 사회적기업의 설립과 육성 지원으로 사회서비스확충 및 새로운 일자리 창출을 통하여 지역사회의 통합과 시민의 삶의 질 향상을 목적으로 제정된 조례에 근거하여, 매년 ‘사회적기업 육성 지원계획’을 수립하고, 재원 확보를 통하여 지원사업을 추진함으로써 조례의 실효성을 확보함 • 향후 사회적기업의 질적 성장을 도모하기 위해서는 명확한 주체별 책무에 기반한 관리·감독을 제도화하며, 실태조사를 통한 수요 대응형 사회적기업의 육성이 필요하며, 사회적기업을 중심으로 민관 협력 및 연계를 확보할 필요가 있음 • (개정 권고) 주체별 책무, 지도·감독, 실태조사, 시정요구 등, 특례보증, 협력 및 연대사업 지원, 연합단체 등에 대한 지원, 포상 조항 신설
	산업건설위원회	
34	광주광역시 ESG 경영 지원 조례	• 광역지자체 최초로 기업의 ESG 경영 지원에 필요한 사항을 규정함으로써 지역기업의 경쟁력 강화를 위해 제정된 자치조례로, ESG 경영 활성화를 위한 지원사업을 시행하고 있으나, 조례의 실효성 확보를 위한 보완이 필요함 • 현재 임의규정인 추진계획을 매년 수립하고 추진하도록 강행규정으로 개정하여 예산 편성 등 제도의 안정적 운영이 필요하며, 실태조사 및 인센티브 등의 제도적 기반을 마련하여 정책의 지속성 강화 • (개정 권고) - 추진계획의 매년 수립 및 시행의 강행규정 추가 - 실태조사, 인센티브 등 조항 신설
	산업건설위원회	
35	광주광역시 상권영향평가 조례	• 대규모점포 및 준대규모점포의 개설이나 변경이 주변 지역의 상권에 미치는 영향을 객관적으로 분석·평가하고 그 결과를 활용할 수 있도록 함으로써 관내 유통산업의 균형 있는 발전과 지역경제의 활성화를 위해 제정된 자치조례로, 필요시 상권영향평가를 실시함으로써 조례의 실효성은 확보하고 있으나, 제도의 보완을 통한 상권영향평가의 신뢰성과 효율성 확보가 필요함 • 위원회 구성의 전문성 확보, 전문가 자문을 통한 신뢰성 강화 • 대규모 점포 등의 상권영향분석의 활용을 구체화함으로써 지속성과 효율성 확보 • (개정 권고) 상권영향평가위원회 구성의 전문성 확보, 전문가 자문 및 일비지급, 대규모점포 등의 상권영향분석 활용 조항 신설
	산업건설위원회	
36	광주광역시 어린이·노인 및 장애인 보호구역 교통안전관리 조례	• 「도로교통법」 제12조 및 제12조의2에 따라 지정된 보호구역에서 교통안전을 확보하기 위하여 필요한 사항을 규정함으로써 어린이·노인 및 장애인을 보호하기 위해 제정된 자치조례로, 매년 ‘어린이·노인·장애인 보호구역 지정·관리계획’을 수립함 • 계획에 따른 보호구역 설치 및 개선사업을 추진하며 예산의 적절한 편성과 집행으로 조례의 실효성을 확보하고 있으나, 제도 정비를 통한 지역 내 수요에 적합한 보호구역 지정 및 안전관리의 지속화가 필요함 • 실태조사 명문화, 유관기관 협력체계 구축, 보호구역의 공표 등을 통해 지역 수요 대응성 확보 및 집행 효율성 제고로 주민 신뢰도 강화 • (개정 권고) 협력체계 구축, 실태조사, 보호구역의 공표 조항 신설
	산업건설위원회	
37	광주사랑 상품권 이용 활성화 조례	• 「지역사랑상품권 이용 활성화에 관한 법률」에서 위임받은 사항과 광주사랑 상품권의 발행 및 운영 등에 필요한 사항을 규정하기 위해 제정된 위임조례로, 매년 광주사랑 상품권 발행 및 이용 활성화를 위한 지원 사업의 시행으로 성과 및 효과를 나타냄으로써 조례의 실효성을 확보함 • 지속가능한 지역사랑상품권 이용 활성화 사업 추진을 통한 조례의 실효성 확보를 위한 운영체계와 제도의 추가적 보완이 필요함 • (개정 권고) - 추진계획 수립·시행, 지역화폐센터 설치 및 위탁, 자치구 지원 및 평가의 반영에 대한 조항 신설로 지역사랑상품권 이용 활성화사업의 전문화 및 안정화 - 금융정보 및 개인정보 보호 강화 관련 조항 신설
	산업건설위원회	

관리 번호	조례명 / 소관위원회	종합의견
38	광주광역시 전통시장 및 상점가 지원 조례	「전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법」에 따라 전통시장과 상점가 지원에 필요한 사항을 규정함으로써 지역 상권을 활성화하여 지역경제 발전을 위해 제정된 위임조례로, 3년마다 ‘전통시장 및 상점가 활성화 지원계획’을 수립하고, 전통시장 및 상점가 활성화를 위해 다양한 사업을 시행하고 있으나, 조례의 실효성 확보를 위한 보완 필요 - 광주광역시는 전통시장 및 상점가 활성화를 위한 다양한 사업과 지원을 시행하며 일정 성과를 거두고 있으나, 지원사업의 집행 효율성을 위한 제도적 기반 강화 필요 - 전통시장 및 상점가 활성화를 위한 사업 추진 후 결과를 평가하고, 사업 전후를 비교하며 향후 개선 방안과 정책 보완을 도모함 (개정 권고) 사용자 감면 등, 빈 점포의 활용 지원, 주차요금의 감면 등, 우선 구매 등, 카드결제의 활성화, 지역상권 활력센터의 설치·운영, 업무의 위탁, 협력체계 구축·운영, 전통시장 안전관리, 상인의 날 지원 등, 위원회 조항 신설
	산업건설위원회	
39	광주광역시 도시계획 조례	- 위임조례로서 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행규칙」에서 위임한 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정하여 광주광역시의 특성과 여건에 맞는 도시계획 제도를 운영하기 위하여 제정된 조례로 최근 개정을 포함한 39회의 개정으로 조례의 실효성을 확보함 - 도시계획의 변화하는 여건을 반영하기 위한 주민참여 절차와 정보공개 확대, 모니터링 강화, 기반시설 설치비용 및 산정방법 등의 구체화를 통한 사전협의 확보, 공공시설 설치비용의 운용 및 관리의 유연성 확보를 위한 제도적 기반을 마련할 필요가 있음 (개정 권고) 도시기본계획 모니터링의 매년 실시, 주민의견 청취의 다각화, 기반시설 설치 비용 및 산정 규정 명확화, 공공시설 설치 비용 관리 기금 설치 등 조항 신설
	산업건설위원회	
40	광주광역시교육청 학교폭력 예방교육 및 대책에 관한 조례	- 학교폭력을 예방하고 피해·가해 학생의 올바른 성장을 돕고자 학교폭력 예방교육 및 대책에 관한 사항을 정하기 위해 제정된 자치조례로, 매년 ‘학교폭력 예방 및 대책 시행계획’ 수립, 이에 따른 예산 편성 및 집행을 통해 세부 과제들을 추진하고 있으나, 조례는 제정 이후 개정이 없어 상위 정책 및 환경 변화를 반영한 조례의 실효성 확보를 위한 보완이 필요함 - 상위법령 개정 사항 반영을 위한 일부개정, 학교폭력 예방 및 대책의 현실성 확보, 실질적인 문제해결 방안을 도입하여 대응성을 강화할 수 있도록 제도적 기반을 마련할 필요가 있음 (개정 권고) 상위법령 개정사항을 반영하고, 학생자치활동 및 도래프로그램 활성화, 사이버상담실 개설 및 운영, 피해학생 보호 및 가해학생 조치 지원, 사이버 폭력의 피해자 지원, 비밀준수 의무 및 학교폭력관리시스템 구축 및 운영에 관한 조항 신설을 통하여 현실적인 학교폭력예방 및 대책 시행
	교육문화위원회	
42	광주광역시교육청 학업중단 예방 및 학교 밖 청소년 교육지원 조례	- 학업중단 예방 및 학교 밖 청소년의 교육지원을 통해 청소년의 건강한 사회 구성원으로 성장을 목적으로 제정된 자치조례로, 3개년 지원계획 및 매년 시행계획 수립을 통해 학업중단 예방, 학업중단 학생 교육 및 학업복귀 지원, 학업중단학생 학습지원 시범사업, 학교 내 대안교실 지원, 대안교육 위탁기관 지원, 공립 대안학교 지원, 학업중단 예방 담당 교원 연수 등의 사업을 시행하여 학교 부적응·위기 학생의 학업중단 예방과 적응력 향상 도모로 조례의 실효성을 확보함 - 현재 계획수립을 통해 시행되고 있는 사업 전반을 조례에 체계적으로 규정할 필요가 있으며, 위탁사업의 보조금 관리에 대한 명확한 규정이 필요함 (개정 권고) 지원계획 포함사항으로 실태조사, 교원연수 항목 신설, 위탁사업 재정 지원에 대한 지도·감독 조항을 신설하여 집행의 투명성과 위탁의 책임성 확보
	교육문화위원회	

관리 번호	조례명 / 소관위원회	종합의견
44	광주광역시 시민 여가 활성화 기본 조례	「국민여가활성화기본법」 및 동법 시행령에서 위임받은 사항과 시민의 여가 활성화를 위하여 필요한 사항을 정함으로써 자유로운 여가활동 기반을 조성하고, 다양한 여가활동을 통하여 삶의 질을 향상시키기 위한 위임조례임 - 현재 수립된 지역문화진흥 시행계획은 법률이 정한 시민여가활성화 시행계획이 아니며, 시행계획 수립 주기도 매년이 아닌 5개년 단위로 수립되어 조례의 실효성 확보를 위해서는 법률에 따른 시행계획이 매년 수립되어야 함
	교육문화위원회	- 지침에 따른 계획과 프로그램 운영의 지속성 확보를 위해서는, 대상 확대와 질적 향상을 통해 여가활동 인식의 제고가 필요함 (개정 권고) - 아동·청소년으로 정책 적용 범위를 확대하여 여가 접근성과 참여 기회 증진 - 인센티브 지원에 대한 규정 신설로 여가활동 증진 및 법적 근거 확보 - 우수사례 발굴 및 시상 규정 신설로 시민, 관내 기업의 참여 독려
45	광주광역시교육청 학생 도박 예방교육 조례	- 학생의 도박으로 인한 문제를 예방하고 유해한 환경으로부터의 보호에 필요한 기본적인 사항을 규정하여 광주광역시 내 학생의 건강하고 행복한 삶을 보장하기 위해 제정된 자치조례로, 기본계획, 시행계획, 세부시행계획으로 체계적인 사업 추진, 적절한 예산의 편성 및 집행을 통해 조례의 실효성을 확보함 - 찾아가는 도박예방교육에 대한 수요 증가, 이수자의 만족도 향상 등 사업은 효과적인 성과로 나타나고 있으며, 이에 따라 사업규모를 확대하고 있음
	교육문화위원회	- 사업의 성과를 확대하여 조례의 실효성을 강화하기 위해서는 환경 및 수요변화에 대응성을 확보할 수 있도록 계획 및 시책의 보완이 필요함 ‘25.4.25. 일부개정으로 학생도박의 심각성에 비해 부족한 세부사항인 예방교육, 실태조사, 치유 지원, 자문위원회 구성 및 운영에 관한 사항을 신설함 - 평가 결과, 해당 사항을 개정 권고하였으나, 조례개정에 반영되어 제외 (개정 권고) 기본계획 수립기간을 3년으로 단축, 개인정보 보호 규정 신설로 접근성 및 신뢰성 향상
46	광주광역시 영상·영화 진흥 조례	「영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률」 등에서 위임받은 사항과 광주광역시 영상·영화 문화의 발전과 진흥에 필요한 사항을 규정함으로써 시민의 문화생활을 향상시키고 지역경제 활성화에 이바지하기 위한 위임조례임 - 기본계획 및 시행계획 수립에 따른 예산의 증액을 적극적으로 수용하여 사업의 체계적이고 효율적인 수행을 통한 조례의 실효성을 확보함
	교육문화위원회	- 사업운영의 효율성 확보를 위하여 조례에 근거한 사업에 대한 명확한 규정이 필요하며, 사업 대상을 확장하여 지속가능성 확보 및 사후관리가 필요함 (개정 권고) 지원 사업을 명확히 규정하여 법적 근거를 마련하여야 하며 이에 대한 지도·감독을 통해 실효성을 확보할 수 있음

관리 번호	조례명 / 소관위원회	종합의견
47	광주광역시교육청 인터넷 매체 활성화 조례	• 학생, 학부모, 시민, 교직원 등 이용자들에게 인터넷 매체를 활용한 양질의 교육정보 서비스를 제공하여 상호 간 소통을 활성화하여 광주교육정책에 관심과 참여를 확대시키기 위해 제정된 자치조례로 지역 현실에 부합함으로써 조례의 실효성은 확보함 • 다만, 사업 운영 후 실적관리가 체계적이지 않으므로 평가 등 체계를 구축하여 데이터를 수집하고 관리할 필요가 있음
	교육문화위원회	• 인터넷 매체의 이용이 활발한 광주광역시의 지역 내 교직원, 학부모, 학생들이 교육정책 접근성을 확보할 수 있도록 다양한 매체의 활용과 방법을 마련해야 함 • (개정 권고) 전자민원창구 운영, 교육정책 참여 게시판 운영, 기관의 장 책무, 인터넷 의견 교환 창구의 운영, 마일리지 제도의 운영, 정책메일서비스 제공 및 설문 조사 조항 신설
49	광주광역시 문화영향평가 조례	• 「문화기본법」에 따른 광주광역시 문화영향평가를 추진하기 위하여 필요한 사항을 규정함으로써 정책의 수립과 시행과정에서 문화적 관점으로 시민의 삶의 질을 제고하고 문화가 가진 가치를 사회적으로 확산하기 위해 제정된 자치조례로 지역 현실과 정책환경 수용을 위한 조례의 실효성은 확보함 • 조례 제정 이후, 문화영향평가 대상 사업의 부재로 실질적으로 시행되지 않음 • 문화적 관점에서 평가 대상 사업을 발굴하고 적극적인 문화영향평가의 추진이 필요하며, 지역 특성을 반영한 사업 발굴, 평가지표 개발이 필요함 • (개정 권고) 관계기관 협조 및 이행사항 점검 조항 신설, 문화평가위원회 구성 및 운영 조항 신설로 전문성 확보로 미시행된 조례를 체계적으로 운용 - 문화영향평가위원회를 통한 기본방향 및 평가계획, 대상 선정, 평가기준과 방법 및 평가지표에 관한 사항, 결과에 따른 정책개선 권고, 결과 공표, 관계기관 협조 및 이행사항 점검 등을 체계적으로 심의·조정하도록 함
	교육문화위원회	

□ 통합권고(1건)

[표 23] 광주광역시 조례 입법평가 결과 통합권고 현황(1건)

관리 번호	조례명 / 소관위원회	종합의견
48	광주광역시교육청 위기학생 심리 치유 지원 조례	• 심리적 위기에 처한 학생을 적기에 발굴·지원하기 위하여 필요한 사항을 규정하여 위기학생이 건강하게 가정과 사회에 적응하고 성장하는데 이바지하기 위한 자치조례로, 심리적 위기에 처한 위기학생 관리에 초점을 맞추어 조례의 실효성을 확보함 • 다만, 아동 및 학생의 건강증진을 목적으로 하는 정책 및 시책의 추진은 정신적·정서적 측면과 신체적·육체적 측면의 밀접한 연관성을 기반으로 하여 종합적이고 체계적인 접근이 필요함
	교육문화위원회	• 아동 및 학생이 건강한 생활과 활동을 지속하도록 정부 정책도 치료 중심에서 예방-조기개입-회복과 복귀의 전 단계 관리로 전환하고 있으므로 유사 조례의 통폐합을 고려할 필요가 있음 • 평가기간인 '25.7.1. 해당 조례는 폐지로 광주광역시교육청 학생 건강증진에 관한 조례와 통폐합되었으며, 평가에 따른 검토 결과인 폐지 및 통합 권고와 일치함 • (폐지 및 통합 권고) 학생 건강증진의 체계적 관리를 위한 유사조례와의 통합

□ 폐지권고(4건)

[표 24] 광주광역시 조례 입법평가 결과 폐지권고 현황(4건)

관리 번호	조례명 / 소관위원회	종합의견
41	광주광역시 지역 인적자원 개발 조례	「인적자원개발 기본법」에 따라 제정된 위임조례로서 지역 인적자원 개발 정책의 수립·조정·총괄·평가 등에 관한 사항을 규정함 - 유사 조례로 「광주광역시 대학 및 지역균형인재 육성 지원 조례」가 있으나 조례의 대상과 포괄 범위의 차이가 있기 때문에 통합 대상으로 판단할 수 없음
	교육문화위원회	「광주광역시 대학 및 지역균형인재 육성 지원 조례」에 의해 매년 계획을 수립하여 교육부에 제출하고 있으며, 「국민 평생직업능력 개발법」에 따른 ‘지역인적자원개발위원회’가 설치·운영되고 있음 (폐지 권고) 조례에 따라 이행되는 사항이 없으며 장기 방치되어 있으므로 조례의 실효성은 미흡한 것으로 판단됨
43	광주광역시 청소년 진로체험 활동 지원 조례	- 청소년의 다양한 진로체험 활동을 지원함으로써, 청소년이 변화하는 직업 세계에 능동적으로 대처하고 자신의 소질과 적성을 최대한 계발하는 것을 목표로 하며, 자치구 진로체험지원센터에 대한 재정 지원의 근거를 마련하여 보조금을 지원함 - 그러나 자치구 진로체험지원센터 보조금 지원사업은 매년 축소되어, ‘25년부터는 예산 미편성이며, 향후 자치구와 교육청 협력사업으로 진행될 예정이므로, 「광주광역시교육청 진로교육진흥에 관한 조례」에서 기 시행되고 있는 진로체험사업을 지원하는 것이 타당함 (폐지 권고) ‘25년부터 해당 사업 예산 미편성 및 사업 미실행
	교육문화위원회	- 상위법인 「진로교육법」에서는 현행 조례의 주요 사업인 진로체험지원센터 보조금 지원사업을 교육청과 자치구 중심으로 추진하도록 권고함 - 진로체험지원센터는 기초 지자체인 자치구 단위로 설치되어 있으므로 법적 기반인 조례는 자치구 조례로 결정하도록 권고함
48	광주광역시교육청 위기학생 심리 치유 지원 조례	- 심리적 위기에 처한 학생을 적기에 발굴·지원하기 위하여 필요한 사항을 규정하여 위기학생이 건강하게 가정과 사회에 적응하고 성장하는데 이바지하기 위한 자치조례로, 심리적 위기에 처한 위기학생 관리에 초점을 맞추어 조례의 실효성을 확보함 - 다만, 아동 및 학생의 건강증진을 목적으로 하는 정책 및 시책의 추진은 정신적·정서적 측면과 신체적·육체적 측면의 밀접한 연관성을 기반으로 하여 종합적이고 체계적인 접근이 필요함 - 아동 및 학생이 건강한 생활과 활동을 지속하도록 정부 정책도 치료 중심에서 예방-조기개입-회복과 복귀의 전 단계 관리로 전환하고 있으므로 유사 조례의 통폐합을 고려할 필요가 있음 - 평가기간인 ‘25.7.1. 해당 조례는 폐지로 광주광역시교육청 학생 건강증진에 관한 조례와 통폐합되었으며, 평가에 따른 검토 결과인 폐지 및 통합 권고와 일치함 (폐지 및 통합 권고) 학생 건강증진의 체계적 관리를 위한 유사조례와의 통합
	교육문화위원회	
50	광주광역시교육청 반편견 입양교육 활성화 조례	- 학생들의 입양에 대한 인식을 개선하고 현대 사회의 다양한 가족형태를 이 해시켜 건강한 입양문화 정착의 활성화를 위해 제정된 자치조례로, 조례에 근거한 반편견 입양교육 기본계획을 수립하여 사업을 추진하고 있으나, 반편견교육은 다양한 교육 과정 내 일부분으로 시행됨에 따라 조례의 실효성은 제한적임 - 계획 수립 및 시행을 위한 예산 편성의 미실시로 예산에 기반한 사업은 추진되지 않고 있으므로 사업의 효과성 및 성과는 해당없음 - 교육과정 내 반편견 입양교육 내용이 포함됨에 따라 조례의 목적은 충분히 달성되었다고 판단할 수 있으며, ‘25년 현재 계획 미수립 및 예산 미배정으로 실질적인 사업은 추진되지 않고 있으며, 소관부서 및 현장 교원은 사업 추진에 대해 불필요하다는 입장으로 조례의 실효성이 상실되어 폐지를 고려할 필요가 있음 (폐지 권고) 조례의 실질적인 시행 미비로 폐지 권고
	교육문화위원회	

□ 일반정비(46건)

[표 25] 광주광역시 조례 입법평가 결과 일반정비 현황(46건)

관외 번호	조례명 / 소관위원회	소관위원회	소관부서
1	광주광역시 소방공무원 보건안전 및 복지 기본 조례	행정자치위원회	소방행정과
2	광주광역시 시민참여형 도시공원의 관리·운영 조례		도시공원과
3	광주광역시 사회성과보상사업 운영 조례		예산담당관
4	광주광역시 초고층 건축물 등의 재난관리 조례		사회재난과
5	광주광역시 성인지예산제의 실효성 향상 조례		예산담당관
6	광주광역시 민주시민교육 조례		민주보훈과
7	광주광역시 민간투자사업 기본 조례		예산담당관
8	광주광역시 지속가능한 기반시설 관리 기본조례		사회재난과
9	광주광역시 주민자치회 활성화 지원 조례		자치행정과
10	광주광역시 인구정책 기본 조례		인구정책담당관
11	광주광역시 마을공동체 기본 조례		자치행정과
12	광주광역시 공공데이터 제공 및 이용활성화 조례		데이터정보화담당관
13	광주광역시 시민참여 기본조례		시민소통과
14	광주광역시 장애인가족 지원조례	환경복지위원회	장애인복지과
15	광주광역시 노숙인 등의 복지 및 자립지원에 관한 조례		돌봄정책과
16	광주광역시 장애물 없는 생활환경 인증 촉진 조례		장애인복지과
17	광주광역시 발달장애인 권리 보장 및 지원 조례		장애인복지과
18	광주광역시 저소득층 아동 치과주치의 지원 조례		건강위생과
19	광주광역시 어린이집 안전에 관한 조례		여성가족과
20	광주광역시 고려인 주민 지원 조례		외국인주민과
21	광주광역시 노인일자리 창출 지원 조례		고령사회정책과
22	광주광역시 수돗물 이용 활성화 조례		상수도사업본부
23	광주광역시 조류 충돌 저감 조례		환경보전과
24	광주광역시 입양가정 지원 조례		아동청소년과
25	광주광역시 장기등 및 인체조직 기증 장려 조례		공공보건의료과
26	광주광역시 자살예방 및 생명존중문화 조성을 위한 조례		건강위생과
27	광주광역시 에너지밸리 조성 조례	산업건설위원회	에너지산업과
28	광주광역시 고령친화산업 육성 및 지원에 관한 조례		로봇가전의료산업과
29	광주광역시 경관 조례		건축경관과
30	광주광역시 사회적일자리 조례		노동일자리정책관
31	광주광역시 도시재생 기본 조례		공간혁신과
32	광주광역시 사회적기업 육성 조례		노동일자리정책관
33	광주광역시 ESG 경영 지원 조례		창업진흥과
34	광주광역시 상권영향평가 조례		경제정책과
35	광주사랑 상품권 이용 활성화 조례		경제정책과
36	광주광역시 전통시장 및 상점가 지원 조례		경제정책과
37	광주광역시 도시계획 조례		도시계획과
38	광주광역시교육청 학교폭력 예방교육 및 대책에 관한 조례	교육문화위원회	체육예술인성교육과
39	광주광역시교육청 학업중단 예방 및 학교 밖 청소년 교육지원 조례		체육예술인성교육과
40	광주광역시 청소년 진로체험 활동 지원 조례		교육지원정책과
41	광주광역시 시민 여가 활성화 기본 조례		문화정책관
42	광주광역시교육청 학생 도박 예방교육 조례		체육예술인성교육과
43	광주광역시 영상·영화 진흥 조례		콘텐츠산업과
44	광주광역시교육청 인터넷 매체 활성화 조례		공보담당관
45	광주광역시 문화영향평가 조례		문화정책관
46	광주광역시교육청 반편견 입양교육 활성화 조례		세계민주시민교육과

IV

입법평가제도의 개선방안

제1절 광주광역시 입법모델[안] 마련

제2절 입법평가제도 운영방식의 개선방안

제1절 광주광역시 입법모델(안) 마련

1. 광주광역시 조례의 현황 분석 및 조례 제정 필요 영역 발굴

□ 광주광역시 일반현황의 진단

- 한반도 서남부, 호남 지방의 중앙에 위치하며 전라남도에 둘러싸인 내륙 도시임
 - 한반도 서남권의 광역 중심도시로서 경제·행정·교육·문화의 중심거점 도시로 발전하고 있음
- (행정구역) 5개 자치구 96개 행정동 12,350반
- 총인구 1,408,422명으로 65세 이상 인구는 246,980명, 고령인구비율은 17.5%¹⁶⁾로 UN의 기준에 따른 고령사회임¹⁷⁾
 - 고령인구비율은 전국 17개 시도 중 14위로 낮은 순위이나, 광주광역시 고령인구비율은 매년 증가하는 추이이며, 우리나라는 2026년 고령인구비율이 20.8%로 초고령사회 진입 예정
 - 광주광역시의 인구 구조는 향후 저출산·고령화의 심화로 예상되므로 이에 대한 대비가 필요함

[그림 5] 광주광역시 인구 현황



자료: 행정안전부, 주민등록인구현황, 2025

- (인구) 최근 5년간 인구가 지속적으로 감소하는 추세이며, 65세 이상 고령인구비율이 증가하고 있으나, 전국 대비 청년인구 비율은 높은 것으로 조사
 - 5년간 인구 순이동 추이는 지속적 인구 유출현상의 가속화, 전남 증가 대비

16) 인구·사회통계(2024년 12월말 기준, 통계청, 시군별연령별 인구)

17) UN의 기준에 따르면 고령인구비율이 7% 이상 고령화사회, 14% 이상 고령사회, 20% 이상은 초고령사회로 정의됨

- (생산) 지역내총생산은 세종시 및 제주도와 함께 전국 시도 최하위(15위) 수준
- (노동) 실업률 및 고용률은 코로나-19 이후 개선, '24년 청년실업률 고용지표 악화
- (산업경제) 지역총생산은 지난 5년간 지속적으로 상승하고 있으나, 전국 추이와 유사한 상승 폭의 둔화 현상을 보이고 있으며, 전남 대비 양호한 수준임

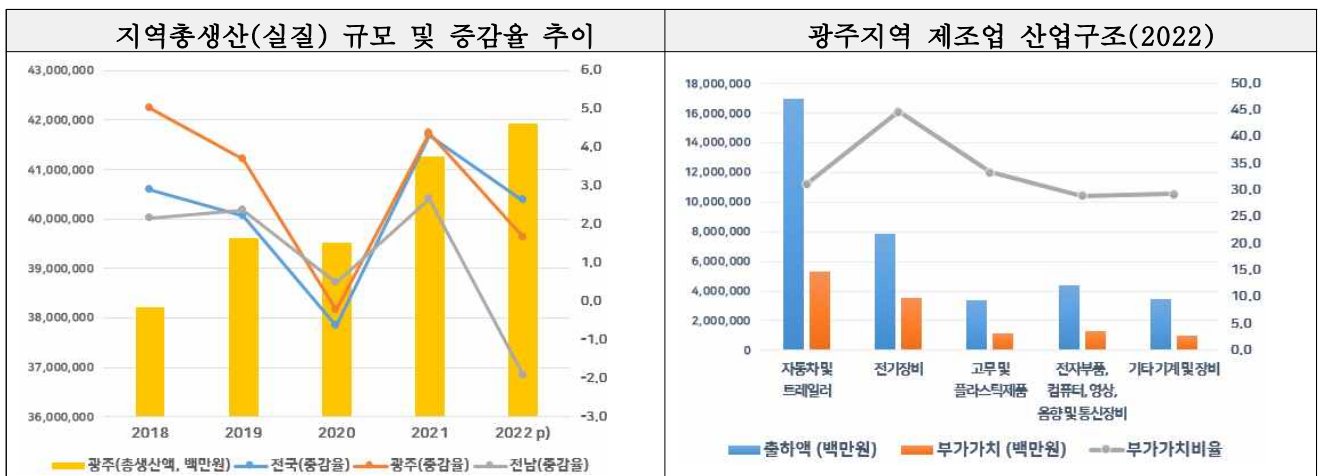
[표 26] 광주광역시 주요 경제 동향(인구, 생산, 노동)

*(단위 : 명, 십억원, %)

구분	세부항목	2020	2021	2022	2023	2024
인구 (전국평균, 순위)	15세 미만	194,798	189,086	181,150	172,804	165,076
	15~65세 미만	1,049,598	1,039,234	1,026,930	1,012,555	996,366
	65세 이상	205,666	213,291	222,970	233,878	246,980
	합계	1,450,062	1,441,611	1,431,050	1,419,237	1,408,422
	청년인구비율 (19~39세)	29.3 (28.4) 5위	28.9 (27.7) 4위	28.3 (27.2) 4위	27.7 (26.8) 3위	26.2 (25.4) 5위
	65세 이상 고령인구비율	14.2 (16.4) 14위	14.8 (17.1) 14위	15.6 (18.0) 14위	16.5 (19.0) 14위	17.5 (20.0) 14위
지역생산 (순위)	지역내총생산	45,603	47,377	49,223	51,875	-
	전국 대비 비중	2.2% 15위	2.1% 15위	2.1% 15위	2.1% 15위	-
노동 (전국평균, 순위)	실업률	3.9 (4.0) 8위	3.6 (3.7) 10위	2.9 (2.9) 11위	2.5 (2.7) 5위	3.0 (2.8) 13위
	청년실업률	8.8 (9.0) 10위	7.7 (7.8) 10위	6.5 (6.4) 8위	5.6 (5.9) 6위	7.6 (5.9) 14위
	고용률	58.7 (60.1) 14위	58.2 (60.5) 15위	58.6 (62.1) 16위	60.1 (62.6) 14위	60.6 (62.7) 13위

- 광주지역은 국내 제2의 자동차 생산도시이며, 관련 제조업의 중심지(제조업 매출 43.1%)로 지역 제조업 생산의 82.7%를 점유하면서 지역 제조업을 견인하고 있음

[그림 6] 광주광역시 경제 및 산업 현황

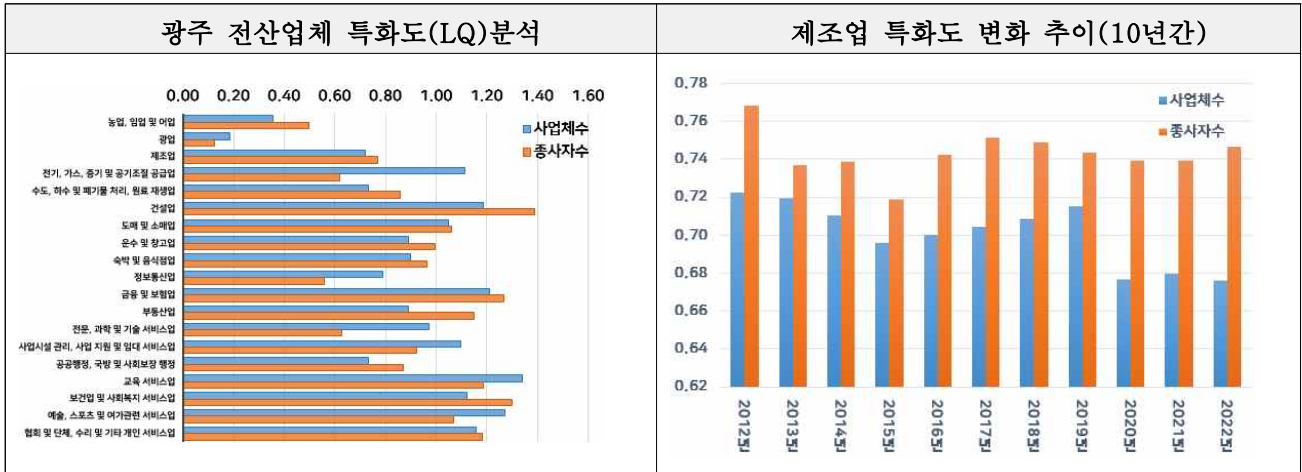


자료: 통계청, 지역소득, 2023.

자료: 통계청, 광업제조업조사, 2024.

- (제조업) 자동차 관련 제조업의 높은 대기업 의존으로 사업구조 취약, 신규사업 관심 부족에 따른 미래자동차산업의 기반산업인 제조업은 지속적으로 약화(특화도 하락 추이)
- 광주는 양질의 일자리부족으로 청년인력이 유출되는 수급의존형
- 전문과학기술서비스업 및 정보통신업 등 첨단산업분야의 특화도 낮음(광주지역의 연구기술 개발인력 지역내 취업률은 41.6%, 전국 평균은 43.8%)

[그림 7] 광주광역시 산업 특화도(LQ분석)



자료: 통계청, 전국사업체조사, 2024.

자료: 통계청, 전국사업체조사, 2024.

- (광주 전략산업 육성기반 확보) 광주 미래자동차 국가산단, 미래차 소부장 특화단지, 국가AI산업융합 집적단지 조성사업 등 중앙정부 사업 선정으로 인프라 확보
- 광주 미래자동차 국가산단은 기존 빛그린산단과 연계(100만평 규모, '27년 착공 예정)
- 미래차산업(전기차, 수소차, 자율주행차, 배터리 등) 집중, AI기반 센서기술 고도화, 초연결 모빌리티서비스산업, 자율주행 순환도로 구축 등 실증사업 추진

□ 신규 조례 제정 영역 발굴을 위한 광주광역시 조례 편·장에 따른 분류 분석

- 광주광역시 조례는 소관업무별로 총 32편으로 구성되어 있음¹⁸⁾
 - 광주광역시청 조직도 상의 실·국, 직속기관, 합의제행정기관 등

[표 27] 광주광역시 주요 실·국·기관별 조례 건수(건)

편명	의회	기획조정	자치행정	복지건강	기후환경	여성가족
조례 수	25	64	62	100	59	48

도시공간	통합공항교통	문화체육	경제창업	노동일자리 정책관	인공지능 산업실	기타	합계
56	53	84	66	28	51	181	877

18) 자치법규정보시스템, 자치단체별 자치법규_소관업무별 자치법규

[표 28] 광주광역시 소관업무 편장별 조례 현황

편 (조례수)	장	조례수
제1편 의회 (25)		25
제2편 대변인 (9)		9
제3편 광주전략추진단 (6)		6
제4편 인사정책관 (6)		6
제5편 기획조정실 (64)	제1장 정책기획관	16
	제2장 예산담당관	18
	제3장 인구정책담당관	7
	제4장 혁신평가담당관	5
	제5장 데이터정보화담당관	7
	제6장 국제교류담당관	2
	제7장 법무담당관	9
제6편 시민안전실 (37)	제1장 안전정책관	15
	제2장 사회재난과	9
	제3장 자연재난과	13
제7편 신활력추진본부 (18)	제1장 신활력총괄관	0
	제2장 관광도시과	13
	제3장 도시공원과	5
제8편 자치행정국 (62)	제1장 자치행정과	20
	제2장 총무과	9
	제3장 시민소통과	12
	제4장 세정과	10
	제5장 회계과	11
제9편 민주인권평화국 (24)	제1장 민주보훈과	17
	제2장 5·18민주과	1
	제3장 인권평화과	6
제10편 복지건강국 (100)	제1장 돌봄정책과	21
	제2장 고령사회정책과	15
	제3장 장애인복지과	29
	제4장 공공보건의료과	16
	제5장 건강위생과	19
제11편 여성가족국 (48)	제1장 여성가족과	26
	제2장 아동청소년과	16
	제3장 외국인주민과	6
제12편 기후환경국 (59)	제1장 기후대기정책과	11
	제2장 물관리정책과	17
	제3장 환경보전과	14
	제4장 자원순환과	9
	제5장 녹지정책과	8
제13편 도시공간국 (56)	제1장 도시계획과	8
	제2장 공간혁신과	5
	제3장 건축경관과	16

편 (조례수)	장	조례수
	제4장 주택정책과	16
	제5장 건설행정과	6
	제6장 토지정보과	5
제14편 통합공항교통국 (53)	제1장 대중교통과	15
	제2장 군공항이전추진단	1
	제3장 도로과	15
	제4장 광역교통과	6
	제5장 교통운영과	16
제15편 노동일자리정책관 (28)		28
제16편 문화체육실 (84)	제1장 문화정책관	37
	제2장 문화도시조성과	3
	제3장 문화유산자원과	22
	제4장 콘텐츠산업과	10
	제5장 체육진흥과	11
	제6장 세계양궁대회지원단	1
제17편 인공지능산업실 (51)	제1장 미래산업총괄관	12
	제2장 투자산단과	9
	제3장 AI반도체과	2
	제4장 미래차산업과	5
	제5장 에너지산업과	12
	제6장 로봇가전의료산업과	11
제18편 경제창업국 (66)	제1장 경제정책과	18
	제2장 창업진흥과	18
	제3장 농업동물정책과	30
제19편 교육청년국 (24)	제1장 대학인재정책과	5
	제2장 청년정책과	4
	제3장 교육지원정책과	15
제20편 소방안전본부 (22)	제1장 소방행정과	3
	제2장 예산장비과	1
	제3장 화재예방과	9
	제4장 119대응과	9
	제5장 119종합상황실	0
	제6장 119특수구조단	0
제21편 인재교육원 (1)		1
제22편 보건환경연구원 (2)		2
제23편 농업기술센터 (4)		4
제24편 소방학교 (0)		0
제25편 119특수대응단 (0)		0
제26편 빛고을국민안전체험관 (1)		1
제27편 상수도사업본부 (6)		6
제28편 종합건설본부 (1)		1
제29편 도시철도건설본부 (4)		4
제30편 자치경찰위원회 (5)		5

편 (조례수)	장	조례수
제31편 감사위원회 (11)		11
제32편 경제자유구역청 (0)		0
합 계		877

- 복지건강(100) > 문화체육(84) > 경제창업(66) > 기획조정(64) > 자치행정(62) > 기후환경(59) 순
 - 복지건강: 장애인복지(29), 돌봄정책(21) 순
 - 문화체육: 문화정책(37), 문화유산자원(22) 순
 - 경제창업: 농업동물정책(30), 경제정책(18) 순
 - 기획조정: 예산담당(18), 정책기획(16) 순
 - 자치행정: 자치행정(20), 시민소통(12) 순
 - 기후환경: 물관리정책(17), 환경보전(14) 순
- 이러한 조례의 분포에서 광주광역시의 행정·정책의 우선순위가 파악되며, 상기 현황 진단과 연계하여 새로운 조례 제정이 필요한 분야를 검토할 수 있음
- 청년, 광주 첨단산업 및 특화산업, 중소기업인 등 현재 조례 제정 규모가 비교적 저조한 분야를 중심으로 적극적 지원과 신규 정책 수립의 법제도적 기반이 필요하며, 신규 조례 제정을 고려하는 것이 바람직함

□ 신규 조례 제정 영역

- 광주광역시 청년 정주·직주일체 지원 분야
 - 필요성: 청년 순유출이 전체 순유출의 75% 수준, 주거·일자리·교육의 복합 요인이 결합되어 발생하므로 정주 인센티브와 일자리 연계의 ‘패키지형’ 틀 필요
 - 핵심 조문: 목적·정의 → 정주바우처(주거·교통·문화패스) → “직주일체형 채용+주거” 시범 → 지역대학·기업·광주광역시 컨소시엄 인턴십 → 효과평가·일몰(5년)
 - 상위법: 「지방자치법」 일반조례권, 「지방재정법」(보조·기금), 고용·주거 개별 법령 위임 조항
- 광주광역시 인공지능 신뢰·안전 및 활용 촉진 분야
 - 필요성: 국가 AI 산업융합 집적단지 조성, 도시 전반 데이터·AI 활용 확산 대비한 안전·윤리·책임·검증 체계 필요
 - 핵심 조문: AI 신뢰·안전 원칙 → 시(市) AI영향평가(공공서비스·사업) → 알고리즘 위원회(법률·산업·시민) → 테스트베드 샌드박스 → 시민권익 구제·피해지원
 - 상위법: 「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」
- 광주광역시 미래차 테스트베드·검증로 운영 및 지원 분야
 - 필요성: 미래자동차 국가산단, 자율주행 순환도로 실증 등 대형 사업과 연계한 ‘도시형 테스트베드’

법적 틀 마련 필요

- 핵심 조문: 전용시험구간·V2X 인프라 설치·운영 → 안전관리·통제권한 → 민·학·연 시범사업 지원
→ 데이터 공유·표준·보안 → 손해배상·보험·위험관리
- 상위법: 「산업입지 및 개발에 관한 법률」, 「자동차관리법」, 「자율주행자동차법」

○ 광주광역시 지역연구인력 정착 및 지역채용 촉진 분야

- 필요성: 연구인력 지역 내 취업률 낮음(41.6%), 청년 유출 심화 → 지역연계 R&D 인턴십·학연산 계약채용 체계 필요
- 핵심 조문: 지역대학-기업 R&D 인턴십, 계약학과-채용연계 지원, '지역채용 가점' 공공위탁·출연기관 반영, 성과평가·일몰
- 상위법: 「국가연구개발혁신법」, 「지방출자·출연기관 운영법」, 「지방계약법」

○ 광주광역시 고령친화 보행·돌봄 통합도시 분야

- 필요성: 노령화지수 급등, 도시 보행환경·돌봄·의료·주거 연계 필요
- 핵심 조문: 고령친화도시 기본계획 → 고령친화 보행특구(무단차·벤치·그늘·화장실) → 스마트돌봄(낙상·치매 위치) → 다부처 연계위원회 → 평가·일몰
- 상위법: 「노인복지법」, 「교통약자법」, 「스마트도시법」

○ 광주광역시 중소상공인 디지털전환·데이터경영 지원 분야

- 필요성: 도소매·숙박·음식 비중 높고(사업체수 기준), 고용 둔화·생산성 개선 필요. POS·온라인·재고·회계의 데이터 경영 전환 촉진
- 핵심 조문: DX 전환 바우처·공동물류·공용데이터 레이크 → 상권분석 오픈서비스 → 민간플랫폼 협약 근거 → 전환교육·컨설팅
- 상위법: 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」, 「데이터기본법(제정시)·국가정보화기본법」

○ 광주광역시 공공데이터 기반 정책평가·성과관리 조례

- 필요성: 시 재정의 대규모 복지·교통·환경 지출(사회복지 41.6% 등)을 '데이터 근거'로 평가·조정하는 제도 필요
- 핵심 조문: 데이터기반 정책평가 원칙 → 부서별 KPI·개방지표 → 외부검증위원회 → 사전·사후평가 의무화(중대사업) → 시민대시보드 공개
- 상위법: 「정부업무평가기본법」 취지, 「스마트도시법」, 공공데이터 관련 지침

○ 광주광역시 산업단지-도심 순환형 자율주행 실증 특구 조성 분야

- 필요성: 국가산단(미래차 소부장)과 도심을 잇는 물류·통근 실증, 안전규율·사업자 책임·도로점용·

데이터 규율 필요

- 핵심 조문: 실증구역 지정 → 통행·정차·정류·충전 인프라 → 도로점용·신호 연동 → 안전관리자·원격관제 기준 → 보험·사고처리 → 데이터 공유
- 상위법: 「자율주행자동차법」, 「도로교통법」 특례 연계(지방특례조항·부칙)

○ 광주광역시 AI 산업융합 집적단지 운영 및 입주·허브 지원 분야

- 필요성: 국가 AI 집적단지(센서·소부장·서비스) 선정에 부합하는 지속가능 운영 틀·인센티브 체계 필요
- 핵심 조문: 운영기관 지정 → 입주기업 선정·가점(지역채용·R&D) → 테스트 크레딧·GPU·데이터 레이크 → 안전성 평가·윤리 요건 → 성과공개·회수
- 상위법: 「산업입지법」, 「스마트도시법」, 「AI 기본법」

○ 광주광역시 분산형 재생에너지·도시형 태양광 안전관리 분야

- 필요성: 제조업 의존·에너지비용 리스크 완화, 공공·민간 분산형 도입 가속 시 안전·경관·민원 기준 필요
- 광주 현안·지표: 인구 감소·청년 유출, 고령화, 제조업 특화도 하락, AI·미래차 대형 프로젝트 추진
- 핵심 조문: 설치기준(구조·화재·경관) → 유지보수·점검 주기 → 주민참여형 발전소·이익공유 → 공공기관 의무비율·조달 → 사업자 책무·보험
- 상위법: 「신재생에너지법」, 「건축법」, 「소방법」

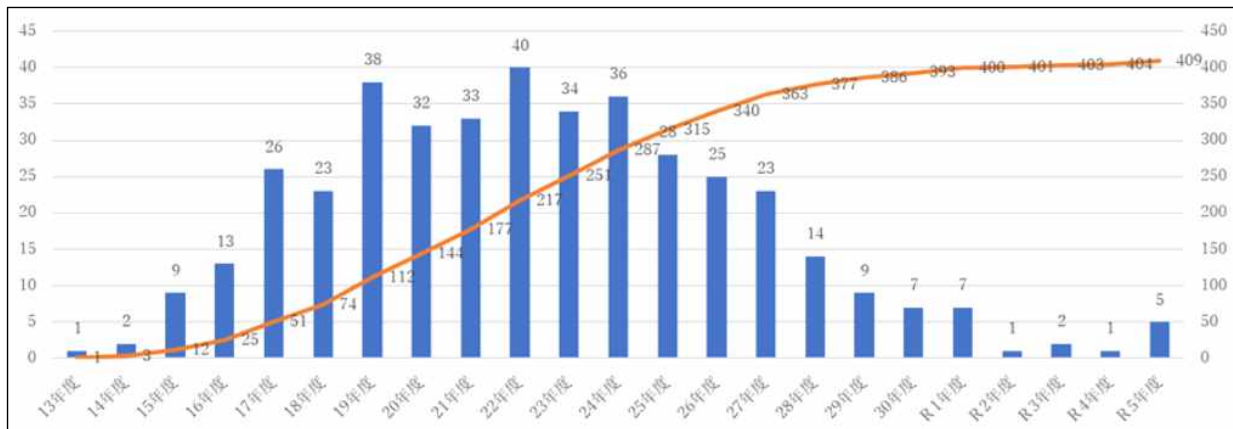
2. 일본 지자체 자치기본조례 및 입법평가 사례분석

1) 일본 지방자치단체 자치기본조례

□ 자치 기본조례의 개요

- 일본 자치기본조례는 주민자치에 기반한 지방자치단체 운영의 기본원리를 정하는 조례¹⁹⁾
 - 다른 조례나 조치의 지침이 되기 때문에 자치 입법제도의 최고법으로 지방자치단체의 헌법이라고 함
 - 자치기본조례, 마을만들기 기본조례 등의 명칭으로 제정
 - 일본 지방분권화를 추진하는 분권 개혁의 과정에서 지방자치단체 스스로 운영의 기본 규칙을 정하고자 하는 노력이 자치기본조례 제정으로 이어짐
- 2024년 4월 일본 1,788개 지자체 가운데 409개 지역에서 지정(22.9%)²⁰⁾
 - 광역인 도도부현은 3단체(홋카이도, 카나가와켄, 교토부), 기초인 시정촌은 406개 지역

[그림 8] 연도별 전국 자치기본조례 시행 현황('24. 4.)



출처: 一般財団法人 地方自治研究機構, 自治基本条例: 全国の制定状況, 2024. 4.

- 자치기본조례는 지역과제에 대한 대응, 마을만들기의 주체와 역할, 그리고 추진 방법에 대한 사항을 포함하는 지자체의 권능과 기본적 원칙을 정하는 조례
 - 일본의 많은 지자체에서는 정보의 공유, 시민참여 및 협업 등의 자치 기본원칙, 자치를 담당하는 시민, 단체장 및 행정 등의 역할과 책임, 정보공개, 계획·심의회 등 시민참여와 주민투표 등 자치를 추진하기 위한 제도 등을 정함
- 자치기본조례의 의의
 - 지자체의 향후 달성해야 할 보편적인 지방정부 미래상을 주민과 지자체가 함께 고민할 기회 제공
 - 제정 과정 및 제정 후의 운영에 따른 주민의 참여가 요구하는 주민의 자치의식 향상을 도모
 - 지자체 개별 조례 및 시책의 체계에 대한 근본적인 접근방식을 고려함

19) 公共政策研究所(NPO法人), 全国の自治基本条例一覧, <https://koukyou-seisaku.com/policy3.html>

20) 公共政策研究所, 全国1788自治体ホームページ例規集調査・分析, 2024.

○ 1997년 오사카부(大阪府) 미노오시(箕面市)의 마을만들기 이념조례가 최초 시작²¹⁾

- 일본 지방분권법이 시행된 2000년 홋카이도(北海道) 니세코마치(ニセコ町)에서 전국 최초로 자치기본조례가 제정되었으며, 전국적으로 급격히 확산²²⁾

[표 29] 니세코마치 마을만들기 기본조례의 내용

조번호	항목	내용
	서문	• 전체 15장 57개 조항으로 구성
제1조	목적	
제2조	마을만들기의 기본원칙	• 마을만들기의 2대 원칙은 정보 공유와 주민참여
제3조	정보 공유의 추진	
제4조	마을만들기에 대한 참여의 촉진	
제5조	지역사회(커뮤니티)	
제6조	의회의 역할과 책임	• 상기 2대 원칙 실현을 위한 제도적 규정과 구체적인 제도 규정: - 행정절차, 위원의 공모, 비영리구호기관, 기획 및 참여 절차, - 퍼브릭 코멘트, 행정평가, 마을 주민 투표 등 규정 • (제55조) 다른 조례, 규칙 또는 그 외의 조례에 의해 마을만들기 제도를 정하거나 실시하는 경우, 조례에 정해진 사항 최대한 존중 • (제56조) 마을은 이 조례에 정해진 내용에 따라 교육, 환경, 복지, 산업 등 각 분야에 대한 기본적인 조례를 제정하도록 노력, 그 외의 조례, 규칙 및 기타 조례를 체계화 • (제57조) 조례 시행 후 4년이 경과하지 않는 기간마다 이 조례가 니세코마치에 적합한지 여부 검토
제7조	마을의 역할과 책임	
제8조	기획 과정	
제9조	재정	
제10조	평가	
제11조	마을 주민 투표제	
제12조	협력	
제13조	조례 제정 절차	
제14조	마을만들기 기본조례의 포지셔닝	
제15조	조례 검토 및 수정	

○ 자치기본조례의 종류²³⁾

- (이념형 조례) 마을만들기 기본이념, 시정촌의 책무 등 추상적 규정을 정하는 조례
- (권리보호형 조례) 주민의 환경권, 생활권, 참여권 등 기본권을 보장하는 조례
- (주민자치형 조례) 주민의 참여 및 주민투표 등의 구조를 정하는 조례
- (행정지침형 조례) 행정시책의 방향성 및 행정운영의 지침을 정하는 조례
- 현재 많은 지자체에서 제정되고 있는 자치기본조례는 주민자치와 주민 중심의 마을만들기 원칙을 명확히 하는 동시에 주민의 참여 기회를 확대·보장하는 것을 목적으로 하며 이는 주민자치형 조례에 해당

○ (자치기본조례의 내용) 지자체별로 내용의 차이를 보이나 일반적으로는 다음의 내용으로 구성

- 마을만들기(시정 운영)의 방향성 및 미래상
- 시민의 권리(생활권, 시정 참여권, 정보공개청구권 등)
- 시(단체장, 의회, 직원)의 의무 및 책무, 시민의 책무, 사업자의 책무
- 주민참여의 절차 구조, 주민투표 방식, 시민협력의 방식, NPO 지원 등
- 분야별 시책의 방향성, 기타 시책 및 조례와의 관계(최고규범성)
- 개정, 변경 등의 절차 및 평가

21) <https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E6%B2%BB%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%9D%A1%E4%BE%8B>

22) https://www.town.niseko.lg.jp/chosei/keikaku/machizukuri_jorei/machizukuri_jorei/

23) 地方自治研究機構, 条例の審査と提案, 2021.

○ (자민당 의견) 자치기본조례 제정에 대한 재검토 필요²⁴⁾

- 자치기본조례는 헌법이나 지방자치법에 우선하는 것이 아니며, 국가의 기본질서나 기존 법률 체계와 충돌하는 내용이 포함될 가능성을 우려
- 시민참여가 일반시민이 아닌 특정 시민단체나 활동가 의견의 과도한 반영 문제, 선출되지 않은 사람의 행정에 대한 과도한 영향력 행사 문제 발생 등으로 이어질 수 있어 신중할 것을 요구

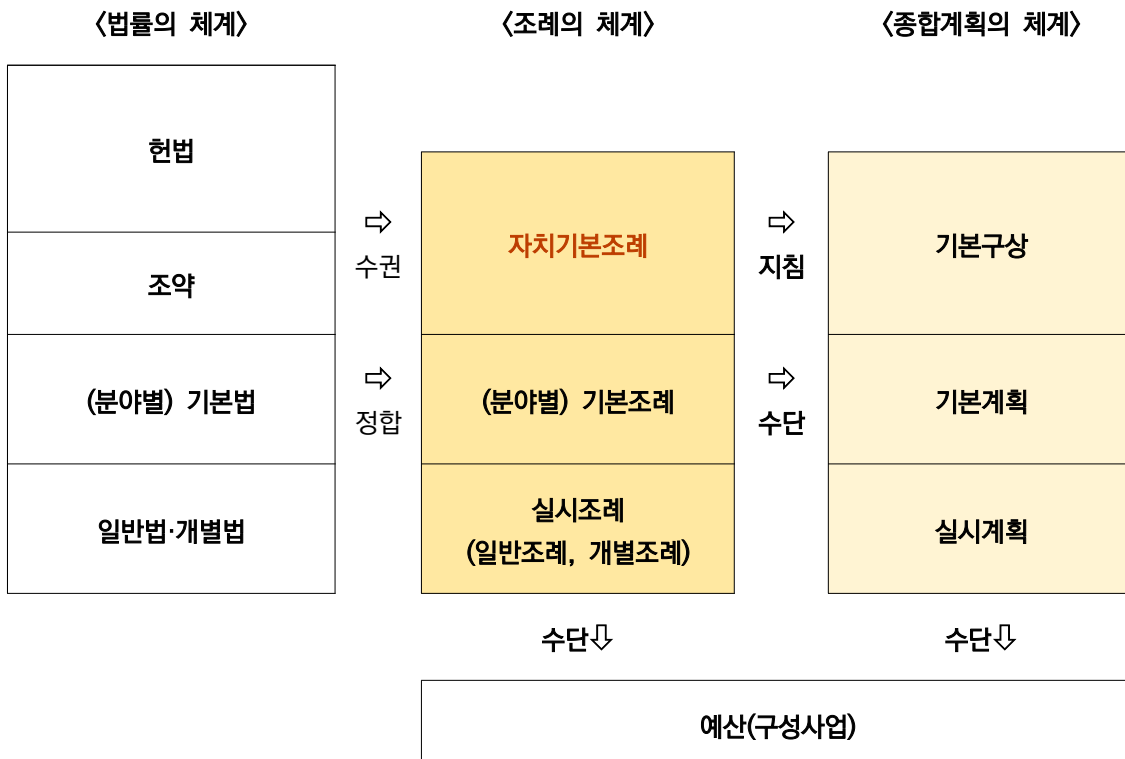
2) 일본 조례 평가

□ 정책법무와 의회의 역할

○ 일본의 조례 평가는 집권형 법무에서 분권형 법무인 정책 법무로 전환²⁵⁾

- 집권형 법무란 종래 중앙집권적 체계에서 국가는 정책 수립, 지자체는 집행의 관점에서 접근
- 정책 법무란 조례를 정책 실현의 수단으로 보면서, 어떤 입법, 법집행, 분쟁해결, 평가가 필요한가를 검토하는 실무 및 이론적 접근
- 확충된 권한으로 지역만들기와 주민자치 추진
- 정책과 법무를 연계하려는 노력

[그림 9] 법률과 조례 종합계획의 체계



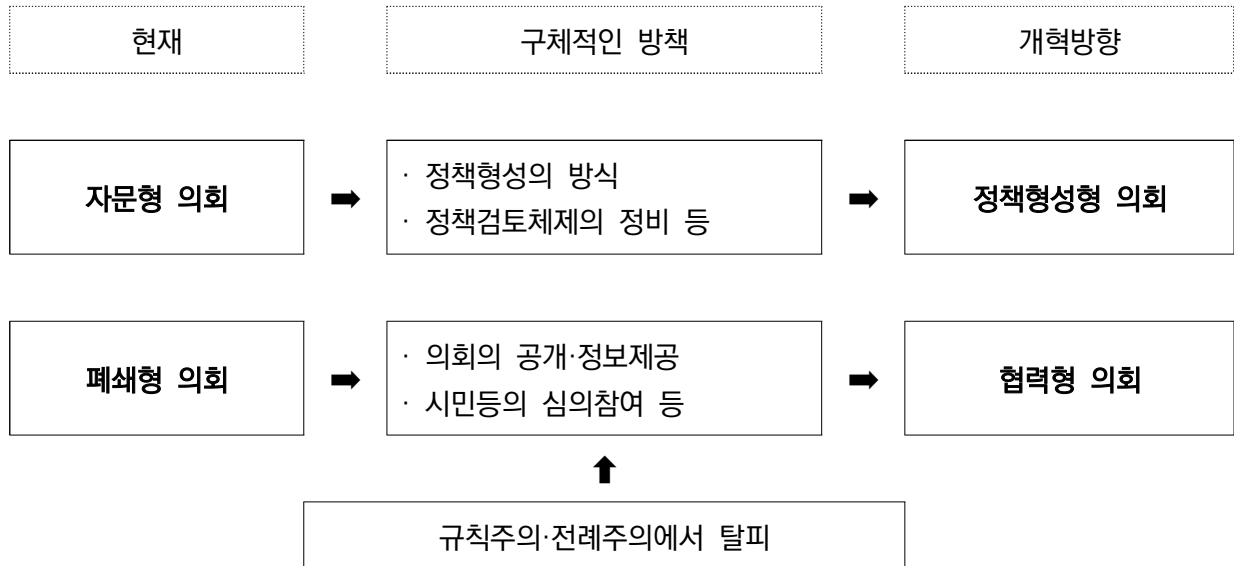
24) 自民党, パンフレット “ちょっと待って!! 自治基本条例”

25) 自治体法務の基礎, 市町村アカデミー, 2024. 9.

○ 의회의 기능과 개혁 방향

- 의회의 기능은 정책형성 기능과 행정 감시 기능

[그림 10] 지방의회의 개혁방향: 행동하는 정책기관으로



□ 조례 제정(입법 범무)의 두 가지 축

○ (법적 검토) 적법 조례

- 자치단체의 사무에 관한 것일 것, 헌법에 반하지 않을 것, 법률의 범위 내에 있을 것
- 자치입법권, 조례는 법률의 위임 없이도 제정이 가능하나 법률의 범위 내라는 조건 필요
- 법률과 조례의 관계: 과거는 법률 우선 이론, 현재는 실질적 충돌 여부로 판단(판례에 따른 유연한 해석)

○ (정책적 검토) 우수 조례

- 조례 평가 이론: (우수 조례란 무엇인가) 필요성, 적법성, 유효성, 효율성, 공평성, 협력성 등
- 입법 사실 이론: 조례를 뒷받침하는 사회적, 경제적, 문화적 사실
- 행정 수단 선택 이론: (조례 입안의 핵심은 무엇인가) 규제적 수단, 유도적 수단, 지원적 수단, 조정적 수단, 계획적 수단, 실효성 확보 수단, 재원 확보 수단, 협동 촉진 수단 등 다양한 행정수단을 조례에 적용 가능

○ 위의 내용을 조례 입안의 작업 과정에서 어떻게 활용할 것인가 문제가 조례 입안의 실천

□ 조례 평가의 이론: 우수 조례의 구조 및 조건

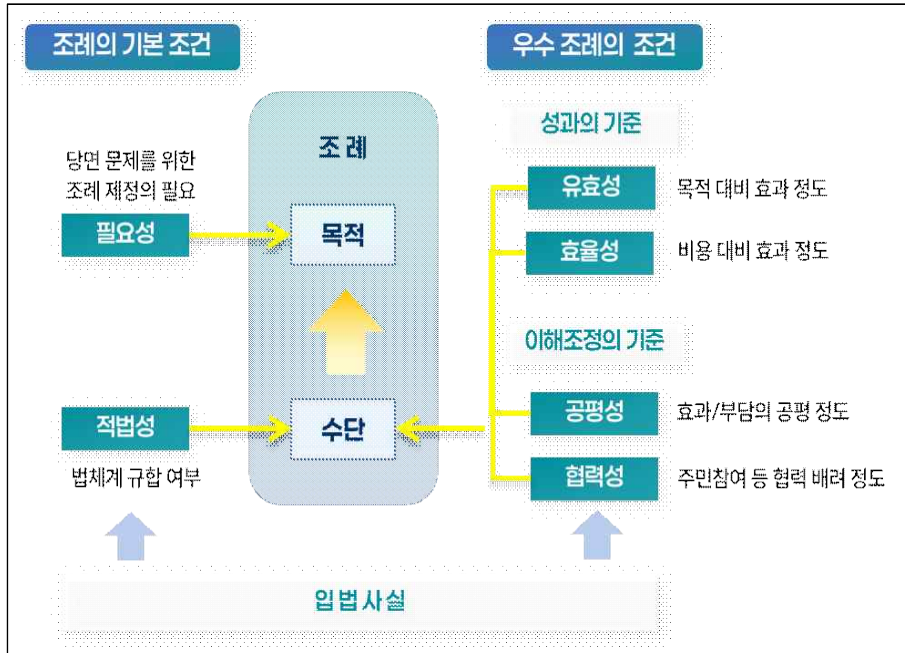
○ (정책 범무론) 정책 실현의 수단으로서 ‘우수한 조례’를 지향할 필요가 있음²⁶⁾

26) 地方自治研究機構, 立法法務の基礎, 2024. 9.

○ ‘우수 조례’의 조건

cf. 중앙정부의 정책 평가법 시행, 지방자치단체에서의 정책 평가·행정 평가

[그림 11] 조례 평가의 기준: 우수 조례의 조건



[표 30] 표준적인 평가 기준

① 필요성	• 당해 정책이 필요한가, 다른 수단으로 대응이 가능한가
② 유효성	• 목적의 실현이 어디까지 효과가 있는가
③ 효율성	• 어느 정도의 비용이 요구되는가
④ 공평성	• 주민 간의 공평 및 평등에 적합한가
⑤ 협력성	• 주민 참여 및 NPO 등과의 협력을 배려하고 있는가
⑥ 적법성	• 헌법, 법률, 조례 등에 적합한가

□ 입법사실 이론: 조례의 합리성을 어떻게 뒷받침할 것인가

○ 조례 평가 시 어떤 정보에 근거해 평가할 것인가 → 그 기반은 ‘입법 사실’²⁷⁾

○ 입법 사실(legislative facts)이란 법률 제정의 근거가 되는 일반적 사실로, 사회적·경제적·문화적 사실 등을 포함 → 헌법 소송에서 입법의 합헌성 판단에도 중요한 의미²⁸⁾

○ (예시) 간접흡연방지 조례에서의 입법 사실

- 대상 시설에서의 흡연(간접흡연) 실태
- 간접흡연이 건강에 미치는 해악 및 비흡연자에게 초래하는 불이익
- 조례상 조치로 어느 정도의 간접흡연을 방지할 수 있는가 등

27) 蓮實憲太, 自治体政策法務と立法事実, 都市とガバナンス Vol. 40, 2024.

28) 渡辺千原, 法を支える事実, 立命館法学, 2010 年 5・6 号.

□ 행정 수단의 선택: 정책 실현 수단은 어떻게 선택할 것인가

- 행정 수단이란 사회 문제를 해결하기 위해 국가나 지자체가 수행하는 활동의 수단 또는 방법
- 전통적으로 조례는 권고나 행정지도 등의 수단을 주로 사용

→ ‘우수한 조례’ 제정에는 규제적 수단, 유도적 수단 등 다양한 수단 중 적절한 것을 선택하는 것이 중요

[표 31] 조례에서 활용 가능한 행정 수단 일람

대분류	중분류	구체적인 행정수단
기본적 수단	규제적 수단 (행위 제한 및 억제)	① 금지제: 특정 행위를 금지
		② 허가·승인제: 사전에 허가, 승인 필수
		③ 협의·동의제: 사전 협의 필수
		④ 지정·등록제: 사전 등록 필수
		⑤ 명령제: 정지 등 명령 가능
	유도적 수단 (행위 및 상태 유도)	① 행정지도: 권고, 지시
		② 보조금제: 비용 일부 보조
		③ 정책세제: 세금 감면/부과
		④ 인증제: 인증/공표
		⑤ 홍보·계몽제: 캠페인 등
	지원적 수단 (서비스 등의 제공)	① 금전 교부: 주민 등을 대상으로 지원금 교부
		② 금전 대여: 주민 등을 대상으로 자금 대출
		③ 서비스 제공
		④ 시설 제공: 시설 이용 승인
		⑤ 상담·정보 제공
	조정적 수단 (관계자의 의견 및 이해 조정)	① 의견청취제
		② 중재·조정제
		③ 당사자 협의제
		④ 협정·계약제
		⑤ 고충처리제: 관계자의 고충에 대한 조사 및 지도
보완적 수단	계획적 수단 (목표의 명확화)	① 행정계획제: 사업 및 시책의 목표 명확화
		② 행동지침제: 행동규범의 명확화
	실효성 확보 수단 (다른 정책 수단의 실효성 확보)	① 벌칙제: 위법 행위 제재
		② 시정명령제: 위법 행위에 대한 의무 부과
		③ 처분취소제: 조건 위반에 대하여 허가 등 처분 취소
		④ 행정조사제: 위법한 행위 사실에 대한 조사(임의조사 포함)
		⑤ 명단공표제: 행위에 대한 개인정보 공표
		⑥ 급부거부제: 위반 행위에 대한 서비스 중지
	재원조달 수단	① 독자세제: 재원확보를 위한 법정외세 등을 부과
		② 기부촉진제
	협력 촉진 수단 (시책사업 실시에 대한 주민협력 촉진)	① 주민제안제: 주민 등의 제안을 모집 및 촉진
		② 주민권한부여제: 주민단체 등에 공적 권한 및 역할 부여
		③ 주민협력제: 주민과의 협력, 연대 촉진
		④ 민간위탁·지정제: 단체 등에 사무를 위탁 또는 일정 지위 부여

- 향후 인구감소에 따른 지방자치단체의 정책과 조례의 방향성은 다음과 제시될 수 있음

[표 32] 인구감소 시대의 지방자치단체 정책 및 조례의 방향성

키워드	지역의 과제	중요해지는 정책·조례
1) 콤팩트 (축소)	① 시가지 축소, 스펀지화(sponging) 대응 ② 도심 거주 지원, 대중교통 유지 ③ 고령자가 살기 좋은 도시	입지 적정화 계획, 빈집 활용 조례 지역교통망 형성계획, 지역교통 조례 지역포괄 지원센터, 소규모 거점(생활권 거점)
2) 리뉴얼 (재생)	① 농지 황폐화, 소유자 불명 산림에 대한 대책 ② 공공시설의 축소, 지역 교통 재편 ③ 지역 특색·매력의 재생	소유자 불명 토지법, 산림경영관리 조례 입지 적정화법, 교통도시조성 조례 역사도시 조성법, 마을만들기 조례
3) 커뮤니티 (협동)	① 행정기능 축소, 공무원 감축 ② 1인 가구 증가, 가족 기능 저하 ③ 자치회·마을회 지원과 기능 확대	커뮤니티 조직에 대한 업무 위탁 소규모 거점, 이웃의 역량강화 조례 커뮤니티 조례, 공공시설의 지역 운영화
4) 자원봉사 (자주)	① NPO·상호부조형 사회 시스템 구축 ② 기부 촉진, 유산 활용 및 재단화 ③ 자원봉사 공무원의 증가	NPO 지원, 행정과의 협력 촉진 기부세제 개선·활용, 유산 활용 공무원법 재검토, 다양한 인재 활용을 위한 조례

□ 일본 사례분석의 함의

- 일본의 사례에서 보듯 지방자치의 발전은 지방자치단체의 정책 중심 입법권 확대로 나타났고, 조례 평가는 단순한 법적 정합성을 넘어서 조례의 실효성을 평가하는 것으로 이어짐
- 자치기본조례의 제정 움직임은 조례의 체계성을 확보하고 지방자치단체 고유의 주민자치에 관한 규범을 확립하려는 것임
- 자치기본조례-(분야별)기본조례-실시조례(일반·개별조례) 체계 확립을 통해 입법의 일관성, 경제성 등을 제고할 수 있음

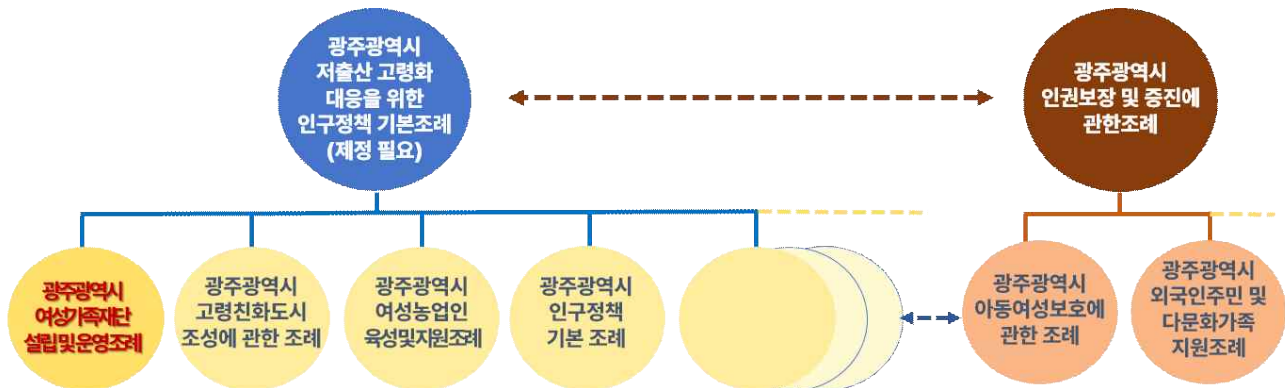
3. 광주광역시 실정에 적합한 입법모델(안) 제안

□ 지자체 사무 및 정책 분야의 연계성과 체계성에 기반한 입법 구조 구축

- 광주광역시 정책방향 및 시정 운영에 부합하는 새로운 입법모델은 입법평가에 따른 해당 정책과 관련 조례 간의 연계성 강화 및 체계적인 입법 구조 구축
- 종합적이고 장기적 관점의 시정운영을 위한 조례의 체계화는 특정 정책분야의 최상위 개념의 기본조례와 하위 개념의 조례(대상 및 영역의 특수성, 사안의 시급성 등)가 실효성을 확보할 수 있도록 구조화하는 것이 바람직함

- 자치사무 관련 조례 개정(통폐합) 방향은 광주광역시의 다양성과 특수성을 고려하면서, 특정 대상을 위한 행정서비스 운영체계로서의 정책을 법제도화하여 지역 시민을 위한 정책 실현 및 시정 운영의 체계화와 제도화 도모
- (시정 방향과 부합하는 새로운 입법 모델안) 자치사무 관련 조례 제정은 정책과 연계, 조례 간 연계를 고려한 입법구조의 체계화 방식으로 접근
- 조례의 심층입법평가 결과, 특히 위원회 설치 및 운영 상 현실적인 문제가 시급하므로, 위원회 활성화를 통한 해당 조례의 실효성 확보를 위해서는 기본조례 내 통합 및 연계형 위원회 구성 및 운영을 규정하고, 유관 조례의 위원회 기능을 대체하도록 함
 - 특정 영역을 대표하는 기본조례와 연계되는 하부 단위의 조례와 관련한 위원회가 해당 조례에 의한 시책이나 사업 상 반드시 필요한 경우, 기본조례에서 규정한 통합 위원회의 분과위원회로 구성 및 운영하는 방안도 가능함

[그림 12] 조례와 정책의 연계성 강화를 위한 조례 간 체계화



[그림 13] 조례와 정책의 연계성 강화를 위한 조례 간 체계화

기본조례(상위 개념)					
정책 대상 및 개별 조례 영역	(경제) 일자리, 금융, 능력개발	(공간) 주거, 공유시설	(복지) 문화, 체육, 건강, 환경	(시민권) 권리, 참여, 안전	
청년					
여성 및 가족					
어르신					
다문화가정					
조례 사후 입법평가를 통한 지원체제, 자원조달 및 정책 사후평가와 점검					

제2절 입법평가제도 운영방식의 개선방안

1. 광주광역시 입법평가 조례 분석

□ 조례의 구성

○ 총 18개 조항으로 구성

- ① 목적, ② 정의, ③ 의장 등의 책무, ④ 입법평가 대상, ⑤ 입법평가 기준 및 시기, ⑥ 입법평가 실시계획의 수립, ⑦ 기본자료의 제출, ⑧ 입법평가위원회의 설치 및 기능, ⑨ 위원회의 구성 등, ⑩ 위원장의 직무, ⑪ 위원의 해촉, ⑫ 의견청취 및 자료요구 등, ⑬ 수당과 여비, ⑭ 위원회의 운영, ⑮ 용역 등 실시, ⑯ 입법평가 결과 공표, ⑰ 입법평가 반영, ⑱ 시행규칙

○ 목적

- 조례의 입법 목적 등의 실현 여부 분석 및 평가·입법의 실효성 제고를 목적으로 명시

○ 입법평가의 정의

- 광주광역시에서 시행되고 있는 조례에 대하여 입법 목적의 실현성·실효성 등을 분석 및 평가하고, 그 개선에 필요한 적극적 조치를 취하는 일련의 과정

○ 입법평가 대상 및 시기

- 시행 중인 광주광역시 조례 中 시행 후 2년, 입법평가 실시 후 4년 경과한 조례를 대상으로 2년마다 실시
- (제외 대상) 기관·조직의 설치·운영 등에 관한 조례, 업무분장·문서관리 등 단순·기술적인 내용의 조례

○ 입법영향평가의 반영 및 조치는 의회 의장 중심으로 구성됨

- 입법평가 결과를 광주광역시의회 홈페이지에 공표하고 소관 상임위원회에 통지
- 입법평가 결과를 검토하여 소관 조례의 실효성을 높이기 위한 이행권고나 조례 개정 등 필요한 조치를 취할 수 있음

□ 광주광역시 입법평가 조례의 특징

○ 입법평가에 관한 기본적인 사항들을 체계적으로 규정하고 있음

○ 의회(의장) 주도로 적극적인 입법평가 진행

○ 입법평가 실시계획의 수립 주체: 의장

○ 입법평가위원회 구성: 위촉직 위원을 의장이 임명 또는 위촉

○ 입법평가위원회는 심의 및 조정 기구

○ 입법평가 : 단순한 조례의 평가뿐 아니라 개선을 위한 적극적 조치를 취하는 일련의 과정으로 정의하고 있음

□ 평가기준을 중심으로 조례 분석

○ 조례 제2조 정의에 따르면 입법평가는 입법 목적의 실현성 및 실효성을 분석

- 조례 입법평가 기준으로서의 실현성은 조례가 선언적 규정에 그치지 않고, 실제 행정 절차나 집행 수단을 통해 과 입법 목적을 달성할 가능성이 있는가를 평가하는 개념으로 제정된 조례가 현실적인 이행 가능성을 갖추었는지를 판단
- 실효성은 조례가 실제 시행된 이후 정책 목적을 달성하고 있는 정도를 평가하는 개념으로, 효과와 지속성의 확보 여부를 판단하며, 단순히 제정만 된 것이 아니라, 집행·사업 추진·성과 도출 여부까지를 포함함

[표 33] 조례 평가기준인 실현성과 실효성의 개념화

키워드	조례의 실현성(Feasibility)	조례의 실효성
핵심 요소	“실현성”은 조례가 ‘할 수 있는가’(can it be realized)의 문제, 즉 제도적·행정적 실행 기반의 존재 여부에 초점을 둠	“실효성”은 조례가 ‘효과가 있는가’(does it have real effect)의 문제, 즉 실행 이후 정책적 성과를 내고 있는지를 평가
세부 판단요소	• 상위법령 및 유사조례와의 충돌·모순 여부 • 조례에 따른 계획 수립 및 시행 여부 • 집행기관의 책무 부여 및 이행 의지 • 예산 편성 및 집행의 적정성 • 정책 환경 및 주민 수용성 반영 여부	• 조례 시행 후 사업·계획의 이행 실적 • 재정지원 조항의 집행 현황 및 효과 • 민간위탁 등 행정 수단의 성과와 효율성 • 장기간 미시행·유명무실화된 조례 여부 • 현실 부합성(광주시 실적과의 정합성)

○ 상기 기준의 개념화 및 판단요소에 기반하여 입법평가 조례의 7가지로 제시된 기준을 재정리하면 다음과 같음

- ① 입법목적의 실현성 : 실현성 판단을 위한 수단의 확보 유무
- ② 기본계획 및 시행계획 수립 여부 : 실현성(단, 수립 여부에 국한함), 실효성 중복
- ③ 예산편성 및 집행의 적정성 : 실현성(단, 적정성에 대한 별도의 기준이 필요하며 대상집단에 대한 사업이나 지원일 경우 대상집단에 대한 현황 조사와 어느 수준까지 조례에 기반한 사업이 개입할 것인가에 대한 전제가 필요함), 실효성과 중복
- ④ 상위법령 제정 및 개정 사항 반영 등 법 적합성 : 실현성
- ⑤ 인권·성평등 침해 또는 차별 여부: 실현성
- ⑥ 위원회 및 협의회 등 자문기관 구성 및 운영 실태 : 실현성, 실효성과 중복
- ⑦ 그 밖에 입법평가 대상 조례 규정에 따른 이행 여부 : 실현성, 실효성과 중복

○ 입법평가는 결국 해당 조례의 목적에 따른 수단으로 활용되어야 하므로 평가 대상 영역에 대한 실현성의 확보 여부를 검토한 후, 실효성 확보를 검토할 수 있도록 기준의 재정리 및 재개념화가 필요함

□ 「광주광역시 입법평가 조례」의 문제점

- 방법·지표의 불투명: 구체적인 심사기준표의 부재로 향후 입법평가 시기마다 일관된 지표에 의한 평가의 한계
- 평가기준의 불명확화: 실현성과 실효성의 구분이 명확하지 않아 평가 영역 규정의 한계
- 제1호~제6호의 평가기준이 조례 조항들의 법 정합성, 실현성 등 위주(입법목적의 타당성·실현성, 기본계획 및 시행계획 수립여부, 법 적합성 등)로 규정되어 실효성 평가가 미흡함
- 이행·검토 장치 부재: 결과 공표 후 상임위원회에 통지하고, 평가 결과의 반영 여부는 상임위원회 소관이 되어 집행기관의 이행책무, 이행독려 방안이 부재함

□ 광주광역시 조례 심층 입법평가의 문제점

- 정성적·형식적인 면에 편중된 평가표와 부족한 자료
 - 대부분의 세부항목이 “그렇다/그렇지 않다/해당없음”으로 구성되어 계량적 평가나 비교분석이 어렵고 단순한 이행여부 점검 수준에 그침
 - KPI, 성과지표, 정책효과 측정지표 등 정량화되거나 객관적으로 비교가능한 자료가 부족함
 - 답변서 제출시에 미이행의 경우, 상세한 설명이 필요하지만, 없는 경우가 다수임
- 중복되거나 모호한 항목
 - 조례의 실효성과 현실부합성 등은 중복되거나 평가자의 주관에 좌우될 가능성이 높음
 - 행정기관의 재량권 범위, 민간위탁사무의 위탁대상 적정성, 지원규모의 적정성, 위원회 운영의 적정성 등 항목에 대한 답변 근거가 명확하게 제시되지 않음
 - 위원회 운영의 적정성 평가에서 위원구성, 회의개최 횟수, 회의록 보존 여부 등 양적 평가 중심으로 위원회의 실질적 기능 수행에 따른 성과를 평가하기 어려움
- 시민체감성과 영향평가 부족
 - 주민 삶의 질 향상 효과, 비용·편익 분석, 정책 효과 등 정책 평가를 위한 기초 자료가 거의 전무함
 - 「예산의 성과보고서」에 제시된 성과지표는 예산 사업화되어 실제 시행된 내용에 국한되어 있어 조례 전체의 실효성, 정책효과에 대한 지표로 검토 및 분석에는 한계가 있음

2. 타 시도 입법평가 조례의 비교분석

□ 광역 지자체 및 교육청의 입법평가 조례 보유 현황

- 17개 광역 지자체 가운데 서울, 대구 및 경북을 제외한 14개 광역에서 조례 제정 및 시행
 - 광주광역시 2013. 7. 1. 조례 제정으로 광역지자체 중 가장 먼저 입법평가를 도입하였음
- 교육청의 경우 대전, 부산, 인천광역시 교육청에서 입법평가 조례의 제정 및 시행

□ 입법평가 시행 주체, 평가 시기 및 평가표 보유 여부

- 광역지자체의 입법평가 시행 주체는 부산 및 대전광역시를 제외하고 모두 의장으로 규정되어 있음
 - 부산 및 대전광역시는 시행 주체가 시장이며, 교육청은 교육감이 시행 주체임
- 4년마다 1곳, 3년마다 2곳, 2년마다 6곳, 매년 2곳, 미정 5곳으로 평가 주기가 규정되어 있음
 - 미정 5곳 중 정기적 시행을 명시한 곳은 제주특별자치도를 제외한 4곳임
- 광역지자체는 14곳 중 10곳이 평가표가 마련되어 있으며, 광역지자체교육청은 평가표가 마련되어 있는 곳이 없음
 - 부산, 광주, 대전, 전남에서만 평가표가 없음

[표 34] 광역지방자치단체 시행 주체, 평가 시기, 평가표

연번	지역	조례명	시행 주체	평가 시기	평가표
1	서울	-	-	-	-
2	부산	부산광역시 조례 입법평가 조례	시장	3년마다	없음
3	대구	-	-	-	-
4	인천	인천광역시 조례 입법영향분석 조례	의장	매년마다	있음
5	광주	광주광역시 입법평가 조례	의장	2년마다	없음
6	대전	대전광역시 조례 입법평가 조례	시장	3년마다	없음
7	세종	세종특별자치시의회 조례 입법평가 조례	의장	2년마다	있음
8	울산	울산광역시 조례 입법평가 조례	의장	2년마다	있음
9	경기	경기도 자치법규 입법영향분석 조례	의장	4년마다	있음
10	강원	강원특별자치도 입법평가에 관한 조례	의장	매년마다	있음
11	충북	충청북도 조례 입법평가 조례	의장	정기적	있음
12	충남	충청남도 조례 사후 입법평가 조례	의장	정기적	있음
13	전북	전북특별자치도 조례 입법평가 조례	의장	정기적	있음
14	전남	전라남도 입법평가 조례	의장	4년마다	없음
15	경북	-	-	-	-
16	경남	경상남도 조례 입법평가 조례	의장	2년마다	있음
17	제주	제주특별자치도 자치법규 입법평가 조례	의장	미정	있음

[표 35] 광역지방자치단체교육청 시행 주체, 평가 시기, 평가표

연번	지역	조례명	시행 주체	평가 시기	평가표
1	대전광역시교육청	대전광역시교육청 교육자치법규 입법평가 조례	교육감	2년마다	없음
2	부산광역시교육청	부산광역시교육청 조례 입법평가 조례	교육감	3년마다	없음
3	인천광역시교육청	인천광역시교육청 조례 사후 입법평가에 관한 조례	교육감	2년마다	없음

□ 광역지자체별 입법평가 대상

- 기관설치·조직운영·업무분장·문서관리 등 단순 기술적인 내용의 조례, 상위법령에서 위임한 조례, 시행일로부터 일정기간 경과하지 않은 조례는 대부분 평가대상에서 제외됨
- 세종, 경기도, 충북, 등 일부 광역지자체에서는 입법평가 후 일정기간이 경과하지 않은 조례를 평가대상에서 제외하여 평가의 효율성을 도모하고 있음

[표 36] 광역지방자치단체 입법평가 대상

연번	지역	조례명	조항	평가대상
1	서울	-	-	-
2	부산	부산광역시 조례 입법평가 조례	제5조	입법평가의 대상은 시의 조례로 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제외한다. 1. 기관설치·조직운영·업무분장·문서관리 등 단순 기술적인 조례 2. 상위법령에서 위임한 조례 3. 시행일로부터 2년이 지나지 않은 조례
3	대구	-	-	-
4	인천	인천광역시 조례 입법영향분석 조례	제3조	입법분석은 인천광역시 조례 중 제정되거나 전부개정되어 시행된 지 3년이 경과한 조례를 대상으로 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조례는 입법분석 대상에서 제외한다. 1. 「지방교육자치에 관한 법률」 제2조에 따른 교육·학예사무에 관한 조례 2. 기관설치·조직운영·사무분장·문서관리 등 단순 기술적인 내용의 조례 3. 그 밖에 인천광역시의회 의장(이하 “의장”이라 한다)이 입법분석 대상으로 적절하지 않다고 인정한 조례
5	광주	광주광역시 입법평가 조례	제4조	입법평가의 대상은 광주광역시와 광주광역시교육청 조례로 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제외한다. 1. 기관설치·조직운영·업무분장·문서관리 등 단순하고 기술적인 내용의 조례 2. 시행일로부터 2년이 지나지 않은 조례 3. 입법평가 실시 후 4년이 지나지 않은 조례
6	대전	대전광역시 조례 입법평가 조례	제3조	입법평가 대상은 대전광역시 조례로 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제외한다. 1. 기구정원·기관설치·조직운영 등 기관 운영에 관한 조례 2. 사무분장·문서관리 등 단순 기술적인 조례 3. 상위법령에서 위임한 조례 4. 시행일로부터 3년이 지나지 않거나 입법평가를 실시한 지 3년이 경과하지 않은 조례

연번	지역	조례명	조항	평가대상
7	세종	세종특별자치시의회 조례 입법평가 조례	제3조	① 세종특별자치시의회 의장(이하 “의장”이라 한다)은 시행 중인 조례에 관하여 입법평가를 실시하여야 한다. ② 입법평가의 대상은 세종특별자치시 및 세종특별자치시교육청 조례로 한다. 다만, 다음 각 호에 해당하는 경우에는 제외할 수 있다. 1. 제정 또는 전부개정되어 시행된 지 2년 또는 입법평가를 실시한 지 4년이 지나지 않은 조례 2. 기관설치·인사운영·업무분장·문서관리 등 단순하고 기술적인 내용의 조례
8	울산	울산광역시 조례 입법평가 조례	제6조	① 입법평가 대상은 울산광역시 조례 중 시행 후 2년이 지난 조례와 제7조에 따라 입법평가를 실시한지 4년이 지난 조례로 한다. ② 제1항에도 불구하고 법령에서 위임한 조례 및 기관설치·조직운영·업무분장·문서관리 등 기술적 내용의 조례는 입법평가 대상에서 제외한다.
9	경기	경기도 자치법규 입법영향분석 조례	제3조	① 이 조례에 의한 사전 입법영향분석은 제정 또는 전부개정하는 조례를 대상으로 한다. 다만, 상임위원회에서 제출한 조례안은 제외한다. ② 이 조례에 의한 사후 입법영향분석은 제정 또는 전부개정된 조례 중 시행 후 2년이 경과한 조례와 제6조에 따라 입법영향분석을 실시한 지 4년이 지난 조례를 대상으로 한다. ③ 제1항과 제2항의 사전·사후 입법영향분석 대상 조례 중 기관설치·조직운영·업무분장·문서관리 등 기술적 내용의 조례는 사전·사후 입법영향분석 대상에서 제외한다.
10	강원	강원특별자치도 입법평가에 관한 조례	제3조	① 입법평가의 대상은 제정 또는 전부개정되어 시행된 지 2년이 지난 조례로서 전년도 12월 31일을 기준으로 추출된 것으로 한다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조례는 입법평가 대상에서 제외한다. 1. 기관·조직의 설치·운영, 회계·예산 등에 관한 조례 2. 사무분장·문서관리 등 단순·기술적인 내용의 조례 3. 그 밖에 의장이 입법평가 대상으로 적절하지 않다고 인정한 조례
11	충북	충청북도 조례 입법평가 조례	제3조	② 입법평가 대상은 충청북도 및 충청북도교육청 조례 중 제정 또는 전부개정되어 시행된 지 2년이 지난 조례와 입법평가를 실시한 지 4년이 지난 조례로 한다. ③ 제2항에 따른 입법평가 대상 조례 중 기관설치·조직운영·업무분장·문서관리 등 단순하고 기술적인 내용의 조례는 제외한다.
12	충남	충청남도 조례 사후 입법평가 조례	제3조	② 입법평가의 대상은 충청남도 조례 중 제정 또는 전부개정되어 시행된 지 3년이 지났거나 입법평가를 실시한 지 4년이 경과한 조례로 한다. 다만, 조례의 내용이 기관설치·조직운영·업무분장·문서관리 등 단순하고 기술적인 경우에는 그러하지 아니하다.
13	전북	전북특별자치도 조례 입법평가 조례	제3조	② 제1항에 따른 입법평가의 대상은 전북특별자치도 조례 중 제정 또는 전부개정되어 시행된 지 3년이 지났거나 입법평가를 실시한 지 4년이 경과한 조례로 한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 제외한다. 1. 「지방교육자치에 관한 법률」 제2조에 따른 교육·학예에 관한 조례 2. 기관설치·조직운영·업무분장·문서관리 등 단순하고 기술적인 내용의 조례
14	전남	전라남도 입법평가 조례	제4조	입법평가의 대상은 전라남도 및 전라남도교육청 조례로 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제외한다. 1. 기관설치·조직운영·업무분장·문서관리 등 단순하고 기술적인 내용의 조례 2. 시행일부 3년이 지나지 않은 조례 3. 입법평가 실시 후 4년이 지나지 않은 조례

연번	지역	조례명	조항	평가대상
15	경북	-	-	-
16	경남	경상남도 조례 입법평가 조례	제4조	② 입법평가의 대상은 경상남도교육청 조례 중 제정 또는 전부 개정되어 시행된 지 2년이 지난 조례와 입법평가를 실시한 지 4년이 지난 조례로 한다. 다만, 기관설치·조직운영·업무분장·문서관리 등을 기술한 조례는 제외한다.
17	제주	제주특별자치도 자치법규 입법평가 조례	제3조	① 이 조례에 따른 입법평가 대상은 현행 조례 중 제정 또는 전부 개정되어 시행된 지 2년이 지난 조례와 입법평가를 실시한 지 4년이 경과한 조례로 한다. ② 제1항에 따른 평가대상 조례 중 기관설치·조직운영·업무분장·문서관리 등 조직·인사 또는 회계·기술적 내용의 조례는 입법평가 대상에서 제외한다.

[표 37] 광역지방자치단체교육청 입법평가 대상 관련 조항

연번	지역	조례명	조항	평가대상
1	대전광역시 교육청	대전광역시교육청 교육자치법규 입법평가 조례	제5조	입법평가의 대상은 교육자치법규로 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 입법평가의 대상에서 제외할 수 있다. 1. 기관설치·조직운영·업무분장·문서관리 등 단순하고 기술적인 교육자치법규인 경우 2. 제정되고 시행된 지 2년이 경과하지 아니한 교육자치법규인 경우
2	부산광역시 교육청	부산광역시교육청 조례 입법평가 조례	제5조	입법평가의 대상은 부산광역시교육청 소관 조례로 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제외한다. 1. 기관설치·조직운영·사무분장·문서관리 등 조직·인사 또는 단순 기술적인 조례 2. 상위법령에서 위임한 조례 3. 시행일부터 2년이 지나지 않은 조례 4. 입법평가 후 6년이 지나지 않은 조례
3	인천광역시 교육청	인천광역시교육청 조례 사후 입법평가에 관한 조례	제4조	① 사후 입법평가의 대상은 인천광역시교육청 소관 조례 중 제정 또는 전부개정되어 시행된 지 2년이 지난 조례로 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제외한다. 1. 기관설치·기관운영·업무분장·문서관리 등 단순하고 기술적인 조례 2. 상위법령에서 위임한 조례 3. 사후 입법평가를 실시한 지 3년이 지나지 않은 조례(입법평가 시 보완사항이 없었거나 입법평가 결과를 개선·반영한 조례로 한정한다)

□ 입법평가 기준

- 광역지자체마다 평가 기준은 대동소이하며, 일반적으로 적법성, 실효성, 지역현실 부합성, 공정성, 위원회 운영의 적정성, 주민 수용성, 정책 환경 수용성으로 구성되어 있음
- 경기도만 사전, 사후로 나누어 입법영향 분석을 진행하고 있으며, 제주도에서는 제주 현실부합성을 특례로 규정하였음
- 대전광역시교육청 조례에서는 조례 내 평가기준을 참고하여 총괄부서장이 입법평가기준을 마련하도록 하였음

[표 38] 광역지방자치단체 입법평가 기준 관련 조항

연번	지역	조례명	조항	평가 기준
1	서울	-	-	-
2	부산	부산광역시 조례 입법평가 조례	제6조	1. 입법 목적의 실현성 2. 기본계획 또는 추진계획 등의 수립 여부 3. 예산편성 및 집행의 적정성 4. 상위법령 제정 및 개정 사항 반영 여부 5. 위원회·협의회 등 구성 및 운영 실태 6. 그 밖에 평가 대상 조례의 규정에 따른 이행 여부
3	대구	-	-	-
4	인천	인천광역시 조례 입법영향분석 조례	제4조	1. 조례의 입법 근거 및 적법성 2. 조례의 실효성 및 실현 가능성 3. 조례에 따른 지원내용의 적정성 4. 조례의 공정성 5. 조례의 주민 수용성 6. 위원회 등의 설치·구성·운영의 적정성 7. 그 밖에 조례의 규정에 따른 이행 여부
5	광주	광주광역시 입법평가 조례	제5조	1. 입법 목적의 실현성 2. 기본계획 및 시행계획 수립 여부 3. 예산편성 및 집행의 적정성 4. 상위법령 제정·개정 사항 반영 등 법적 정합성 5. 인권·성평등 침해 또는 차별 여부 6. 위원회·협의회 등 자문기구 구성 및 운영 실태 7. 그 밖에 입법평가 대상 조례의 규정에 따른 이행 여부
6	대전	대전광역시 조례 입법평가 조례	제4조	1. 입법 목적의 실현성 2. 기본계획 및 시행계획 등의 수립 여부 3. 예산 편성 및 집행의 적정성 4. 상위법령 제정 및 개정 사항 반영 여부 5. 위원회·협의회 등 자문기구 구성 및 운영 실태 6. 그 밖에 입법평가 대상 조례의 규정에 따른 이행 여부
7	세종	세종특별자치시 의회 조례 입법평가 조례	제4조	1. 입법 목적의 실현성·실효성 2. 기본계획 또는 추진계획 등의 수립 여부 3. 상위법령 제정 및 개정 사항 반영 여부 4. 위원회·협의회 등 구성 및 운영 실태 5. 그 밖에 평가대상 조례의 규정에 따른 이행 여부
8	울산	울산광역시 조례 입법평가 조례	제7조	1. 입법 목적의 실현성 2. 기본계획 또는 추진계획 등의 수립 여부 3. 예산 편성 및 집행의 적정성 4. 상위법령 제정 및 개정 사항 반영 여부 5. 위원회·협의회 등 구성 및 운영 실태 6. 그 밖에 평가 대상 조례의 규정에 따른 이행 여부
9	경기	경기도 자치법규 입법영향분석 조례	제4조	사전 입법영향분석 1. 입법의 필요성 2. 적법성 / 중복성 3. 비용 / 의견수렴 사후 입법영향분석 1. 입법근거 및 법적합성 2. 유효성 및 효율성 3. 공정성 4. 주민의견 수용성 5. 지원의 적정성 6. 조례의 필요성

연번	지역	조례명	조항	평가 기준
10	강원	강원특별자치도 입법평가에 관한 조례	제4조	1. 조례의 입법 근거 및 적법성 여부 2. 조례의 실효성 여부 3. 조례에 따른 지원의 적정성 여부 4. 조례의 공평성 여부 5. 조례의 주민 수용성 여부 6. 위원회의 설치·운영의 적정성 여부
11	충북	충청북도 조례 입법평가 조례	제4조	1. 입법 목적의 실현성·실효성 2. 기본계획 또는 추진계획 등의 수립 여부 3. 상위법령 제정 및 개정 사항 반영 여부 4. 위원회·협의회 등 구성 및 운영 실태 5. 그 밖에 평가 대상 조례의 규정에 따른 이행 여부
12	충남	충청남도 조례 사후 입법평가 조례	제4조	1. 입법 목적의 실현성·실효성 2. 기본계획 또는 추진계획등의수립여부 3. 예산편성 및 집행의 적정성 4. 상위법령 제정 및 개정 사항 반영 여부 5. 위원회·협의회 등 구성 및 운영 실태 6. 그 밖에 평가 대상 조례의 규정에 따른 이행 여부
13	전북	전북특별자치도 조례 입법평가 조례	제4조	1. 입법 목적의 실현성·실효성 2. 기본계획 또는 추진계획 등의 수립 여부 3. 예산편성 및 집행의 적정성 4. 상위법령 제정 및 개정사항 반영 여부 5. 위원회·협의회 등 구성 및 운영 실태 6. 그밖에 평가 대상 조례의 규정에 따른 이행 여부
14	전남	전라남도 입법평가 조례	제5조	1. 입법 목적의 실현성 2. 기본계획 및 시행계획 수립 여부 3. 예산 편성 및 집행의 적정성 4. 상위법령 제정 및 개정 사항 반영 등 법적 정합성 5. 인권·성평등 침해 또는차별 여부 6. 위원회 등 자문기관 구성 및 운영 실태 7. 그밖에 조례 규정의 실행에 관한 사항
15	경북	-	-	-
16	경남	경상남도 조례 입법평가 조례	제5조	1. 입법근거 및 법적합성 2. 입법내용의 유효성 및 효율성 3. 입법내용의 공평성 4. 주민의견 수용성 5. 지원·위탁의 적정성 6. 위원회 운영의 적정성
17	제주	제주특별자치도 자치법규 입법평가 조례	제7조	1. 조례의 입법 근거 및 적법성 2. 조례의 실효성 3. 조례의 공평성 4. 조례에 대한 주민의견 수용성 5. 조례에 따른 지원의 적정성 6. 조례에 따른 예산 집행 및 관리 7. 제주 현실 부합성(특례)

[표 39] 광역지방자치단체교육청 입법평가 기준 관련 조항

연번	지역	조례명	조항	평가 기준
1	대전광역시 교육청	대전광역시교육청 교육자치법규 입법평가 조례	제6조	총괄부서의 장은 교육자치법규에 대한 다음 각 호의 사항을 참고하여 입 법평가기준을 마련하여야 한다. 1. 교육자치법규 존속에 관한 사항 2. 입법목적 실현 가능성에 관한 사항 3. 예산 및 비용 지출에 관한 사항 4. 교육자치법규 집행에 관한 사항 5. 상위법령 및 다른 교육자치법규와의 체계에 관한 사항 6. 그 밖에 입법목적에 부합한 입법평가 실시에 필요한 사항
2	부산광역시 교육청	부산광역시교육청 조례 입법평가 조례	제6조	1. 입법 목적의 실현성 2. 기본계획 또는 추진계획 등의 수립 여부 3. 예산편성 및 집행의 적정성 4. 상위법령 제정 및 개정 사항 반영 여부 5. 위원회·협의회 등 자문기관 구성 및 운영 실태 6. 그 밖에 평가대상 조례의 규정에 따른 이행 여부
3	인천광역시 교육청	인천광역시교육청 조례 사후 입법평가에 관한 조례	제5조	1. 입법 목적의 실현성 2. 기본계획 및 시행계획 수립 여부 3. 예산 편성 및 집행의 적정성 4. 상위법령 제정·개정 사항 반영 등 법적 정합성 5. 인권·성평등 침해 또는 차별 여부 6. 위원회 등 자문기관 구성 및 운영 실태 7. 그 밖에 조례 규정의 실행에 관한 사항

□ 입법평가위원회

- 일반적으로 입법평가 조례가 제정된 경우에는 평가의 공정성과 전문성을 확보하기 위해 위원회 설치 규정이 함께 마련되어 있음
- 광역지자체 및 광역교육청의 총 17개 입법평가 조례 중에서는 대전광역시교육청 조례만이 위원회 설치 규정을 두고 있지 않음
- 위원회가 심의·조정하는 사항은 1. 입법평가에 관한 사항, 2. 입법평가 분석지표 변경에 관한 사항, 3. 입법평가 결과의 반영 및 개선안 마련에 관한 사항, 4. 그 밖에 입법평가를 위하여 위원장이 필요하다고 인정하는 사항으로 구성되며 대동소이함

[표 40] 광역지방자치단체 입법평가위원회 관련 조항

연번	지역	조례명	조항	기능
1	서울	-	-	-
2	부산	부산광역시 조례 입법평가 조례	제8조	시장은 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 부산광역시입법평가위원회를 둔다. 1. 제4조에 따른 추진계획에 관한 사항 2. 입법평가에 관한 사항 3. 입법평가 결과 개선안 마련에 관한 사항 4. 입법평가 제도개선에 관한 사항 5. 그 밖에 입법평가를 위하여 위원장이 회의에 부치는 사항

연번	지역	조례명	조항	기능
3	대구	-	-	-
4	인천	인천광역시 조례 입법영향분석 조례	제6조	② 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·조정한다. 1. 인천광역시 조례의 입법영향에 대한 분석 및 평가 2. 입법분석제도 운영 및 결과 개선 방안 제시 3. 그 밖에 입법분석을 위하여 위원장이 필요하다고 인정하는 사항
5	광주	광주광역시 입법평가 조례	제8조	② 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·조정한다. 1. 입법평가에 관한 사항 2. 입법평가 분석지표 변경에 관한 사항 3. 입법평가 결과의 반영 및 개선안 마련에 관한 사항 4. 그 밖에 입법평가를 위하여 위원장이 필요하다고 인정하는 사항
6	대전	대전광역시 조례 입법평가 조례	제6조	대전광역시장은 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 대전광역시 입법 평가위원회를 둔다. 1. 입법평가에 관한 사항 2. 입법평가 결과 개선안 마련에 관한 사항 3. 입법평가 제도에 관한 사항 4. 그 밖에 시장이 위원회의 심의·조정이 필요하다고 인정하는 사항
7	세종	세종특별자치시 의회 조례 입법평가 조례	제6조	① 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·조정한다. 1. 입법평가에 관한 사항 2. 입법평가 제도 및 결과 개선에 관한 사항 3. 그 밖에 입법평가를 위하여 위원장이 회의에 부치는 사항
8	울산	울산광역시 조례 입법평가 조례	제4조	위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다. 1. 입법평가에 관한 사항 2. 입법평가에 따른 개선안 마련 3. 입법평가 제도개선 4. 그 밖에 입법평가를 위하여 위원장이 필요하다고 인정하는 사항
9	경기	경기도 자치법규 입법영향분석 조례	제6조	① 사후 입법영향분석은 「경기도의회 입법정책위원회 설치 및 운영에 관한 조례」에 따른 경기도의회 입법정책위원회에서 별표2를 기준으로 실시한다.
10	강원	강원특별자치도 입법평가에 관한 조례	제10조	② 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다. 1. 입법평가 기준 등 실시계획에 관한 사항 2. 입법평가 진행상황 및 결과에 관한 사항 3. 그 밖에 입법평가와 관련하여 의장이 위원회에 부치는 사항
11	충북	충청북도 조례 입법평가 조례	제5조	② 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·조정한다. 1. 입법평가에 관한 사항 2. 입법평가 제도 및 결과 개선에 관한 사항 3. 그 밖에 입법평가를 위하여 위원장이 회의에 부치는 사항
12	충남	충청남도 조례 사후 입법평가 조례	제6조	① 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·조정한다. 1. 입법평가 2. 입법평가 제도 및 결과 개선 3. 그 밖에 입법평가를 위하여 위원장이 회의에 부치는 사항

연번	지역	조례명	조항	기능
13	전북	전북특별자치도 조례 입법평가 조례	제5조	의장은 다음 각 호의 사항을 심의·조정하기 위하여 전북특별자치도의회 입법 평가위원회를 둔다. 1. 입법평가에 관한 사항 2. 입법평가 제도 및 결과 개선 3. 그 밖에 입법평가를 위하여 위원장이 필요하다고 인정하는 사항
14	전남	전라남도 입법평가 조례	제8조	① 의장은 입법평가에 관한 다음 각 호의 사항을 자문하기 위하여 전라 남도 의회 입법평가위원회(이하 “위원회”라 한다)를 설치한다. 1. 시행부서의 입법평가 기본 자료 검토 2. 입법평가 3. 개선 권고안 마련 4. 입법평가 결과서 작성 5. 그 밖에 의장이 필요하다고 인정하는 사항
15	경북	-	-	-
16	경남	경상남도 조례 입법평가 조례	제7조	② 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·조정한다. 1. 입법평가에 관한 사항 2. 입법평가 분석지표 변경에 관한 사항 3. 입법평가 결과의 반영 및 개선안 마련에 관한 사항 4. 그 밖에 위원회에서 심의·조정이 필요하다고 인정하는 사항
17	제주	제주특별자치도 자치법규 입법평가 조례	제4조	입법평가를 실시하기 위하여 제주특별자치도의회소속으로 의회 입법평가 위원회를 둔다.

[표 41] 광역지방자치단체교육청 입법평가위원회 관련 조항

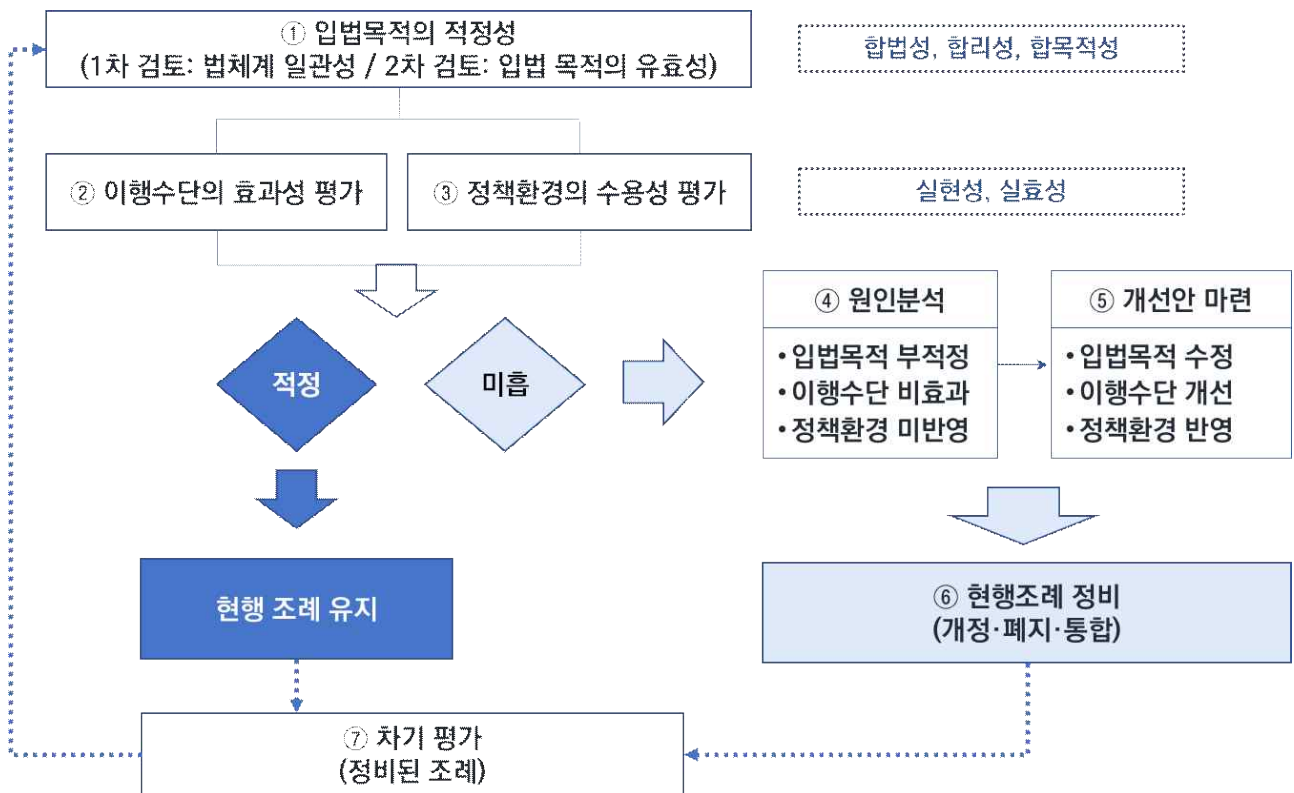
연번	지역	조례명	조항	기능
1	대전광역시 교육청	대전광역시교육청 교육자치법규 입법평가 조례	-	-
2	부산광역시 교육청	부산광역시교육청 조례 입법평가 조례	제8조	교육감은 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 부산광역시교육청 입법평가위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다. 1. 제4조에 따른 추진계획에 관한 사항 2. 입법평가에 관한 사항 3. 입법평가 결과 개선안 마련에 관한 사항 4. 입법평가 제도개선에 관한 사항 5. 그 밖에 입법평가를 위하여 위원장이 회의에 부치는 사항
3	인천광역시 교육청	인천광역시교육청 조례 사후 입법평가에 관한 조례	제7조	교육감은 사후 입법평가에 관한 다음 각 호의 사항을 심의·조정하기 위하여 인천광역시교육청 조례 사후 입법평가 위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다. 1. 주관부서의 사후 입법평가서 2. 사후 입법평가 결과에 따른 개선 권고안 3. 사후 입법평가 결과통보서 및 종합결과보고서 4. 그 밖에 교육감이 위원회의 심의·조정이 필요하다고 인정하는 사항

3. 입법평가 제도 및 운영의 개선방안

□ 입법평가 조례 개정 방안

- 평가결과 반영을 위한 의회-집행기관 협력체계 조항 신설
 - 현재 조례에는 평가결과의 반영을 상임위원회 소관으로 한정하고 있으나 가용 인력이 충분하지 않은 현 의회의 상황을 고려할 때 집행기관과의 협력체계 구축이 필수적임
 - 집행기관의 법무담당 부서 주관으로 각 소관부서로부터 제출받아 종합하여 의회의 승인을 받고 정비를 추진
- 평가 결과가 다음연도 예산 편성 및 집행지침에 반영될 수 있는 근거 마련
- 평가결과의 환류장치 명시
 - 상임위원회에 통지, 상임위원회는 입법평가 결과를 검토하여 소관 조례의 실효성을 제고하기 위한 이행권고나 조례 개정 등 필요한 조치를 할 수 있음

[그림 14] 입법평가 흐름에 따른 제도 및 운영 개선



□ 평가기준의 정량화·객관화

- 각 항목별 평가점수(예를 들어 5점 척도 등)를 도입하여 조례 간 비교가 가능하도록 함
- 단순한 지원실적 제출뿐 아니라 목표 달성률, 지원대상 현황, 실태조사 결과 등 기초자료가 함께 제출되어야 함

□ 세부 심사기준표 마련을 통한 평가의 일관성과 재현성 확보

- 심사기준표는 실현가능하고, 측정가능한 지표로 구성
- 입법목적의 실현성
 - 입법 목적의 범위, 실현가능성, 광주광역시 관련 현황, 효과측정 지표 등
 - 조항의 구성이 입법 목적 실현에 효과적인지 여부 및 유사·중복 여부
- 기본계획 및 시행계획 수립 여부
 - 강행규정 vs. 임의규정
 - 미수립 시 사유
 - 다른 계획으로 대체 시 대체의 적정성 여부
- 상위법령 제정 및 개정 사항 반영 등 법 적합성
 - 상위법령과의 관계, 위법성, 상위법령 제·개정사항 반영 여부 등
 - 알기쉬운 자치법규 정비기준 준수 여부 등
- 인권·성평등 침해 또는 차별 여부
 - 차별 조항 유무
 - 차별의 불가피성 또는 합리성 여부
- 위원회 등 자문기관 구성 및 운영 적정성
 - 위원회 설치 요건 충족 여부: 「지방자치법」 제130조, 법 시행령 제78조, 「광주광역시 각종 위원회 구성 및 운영 조례」 제4조의 설치 요건 충족 여부
 - 법 시행령 제78조~제80조, 「양성평등기본법」 제21조, 「광주광역시 각종 위원회 구성 및 운영 조례」의 구성과 운영에 관한 사항 준수 여부
 - 법제처의 「자치법규 입안 길라잡이」는 “위원 중 특정 성별의 비율을 정할 때에는 「양성평등기본법」 제21조제2항에 따라 조례에도 적용되므로 조례에 기재하지 않도록 한다”²⁹⁾고 규정되어 있으나, 이는 권고규정으로 강제성이 없음
 - 위의 권고는 중복을 피하여 법 경제성을 확보, 법 개정에 따른 조례 개정의 필요성을 사전에 제거할 수 있음
 - 그럼에도 불구하고 실제 실무자가 관련 법령을 모두 살펴보고 업무를 처리하기 어려운 현실을 고려하면 조례에 관련 문구를 추가하여 현장 집행의 명확성 확보, 양성평등에 대한 선언적 효과
 - 마지막으로 위원회 위원 구성 시 특정 성별이 과다하거나 성별 배려가 부족하다는 지적이 제기될 수 있는데 조례에 직접 규정해 두면 법률과 조례의 이중 근거를 들어 성별균형 유지의 설득력을 높일 수 있음
 - 위원회 구성 및 회의 개최 여부, 미구성, 미개최 사유 등
 - 기타 회의록의 작성, 공개, 보존 여부 등

29) 법제처, 「2022년 자치법규 입안 길라잡이」, p. 222, 2022.

○ 그 밖에 조례의 이행 여부

- 실태조사, 협력체계 구축, 홍보, 교육, 주민의견 수렴 등 조례의 규정 또는 목적 실현을 위한 수단의 이행 여부, 미이행 시 사유
- 추가적으로 실효성 평가를 위해 관련 예산편성 및 집행의 적정성이 추가되어야 함
- 연도별 예산 편성 및 집행여부, 사업규모(량), 목표 설정의 적정성, 미달시 사유 등

□ 정책효과성·경제성 요소 도입

- 주민 수혜 인원, 예산 대비 효과성, 사회적 편익분석, 환경·지속가능성 효과 등 정책 성과지표 추가
- 사업 종료 후 만족도 조사 등을 통해 정성적 요소 보완

□ 보다 심층적인 분석과 평가를 위해 평가대상 조례 수 축소

- 평가대상 조례 선정 시 조례의 이행, 실효성 평가가 어려운 성격의 조례들, 예를 들어 선언적이거나 당위적인 내용만을 담고 있어 실제 이행 여부를 확인할 수 없는 조례, 광주광역시외의 재량권이 상위법령의 규정에 의해 제한되어 실효성 평가의 의미가 크지 않은 위임조례 등은 자치법규 정비의 대상에서 제외하는 것을 고려할 필요 있음

□ 자치법규 정비의 정례화

- 자치법규 정비는 상위법령 위반, 법률상 위임없이 주민에게 의무, 벌칙 등 부과, 불필요한 규제, 상위법령 제·개정 사항 미반영, 유사중복 조례 증가, 「알기쉬운 법령정비기준」 위반 등 자치법규 증가에 따른 법 체계 정비를 주목적으로 함
- 상위법 위반 같은 중대 문제는 지방자치단체의 입법역량 발전, 집행기관의 재의요구, 중앙정부의 대법원 제소, 법제처 의견제시 등을 통해 사전에 걸러지고 있어 재의·제소 건수는 줄어들고 있음
- 대부분 문제는 빈번한 상위법령 제·개정으로 인한 인용 조문 이동, 조문명 변경, 문장·용어·오타자 등 경미한 위반 사항임
- 경미하다고 해서 개정의 필요성이 없는 것은 아니며, 법적 효력이 상위법령에 있는 조례의 경우 인용조문의 이동, 변경 등의 미반영으로 인한 오류는 법적 신뢰성 저하문제로 이어지게 되므로, 자치법규 정비는 전수조사를 원칙으로 함
- 행정안전부, 법제처 등에서 자치법규 정비를 위한 지원을 하고 있으나 자치법규의 증가 속도를 따라가기 어려운 현실을 감안하여, 지방자치단체에서 자율적으로 정비할 수 있는 제도와 체계 마련 및 실행

□ 광주광역시 입법평가 시스템 구축

- 자치법규의 효율적인 관리를 위해서는 자치법규 정비와 입법평가가 지자체의 정식 업무로 설정하여 담당부서 및 담당자 지정, 부서 평가지표에 포함하도록 함
- 업무의 특성상 자치법규 정비는 집행기관 법무담당부서가 담당하고, 입법평가는 의회에서 담당하는 것이 바람직함
- 효율적인 업무 수행을 위해서는 광주광역시 자치법규 DB 구축이 필수적임
- 현재 자치법규 관리는 주로 법제처 국가법령정보센터와 행정안전부 자치법규정보시스템을 통해 이루어지고 있으나, 자료의 업데이트 문제와 자치법규 정비에 필요한 정보 검색 등이 원활하게 수행되기 위해서는 지자체 DB 구축이 우선됨
- 광주광역시의 자체 입법 DB를 구축하여 각 자치법규별 상위법령, 조문, 담당부서, 상위법령 제·개정 알림시스템과 연동, text-mining이 가능하도록 설계함

□ 입법평가위원회의 주민참여 확대

- 현재 입법평가 조례에서 입법평가위원회는 시의원, 법률 또는 입법전문가, 시민단체에서 활동 중인 사람으로 구성되는 것으로 규정되어 있음
- 시민단체의 대표성이 명확하지 않은 상황에서 주민자치 강화를 위해 시민단체 활동가를 주민대표로 바꾸는 방안 검토
- 인구·사회통계를 기초로 시민 대표 풀(pool) 구성, 위원회 개최 전 추천을 통한 선정 및 참여로 주민자치의 확대 도모
- 미국 배심원제와 유사한 방식의 운영을 통한 시민의견 반영 및 참여 확대
- 시민참여 확대를 위해서는 시민 대표 풀에 대한 입법평가위원회 관련 교육 및 홍보사업 추진으로 시민의 효능감 향상 및 시민의식 강화

4. 광주광역시 의회 입법역량 강화를 위한 제언

□ 조례 구성 형식의 다양화³⁰⁾

- 현재 조례는 대체로 목적, 정의, 시장의 책무, 기본계획 등의 수립, 지원사업, 위원회 구성 및 운영, 협력체계 구축 등으로 구성됨
- 조례의 성격에 따라 보조금, 포상, 수당 및 여비 지급 등이 추가되기도 하지만 비슷한 구성과 체계를 갖고 있고, 10개 내외의 조항들로 조례를 구성하고 있음
- 조례가 실현하고자 하는 목적에 따라 조례의 성격을 먼저 정하고, 그에 따라 조례의 형식을 고려해야 함
- 이 과정에서 사업화가 필요하다면 조례가 통과되고 나서 사업이 어떻게 설계되어 시행될지, 시행을 위해 필요한 조건, 사전절차, 행정적·재정적 지원은 어떤 것일지 사전에 검토
- 의원발의 조례안의 경우 사전에 소관부서와 이러한 내용을 협의하여 조례가 제정되고 난 후 실효성을 확보할 수 있도록 노력해야 함

□ 조례 실효성 확보를 위한 강행규정 vs. 임의규정, 모호한 규정의 명확화

- 조례의 강행규정은 단체장의 재량권을 침해할 수 있어 신중해야 하나, 조례의 조항들이 임의규정으로만 구성된 경우 조례의 실효성은 심각하게 저하될 수밖에 없음
- 조례의 목적을 달성하기 위해 제정하였지만, 재정 여건 등의 이유로 당장 시행이 어렵더라도 실태조사, 기본계획 수립 등 시행의 기초가 되는 사항들은 강행규정으로 정하여 시행에 필요한 최소한의 준비를 강제할 필요가 있음
- 조례 중 “...을 설치한다.”, “..을 구성한다.”, “...을 한다.” 등 강행규정인지 임의규정인지 모호한 문구들은 명확한 표현으로 바꾸어서 자의적 해석과 정책 시행과정에서의 혼란을 줄여야 함

□ 의원발의 제정 조례의 실효성 확보를 위한 ‘조례의 재정사업화 현황 조사’ 실시

- 해당 기간 동안 제정된 조례 중 사업화가 필요한 조례의 예산 편성 현황, 시기, 미편성 시 미편성 사유, 향후 계획 등을 조사·분석하여 이행을 독려할 수 있고, 조례안 성안과정에서 보다 정교하고 현실적인 조항을 작성할 수 있음

30) 이에 관한 자세한 논의는 「경기도 및 경기도교육청 자치법규 정비용역」, pp. 58-60 참조

□ 조례의 체계 구축을 통한 효율성 확보

- 유사·중복 조례의 증가는 다양한 입법 수요를 반영하기도 하지만, 기존 조례와의 차이가 분명하지 않고, 조례가 선언적이거나 형식적인 몇 개의 조항으로 구성된 경우, 기존 조례에 해당 조항 1~2개를 추가하는 것이 더 효율적임
- 앞서 살펴본 일본의 사례에서 보듯, 주요 정책 분야에 따라 먼저 기본조례를 만들고 기본조례를 기반으로 실시조례들을 배치하는 체계를 구축하면 입법의 일관성, 경제성 등을 제고할 수 있음

□ 지원 조직 확대·강화

- 입법조사담당관 조직 확대를 통한 입법 지원 업무 강화
 - '25년 경기도 의회 입법정책담당관실 직원수는 15명, 서울특별시의회 23명, 인천광역시의회 17명
 - 실제 조례 제·개정 업무를 지원하는 인력은 경기도의회 4명, 서울특별시의회 9명, 인천광역시의회 9명으로 조사됨
 - 입법조사관 1인당 담당 상임위원회수는 경기도의회 3~4개, 서울특별시의회와 인천광역시의회는 대부분 1개이거나 운영위원회를 포함하여 2개인 것으로 조사되었으며, FGI 결과 의회의 입법역량 강화를 위해서는 1인 1상임위원회 수준으로 인력 확충이 타당함
 - 적정 인력이 확보되어야 법률적 지원을 넘어선 정책적 지원이 가능할 수 있는 전문성을 축적할 수 있을 것으로 판단됨
- 정책지원관의 전문성 강화
 - 타 지자체의 FGI 결과 대부분의 조례 성안은 정책지원관이 맡고 있는 것으로 조사됨
 - 정책지원관 제도가 안정화되면서 정책지원관들의 법제능력도 향상되고 있는 것으로 파악되었지만, 여전히 전문위원실이나 입법정책담당관실의 입법조사관에게 지원을 요청하는 경우도 있음
 - (광역자치체 의회 입법지원 체계) 조례 성안은 정책지원관, 법률적 검토는 입법정책담당관실, 정책적 검토 및 집행기관과의 소통은 전문위원실에서 담당하고 있는 것으로 조사됨
 - 이러한 분업구조가 정착되고 안정화되려면 각각의 영역에서 전문성이 강화되고 상호 간에 소통이 원활해야 함
 - 이를 통해 의회사무처의 각 조직들(입법조사담당관, 특별전문위원실, 전문위원실, 정책지원관 등)이 서로 연계하고, 정책 및 사업에 대한 전문적인 분석을 통해 효과적이고 적절한 입법수요를 제공할 수 있음